Estratégia Concursos

Aula 01

SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual - AFTE) Auditoria Fiscal - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Guilherme Sant'Anna, Tonyvan de Carvalho Oliveira

08 de Setembro de 2026

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Sumário

MOTIVAÇÃO DA AULA 3
AUDITORIA NA ESCRITA FISCAL DIGITAL (EFD) E NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) 4
SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital (EFD) 4
Ajuste SINIEF 2/2009 23
NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e 29
Considerações Iniciais 29
Objetivos do Projeto 29
Conceito da NF-e 30
Descrição Simplificada do Modelo Operacional 31
Ajuste SINIEF 07/05 32
MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE DA NF-E E DA NFC-E (MOC); ANEXO I - LEIAUTE E REGRA DE VALIDAÇÃO 48
Introdução 48
Conceitos Iniciais 48
Objetivos do Projeto 49
NF-e – Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) 49
NFA-e – Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (modelo 55) 50
NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (modelo 65) 50
DANFE 50
DANFE 51
Padrão XML e Regras de Formatação 52
Certificados Digitais e Assinatura Eletrônica 54
Padrão de comunicação 55
Modelo Operacional 55
Processamento Assíncrono e Fila de Entrada 56
Chave de Acesso e Chave Natural 57
Chave de Acesso 57
Chave Natural 58
Grupos de Informação e Hierarquia XML 59

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica e a Tag de Assinatura 60
Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica (ide) 61
Grupo C (Emitente) e Grupo D (Fisco Emitente) 62
Grupo H (Detalhamento de Itens), Grupo I (Produtos) e Grupo M (Tributos) 63
Grupo W (Totais da NF-e) 64
Validação de Dados: Rejeição vs. Denegação de Uso 65
Sistema de Registro de Eventos – SRE 67
Eventos Registrados pelo Emitente 67
Eventos Registrados pelo Destinatário 68
CRUZAMENTO ENTRE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS E EFD ICMS/IPI 69
Introdução 69
Do Confronto Manual ao uso de SGBD 69
Verificações Básicas em Auditoria Eletrônica 70
XML (NF-e) vs. Bloco C (EFD) 71
Irregularidades e Fraudes Comuns 73
QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS 75
LISTA DE QUESTÕES 100
GABARITO 110
RESPOSTAS DAS QUESTÕES SUBJETIVAS 111
RESUMO EM MAPAS E ESQUEMAS 113
BIBLIOGRAFIA 115

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

MOTIVAÇÃO DA AULA

Vamos pensar um pouco no tema da aula de hoje? Tente responder as perguntas a seguir.

O que é Escrituração Fiscal Digital?
Quais blocos compõem a EFD ICMS/IPI?
Quais livros foram substituídos pela EFD?
O que é Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?
Quando o arquivo digital da NF-e pode ser utilizado como documento fiscal?

Se você não tem certeza de uma ou algumas das respostas a esses questionamentos, não se preocupe. Fique atento que esses temas serão abordados ao longo da aula de hoje!

AUDITORIA NA ESCRITA FISCAL DIGITAL (EFD) E NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E)

SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital (EFD)

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

A Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI é parte integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins.

O Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006 e, posteriormente, o Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de 2009, dispõe sobre a instituição da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI – em arquivo digital, de **uso obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.**

Em relação aos contribuintes do **Simples Nacional,** a legislação federal não os dispensa da obrigatoriedade "geral". Há, sim, dispensa de escrituração de alguns blocos específicos. No entanto, algumas unidades da federação dispensam os contribuintes enquadrados no Simples Nacional da obrigatoriedade do uso da EFD ICMS/IPI.

A EFD-ICMS/IPI se constitui de um conjunto de registros de apuração de impostos, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. **O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para cada estabelecimento**, devendo esta conter todas as informações referentes aos períodos de apuração do(s) imposto(s). Estabelecem ainda os referidos Convênio e Ajuste (acima mencionados) que **o contribuinte deve manter todos os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária**, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos.

Desde 01 de janeiro de 2009, os contribuintes obrigados à Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI devem escriturá-la e transmiti-la, via Internet. A obrigatoriedade da EFD-ICMS/IPI encontra-se na legislação estadual.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O Protocolo ICMS 03, de 1º de abril de 2011, assinado por 25 Unidades da Federação (ficaram de foram Distrito Federal e Pernambuco) fixou o prazo máximo de 1º de janeiro de 2014 para a obrigatoriedade da EFD ICMS/IPI dos contribuintes ainda não obrigados, excetuando-se contribuintes do Simples Nacional, cujo prazo máximo para obrigatoriedade foi estabelecido para 1º de janeiro de 2016, podendo ser antecipado a critério de cada estado. Entretanto, ocorreu uma mudança com a publicação da Lei Complementar 147/2014 e do Protocolo ICMS 49/2015, que dispôs:

> *Cláusula primeira O parágrafo único da cláusula segunda do Protocolo ICMS 3/11, de 1º de abril de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:*
>
> *"Parágrafo único. A dispensa prevista no caput não se aplica para os estabelecimentos mencionados no inciso II cuja Unidade Federada tenha estabelecido a obrigatoriedade até o primeiro trimestre de 2014, conforme § 4º C do art. 26 da Lei Complementar nº 123/2006".*

Dessa forma, nos estados que obrigaram os contribuintes optantes pelo Simples Nacional até o primeiro trimestre de 2014, estes continuam obrigados a enviar a EFD-ICMS/IPI.

A escrituração prevista na forma **da EFD substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros**:

I - Livro Registro de Entradas;

II - Livro Registro de Saídas;

III - Livro Registro de Inventário;

IV - Livro Registro de Apuração do IPI;

V - Livro Registro de Apuração do ICMS;

VI - documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP;

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.



De acordo com o ajuste SINIEF 02/09, fica **vedada** ao contribuinte obrigado à EFD a **escrituração** dos livros e do documento acima mencionados **em discordância com as disposições do Ajuste**.

Consideram-se escriturados os livros e o documento acima listados no momento em que for emitido o **recibo de entrega** do arquivo da EFD (o recibo de entrega será fornecido apenas após validação de consistência do arquivo, efetuada pelo programa validador, e após uma série de verificações, como:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

dados cadastrais do contribuinte; autoria, autenticidade e validade da assinatura digital; integridade do arquivo; dentre outras).

A recepção do arquivo digital da EFD **não implicará no reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas**, nem na homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte (*por óbvio, tais informações ficam sujeitas a posterior fiscalização*).

Em regra, o arquivo digital da EFD deverá ser enviado **até o quinto dia do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração**. A administração tributária estadual, no entanto, poderá alterar o prazo previsto.

Como mencionamos acima, o arquivo digital da EFD deve ser submetido a um **programa validador**, fornecido pelo SPED, o qual verifica a consistência das informações prestadas no arquivo. Após essas verificações, o arquivo digital é assinado por meio de **certificado digital**, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil e transmitido.

Poderão assinar a EFD-ICMS/IPI, com certificados digitais do tipo A1 ou A3:

1. e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;
2. e-PF ou e-CPF do produtor rural ou do representante legal da empresa no cadastro CNPJ;
3. no caso de sucessão, a EFD-ICMS/IPI pode ser assinada com certificado digital da sucessora se o CNPJ da sucedida estiver extinto no cadastro CNPJ da RFB por um dos seguintes eventos: incorporação, fusão ou cisão total e se a EFD-ICMS/IPI referir-se a período de apuração anterior ao da data da sucessão.
4. a pessoa jurídica ou a pessoa física com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB, por estabelecimento.
5. Inventariante com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.

A EFD-ICMS/IPI representa a escrituração fiscal do contribuinte e deve ser apresentada em conformidade com as disposições previstas na legislação tributária.

Os arquivos da EFD-ICMS/IPI têm **periodicidade mensal** e devem apresentar informações relativas a um mês civil ou fração, ainda que as apurações dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas em períodos inferiores a um mês, segundo a legislação de cada imposto.

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e conterá a **totalidade das informações** econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao **período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês civil, inclusive**. Conforme consta no Ajuste SINIEF 02/09, fica dispensada a impressão dos livros fiscais.



02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Considera-se totalidade das informações:

1 - as relativas às **entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e tomados**, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços.

2 - as relativas à **quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação**, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de terceiros de posse do informante;

3 - as relativas à **produção de produtos em processo e produtos acabados e respectivos consumos de insumos**, tanto no estabelecimento do contribuinte quanto em estabelecimento de terceiro, bem como o estoque escriturado;

4 - **qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, no processo produtivo, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos** de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.

Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento, também deverá ser informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal.

As informações deverão ser prestadas sob o enfoque do **declarante**, ou seja, as informações devem ser prestadas sob o enfoque do regime tributário da empresa declarante, do regime tributário dos produtos (ICMS normal ou ICMS/ST), do destino desse produtos (insumo, revenda ou uso e consumo) e dos cadastros internos do declarante.

O contribuinte que possuir **mais de um estabelecimento**, seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro qualquer, deverá prestar as informações relativas à EFD em **arquivo digital individualizado por estabelecimento**, ainda que a apuração dos impostos ou a escrituração contábil seja efetuada de forma centralizada.

O contribuinte deverá **armazenar o arquivo** digital da EFD-ICMS/IPI transmitido, observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo **mesmo prazo estabelecido pela legislação para a guarda dos documentos fiscais**.

A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazos estabelecidos pela legislação aplicável. O arquivo a ser mantido é o arquivo TXT gerado e transmitido (localizado em diretório definido pelo usuário), não se tratando, pois, da cópia de segurança.



Os **contribuintes** obrigados à EFD-ICMS/IPI, **mesmo que estejam com suas atividades paralisadas**, **devem apresentar os registros obrigatórios** (notação = "O"), informando, portanto, a identificação do estabelecimento, período a que se refere a

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> escrituração e declarando, nos demais blocos, valores zerados, o que significa que não efetuou qualquer atividade.

O arquivo digital da EFD é constituído de **blocos**, que por sua vez são compostos por diferentes tipos de **registros**. Cada bloco conta com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. É obrigatória a apresentação de todos os blocos, na sequência, conforme Tabela Blocos abaixo:

Sabemos que a visualização da estrutura de blocos e registros da EFD não é tão simples, principalmente para quem nunca "manipulou", efetivamente, esse tipo de informação. Apresentaremos, abaixo, as características principais de cada bloco e o detalhamento de alguns registros muito utilizados em auditorias fiscais. Mais à frente, iremos expor, a título ilustrativo, imagens extraídas do programa validador[1] da EFD ICMS/IPI, que nos permitirão ter uma visão mais concreta da "montagem" dos blocos e registros que compõem a escrituração fiscal digital.

Tabela Blocos:

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
B***	Escrituração e Apuração do ISS
C	Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D	Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
E	Apuração do ICMS e do IPI
G*	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP
H	Inventário Físico
K**	Controle da Produção e do Estoque
1	Outras Informações
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

**Bloco G incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2011.*
*** Bloco K incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2017, conforme Ajuste SINIEF 01/2016.*
**** Bloco B incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2019 - Apuração do ISS, exclusivo para contribuintes do Distrito Federal.*

O **Bloco 0** (Abertura, Identificação e Referências) é um Bloco de cadastro e informações gerais. Nele são escriturados os dados gerais da EFD, tais como: período de referência, identificação do contribuinte que envia a Escrituração, identificação do contabilista, dados dos produtos e serviços que constam na EFD, dos participantes, das medidas de conversão, etc.

O Ato COTEPE/ICMS 44/18, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS 57/18 e 24/19, incluiu o **Bloco B**, o qual diz respeito a escrituração de documentos fiscais, com ênfase para os dados referentes ao ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). O Bloco B passou a vigorar no primeiro dia de 2019 (01/01/2019), sendo **exclusivo** para contribuintes do Distrito Federal (DF).

No **Bloco C** constam as informações dos Documentos Fiscais relativos a Mercadorias, como por exemplo: NF-e, NFC-e, documentos fiscais de fornecimento de energia elétrica, água e gás.

[1] Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal Digital - PVA-EFD.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO



Um dos registros mais utilizados em auditorias fiscais é o **registro C100** (bloco C, registro C100), que engloba NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e (CÓDIGO 55) e NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR ELETRÔNICA – NFC-e (CÓDIGO 65). O registro C100 deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.

Reparem, portanto, que para cada documento fiscal antes mencionado (operações de entrada e/ou saída) deve haver um registro C100 correspondente. A exceção fica com as NFC-e (código 65). Essas não devem ser escrituradas nas entradas, sendo associadas a registros relativos APENAS a SAÍDAS de produtos.

São campos que compõem o registro C100, dentre outros:

- IND_OPER – Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada; 1 – Saída;

- IND_EMIT – Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão própria; 1 – Terceiros;

- NUM_DOC – Número do documento fiscal;

- CHV_NFE – Chave da Nota Fiscal Eletrônica;

- DT_DOC – Data da emissão do documento fiscal;

- DT_E_S – Data da entrada ou da saída;

Obs.: a data de emissão do documento fiscal pode variar em relação à data da efetiva entrada ou saída da mercadoria do estabelecimento.

- VL_DOC – Valor total do documento fiscal;

- VL_BC_ICMS – Valor da base de cálculo do ICMS;

- VL_ICMS – Valor do ICMS;

- VL_BC_ICMS_ST – Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária.

Atenção: o registro C100 apresenta as informações gerais do documento fiscal. Devemos possuir um Registro C100 para cada documento emitido nos modelos acima, registrando entrada ou saída (exceto a NFC-e, para a qual só há registro correspondente de saída). Não há, no C100, detalhamento por item. Em realidade, para cada registro C100 haverá pelo menos um registro C170 (este, sim, conterá as informações de cada item presente no documento fiscal).

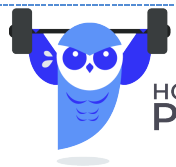
Muitos **softwares gerenciadores de Banco de Dados** efetuam cruzamentos entre as informações presentes no registro C100 (componente da EFD) e as informações presentes

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

nos arquivos (formato XML) da documentação fiscal (especialmente Nota Fiscal Eletrônica). Trata-se de uma conferência automatizada entre as informações presentes na documentação fiscal e aquelas presentes na Escrituração. Em tese, não deveria haver divergência entre uma coisa e outra. O trabalho do auditor fiscal é, justamente, verificar eventuais divergências que levem à omissão/supressão do pagamento do imposto devido.

As eventuais divergências verificadas pelo auditor podem incluir aspectos **formais** (ex.: número do documento fiscal ou chave de acesso presente na escrituração não confere com as informações da documentação fiscal) ou **materiais** (ex.: valor da base de cálculo do ICMS ou valor do ICMS presentes na escrituração não conferem com as informações da documentação fiscal).

Exemplo: o auditor fiscal verifica que, em determinado arquivo de uma NF-e de saída e de emissão própria do contribuinte fiscalizado, o valor do ICMS destacado na Nota é de R$ 50.000,00. No registro correspondente da EFD, registro C100, a mesma Nota foi escriturada com valor de ICMS de R$30.000,00. Nesse caso, como o valor representa um débito de ICMS, a divergência de 20 mil reais, em tese, fará com que o valor de ICMS a recolher seja menor que o realmente devido.



(SEFAZ SC / 2018)

Existe uma correlação entre os modelos de documentos fiscais e os correspondentes registros da EFD-ICMS/IPI. Um registro “pai” C100 e seus respectivos “filhos”, que são gerados para escriturar apenas saída de produtos, deverão estar relacionados com o seguinte documento fiscal:

(A) Cupom fiscal eletrônico, código 60.

(B) Nota fiscal eletrônica para consumidor final, código 65.

(C) Nota fiscal de venda a consumidor, código 02.

(D) Nota fiscal avulsa, código 1B.

(E) Cupom fiscal, código 2D.

Comentários

o enunciado quer o documento fiscal associado a registros relativos APENAS a SAÍDAS de produtos. Dentre os documentos fiscais que ensejam registro correspondente no C100 e seus filhos (o mais famoso é o C170), o único utilizado APENAS em operações de SAÍDAS é a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e modelo 65), por isso o gabarito da questão.

Analisando as outras assertivas da questão, todas são absurdas (nem existem tais documentos/modelos), com exceção da que menciona a Nota fiscal avulsa código 1B (essa

também deve gerar um registro correspondente no C100 e seus filhos), porém ela não é exclusiva para operações de saída.

Gabarito: B

O **Bloco D** é o bloco de registros dos dados relativos à emissão ou ao recebimento de documentos fiscais que acobertam as **prestações de serviços** de **comunicação**, **transporte intermunicipal e interestadual**.

O **Bloco E** possui os registros de **apuração do ICMS** e do IPI, o que inclui ajustes da apuração, apuração do ICMS Operação Própria, ICMS Substituição Tributária, etc.



Outros registros muito utilizados pela auditoria fiscal são o **registro E110** (bloco E, registro E110 – apuração do ICMS referentes às operações próprias) e **registro E210** (bloco E, registro E210 – apuração do ICMS de substituição tributária).

Esses são os registros que apresentem, efetivamente, os valores de ICMS e ICMS ST a serem recolhidos aos cofres públicos. No caso da apuração própria (registro E110), temos o valor de ICMS a ser recolhido pelo contribuinte (*campo VL_ICMS_RECOLHER*), resultantes da sistemática de débito (*campo VL_TOT_DEBITOS*) e crédito (*campo VL_TOT_CREDITOS*) do imposto. Além dos valores totais de débito e crédito de ICMS, no registro E110 entram também informações como estorno de créditos, ajustes a débito e a crédito, saldo credor a transportar para o período seguinte (quando aplicável), etc. Vejam, a título de exemplo, os campos presentes no **registro E110**:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E110"	C	004	-	O
02	VL_TOT_DEBITOS	Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"	N	-	02	O
03	VL_AJ_DEBITOS	Valor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal.	N	-	02	O
04	VL_TOT_AJ_DEBITOS	Valor total de "Ajustes a débito"	N	-	02	O
05	VL_ESTORNOS_CRED	Valor total de Ajustes "Estornos de créditos"	N	-	02	O
06	VL_TOT_CREDITOS	Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"	N	-	02	O
07	VL_AJ_CREDITOS	Valor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal.	N	-	02	O
08	VL_TOT_AJ_CREDITOS	Valor total de "Ajustes a crédito"	N	-	02	O
09	VL_ESTORNOS_DEB	Valor total de Ajustes "Estornos de Débitos"	N	-	02	O
10	VL_SLD_CREDOR_ANT	Valor total de "Saldo credor do período anterior"	N	-	02	O
11	VL_SLD_APURADO	Valor do saldo devedor apurado	N	-	02	O
12	VL_TOT_DED	Valor total de "Deduções"	N	-	02	O
13	VL_ICMS_RECOLHER	Valor total de "ICMS a recolher (11-12)	N	-	02	O
14	VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR	Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte"	N	-	02	O
15	DEB_ESP	Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.	N	-	02	O

Observações:
Nível hierárquico – 3 – registro obrigatório
Ocorrência – um por período

Vejam, também, os campos presentes no **registro E210**, que apresenta a apuração do ICMS Substituição Tributária (ICMS ST).

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E210"	C	004	-	O
02	IND_MOV_ST	Indicador de movimento: 0 – Sem operações com ST 1 – Com operações de ST	C	001	-	O
03	VL_SLD_CRED_ANT_ST	Valor do "Saldo credor de período anterior – Substituição Tributária"	N	-	02	O
04	VL_DEVOL_ST	Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias	N	-	02	O
05	VL_RESSARC_ST	Valor total do ICMS ST de ressarcimentos	N	-	02	O
06	VL_OUT_CRED_ST	Valor total de Ajustes "Outros créditos ST" e "Estorno de débitos ST"	N	-	02	O
07	VL_AJ_CREDITOS_ST	Valor total dos ajustes a crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal.	N	-	02	O
08	VL_RETENÇAO_ST	Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária	N	-	02	O
09	VL_OUT_DEB_ST	Valor Total dos ajustes "Outros débitos ST" " e "Estorno de créditos ST"	N	-	02	O
10	VL_AJ_DEBITOS_ST	Valor total dos ajustes a débito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal.	N	-	02	O
11	VL_SLD_DEV_ANT_ST	Valor total de Saldo devedor antes das deduções	N	-	02	O
12	VL_DEDUÇÕES_ST	Valor total dos ajustes "Deduções ST"	N	-	02	O
13	VL_ICMS_RECOL_ST	Imposto a recolher ST (11-12)	N	-	02	O
14	VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR	Saldo credor de ST a transportar para o período seguinte [(03+04+05+06+07+12)– (08+09+10)].	N	-	02	O
15	DEB_ESP_ST	Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.	N	-	02	O

Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – um por período

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O **Bloco G** (**CIAP**) tem como objetivo demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês (na proporção das saídas tributadas em relação ao total de saídas), decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado – a obrigatoriedade da escrituração do documento de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) no escopo da EFD se deu por meio do Ajuste SINIEF 02/2010 (na redação original, previa-se *documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos "C" ou "D"*; com a publicação do Ajuste SINIEF 05/2010, a redação passou simplesmente a *documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP*).



Quem instituiu o documento destinado ao controle de crédito de ICMS do ativo permanente foi o Ajuste SINIEF 08/97 (alterado pelos Ajustes 03/01 e 07/10). Reproduzimos, a seguir, alguns trechos importantes deste documento, com os comentários e destaques pertinentes.

Cláusula primeira: Fica instituído, para o contribuinte que adquirir bem para compor o ativo permanente, o documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, que deve ser utilizado nos modelos adiante indicados, conforme a data de aquisição do bem:

I - Modelos A e B anexos, destinados à apuração do valor da base do estorno de crédito e do total do estorno mensal do crédito, relativamente ao crédito apropriado nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, em sua redação original;

II - **Modelos C e D*** anexos, destinados à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, na redação dada pela Lei complementar nº 102, de 11 de julho de 2000.

III - Modelo previsto pela Escrituração Fiscal Digital - EFD, instituído por meio do Ajuste SINIEF 02/09, de 3 de abril de 2009, destinado à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, na redação dada pela Lei complementar nº 102, de 11 de julho de 2000.

§ 1º O documento fiscal relativo a bem do ativo permanente, além de sua escrituração nos livros próprios, será, também, escriturado no CIAP.

§ 2º A adoção dos modelos A ou B e C ou D será feita de acordo com o disposto na legislação de cada unidade federada.

§ 3º Poderá o contribuinte optar pelo modelo adotado pela unidade federada em que estiver localizada a sua matriz.

**destacamos os Modelos C e D por estarem presentes em alguns Editais.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Cláusula quarta: No CIAP **modelo C** o controle dos créditos de ICMS dos bens do ativo permanente será efetuado **englobadamente**, devendo a sua escrituração ser feita nas linhas, nos quadros e nas colunas próprias, da seguinte forma:

Observação do professor: *importante compreender que o CIAP modelo C é escriturado englobadamente, enquanto o CIAP modelo D é escriturado individualmente, como veremos adiante. As informações de linhas e colunas a seguir não devem ser lidas com intuito de memorização. Dê atenção à parte final, incisos V (apuração do crédito a ser efetivamente apropriado) e § 1º.*

I - Linha ANO: o exercício objeto de escrituração;

II - Linha NÚMERO: o número atribuído ao documento, que será sequencial por exercício, devendo ser reiniciada a numeração após o término do mesmo;

III - Quadro 1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: o nome, endereço, e inscrições estadual e federal do estabelecimento;

IV - Quadro 2 - DEMONSTRATIVO DA BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO:

a) colunas sob o título IDENTIFICAÇÃO DO BEM:

1. coluna NÚMERO OU CÓDIGO - atribuição do número ou código ao bem, a critério do contribuinte, consoante a ordem sequencial de entrada, seguido de dois algarismos indicando o exercício, findo o qual deve ser reiniciada a numeração;

2. coluna DATA - a data da ocorrência de qualquer movimentação do bem, tais como, aquisição, transferência, alienação, baixa pelo decurso do prazo de 4 (quatro) anos de utilização;

3. coluna NOTA FISCAL - o número do documento fiscal relativo à aquisição ou outra ocorrência;

4. coluna DESCRIÇÃO RESUMIDA - a identificação do bem, de forma sucinta;

b) colunas sob o título VALOR DO ICMS:

1. coluna ENTRADA (CRÉDITO PASSÍVEL DE APROPRIAÇÃO) - o valor do imposto, passível de apropriação, relativo à aquisição, acrescido, quando for o caso, do ICMS correspondente ao serviço de transporte e ao diferencial de alíquotas, vinculados à aquisição do bem;

2. coluna SAÍDA, BAIXA OU PERDA - o valor correspondente ao imposto, passível de apropriação, relativo à aquisição do bem, anteriormente escriturado na coluna ENTRADA (CRÉDITO PASSÍVEL DE APROPRIAÇÃO), quando ocorrer a alienação, a transferência, o perecimento, o extravio ou a deterioração do referido bem, ou, ainda, quando houver completado o quadriênio de sua utilização;

3. coluna SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO) - o somatório da coluna ENTRADA, subtraindo-se desse o somatório da coluna SAÍDA, BAIXA OU PERDA, cujo resultado, no final do período de apuração, serve de base para o cálculo do crédito a ser apropriado;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

V - Quadro 3 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EFETIVAMENTE APROPRIADO:

a) coluna MÊS - o mês objeto de escrituração, caso o período de apuração seja mensal;

b) colunas sob o título OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (SAÍDAS):

1. coluna 1 - TRIBUTADAS E EXPORTAÇÃO - o valor das saídas (operações e prestações) tributadas e de exportação escrituradas no mês;

2. coluna 2 - TOTAL DAS SAÍDAS - o valor total das operações e prestações de saídas escrituradas pelo contribuinte no mês;

c) coluna 3 - COEFICIENTE DE CREDITAMENTO - o índice de participação das saídas e prestações tributadas e de exportação no total das saídas e prestações escrituradas no mês, encontrado mediante a divisão do valor das saídas e prestações tributadas e de exportação (item 1 da alínea anterior) pelo valor total das saídas e prestações (item 2 da alínea anterior), considerando-se, no mínimo, 4 (quatro) casas decimais;

d) coluna 4 - SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO) - valor base do crédito a ser apropriado mensalmente, transcrito da coluna com o mesmo nome do quadro DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO A SER APROPRIADO;

e) coluna 5 - FRAÇÃO MENSAL - o quociente de 1/48 (um quarenta e oito avos) caso o período de apuração seja mensal;

f) coluna 6 - CRÉDITO A SER APROPRIADO - o valor do crédito a ser apropriado é encontrado mediante a multiplicação do coeficiente de creditamento (alínea "c" deste inciso), pelo saldo acumulado (alínea "d" deste inciso) e pela fração mensal (alínea "e" deste inciso), cujo resultado deve ser escriturado na forma prevista na legislação de cada unidade da Federação.

Crédito a ser apropriado = coef. de creditamento x saldo acumulado x fração mensal

§ 1º Na escrituração do CIAP modelo C deverão ser observadas, ainda, as seguintes disposições:

I -O **saldo acumulado não sofrerá redução em função da apropriação mensal do crédito**, somente se alterando com nova aquisição ou na ocorrência de alienação, transferência, perecimento, extravio, deterioração, baixa ou outra movimentação de bem;

II - **Quando o período de apuração do imposto for diferente do mensal, o quociente de 1/48 (um quarenta e oito avos) deverá ser ajustado**, efetuando-se as adaptações necessárias nas colunas MÊS e FRAÇÃO MENSAL do quadro 3;

III - na utilização do sistema eletrônico de processamento de dados, o quadro 3 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EFETIVAMENTE APROPRIADO poderá ser apresentado apenas na última folha do CIAP do período de apuração.

§ 2º As folhas do CIAP modelo C relativas a cada exercício serão enfeixadas, encadernadas e autenticadas até o último dia do mês de fevereiro do ano subsequentes, salvo quando a legislação da unidade federada permitir a manutenção dos dados em meio magnético.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Cláusula quinta: No CIAP **modelo D** o controle dos créditos de ICMS dos bens do ativo permanente será efetuado **individualmente**, devendo a sua escrituração ser feita nas linhas, nos campos, nos quadros e nas colunas próprias, da seguinte forma:

Observação do professor: *importante compreender que o CIAP modelo D é escriturado individualmente. As informações de linhas e colunas a seguir não devem ser lidas com intuito de memorização. Dê atenção à parte final, incisos VI (apropriação mensal do crédito) e §§ 1º e 2º.*

I - Campo Nº DE ORDEM: o número atribuído ao documento, que será sequencial por bem;

II - Quadro 1 - IDENTIFICAÇÃO: destina-se à identificação do contribuinte e do bem, contendo os seguintes campos:

a) CONTRIBUINTE: o nome do contribuinte;

b) INSCRIÇÃO: o número da inscrição estadual do estabelecimento;

c) BEM: a descrição do bem, modelo, números da série e da plaqueta de identificação, se houver;

III - Quadro 2 - ENTRADA: as informações fiscais relativas à entrada do bem, contendo os seguintes campos:

a) FORNECEDOR: o nome do fornecedor;

b) Nº DA NOTA FISCAL: o número do documento fiscal relativo à entrada do bem;

c) Nº DO LRE: o número do livro Registro de Entradas em que foi escriturado o documento fiscal;

d) FOLHA DO LRE: o número da folha do livro Registro de Entradas em que foi escriturado o documento fiscal;

e) DATA DA ENTRADA: a data da entrada do bem no estabelecimento do contribuinte;

f) VALOR DO ICMS: o valor do imposto relativo à aquisição, acrescido, quando for o caso, do ICMS correspondente ao serviço de transporte e ao diferencial de alíquotas, vinculados à aquisição do bem;

IV - Quadro 3 - SAÍDA: as informações fiscais relativas à saída do bem, contendo os seguintes campos:

a) Nº DA NOTA FISCAL: o número do documento fiscal relativo à saída do bem;

b) MODELO: o modelo do documento fiscal relativo à saída do bem;

c) DATA DA SAÍDA: a data da saída do bem do estabelecimento do contribuinte;

V - Quadro 4 - PERDA: as informações relativas à ocorrência de perecimento, extravio, deterioração do bem, ou, ainda, outra situação estabelecida na legislação de cada unidade da Federação, contendo os seguintes campos:

a) o tipo de evento ocorrido, com descrição sumária do mesmo;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b) a data da ocorrência do evento;

VI - Quadro 5 - **APROPRIAÇÃO MENSAL DO CRÉDITO**: destina-se à escrituração, nas colunas sob os títulos correspondentes do 1º ao 4º ano, do crédito a ser apropriado proporcionalmente à relação entre as saídas e prestações tributadas e de exportação e o total das saídas e prestações escrituradas no mês, contendo os seguintes campos:

a) MÊS: o mês objeto de escrituração, caso o período de apuração seja mensal;

b) FATOR: o fator mensal será igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre a soma das saídas e prestações tributadas e de exportação e o total das saídas e prestações escrituradas no mês;

c) VALOR: o **valor do crédito a ser apropriado**, que será obtido pela **multiplicação do fator pelo valor do imposto de que trata a alínea "f" do inciso III** (valor do ICMS).

§ 1º Quando o **período de apuração do imposto for diferente do mensal**, o **FATOR** de 1/48 (um quarenta e oito avos) **deverá ser ajustado**, sendo efetuadas as adaptações necessárias no quadro 5 - APROPRIAÇÃO MENSAL DO CRÉDITO.

§ 2º O **CIAP modelo D**, deverá ser **mantido à disposição do fisco**, conforme previsto na legislação de cada unidade federada.

Observação do professor: *reproduzimos, a seguir, leiaute dos modelos C e D do CIAP.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Ajuste SINIEF 03/01

CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE (CIAP) MODELO C

ANO 2006
Nº 1

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Nome: Empresa Alpha	CNPJ nº: 00.000.000/0001-00	Inscrição Estadual nº: 00.000.000
Endereço: x x x x x	Bairro: x x x x x	Município: x x x x x

2 – DEMONSTRATIVO DA BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO						
IDENTIFICAÇÃO DO BEM				VALOR DO ICMS		
Nº OU CÓDIGO	DATA	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO RESUMIDA	ENTRADA (CRÉDITO PASSÍVEL DE APROPRIAÇÃO)	SAÍDA, BAIXA OU PERDA (DEDUÇÃO DE CRÉDITO)	SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO)
0009	9-5-2006	246	Equipamento "E"	1.000,00		1.000,00

3 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EFETIVAMENTE APROPRIADO						
MÊS	OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (SAÍDAS)		COEFICIENTE DE CREDITAMENTO (3 = 1 : 2)	SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO) (4)	FRAÇÃO MENSAL (5)	CRÉDITO A SER APROPRIADO (6 = 3 x 4 x 5)
	TRIBUTADAS E EXPORTAÇÃO (1)	TOTAL DAS SAÍDA (2)				
Janeiro	100.000,00	160.000,00	0,625	1.000,00	1/48	13,02
Fevereiro					1/48	
Março					1/48	
Abril					1/48	
Maio					1/48	
Junho					1/48	
Julho					1/48	
Agosto					1/48	
Setembro					1/48	
Outubro					1/48	
Novembro					1/48	
Dezembro					1/48	

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE (CIAP) MODELO D	Nº de ordem 1

1. IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte Empresa Alpha	Inscrição 00.0000.00000
Bem Equipamento "X"	

2. ENTRADA

Fornecedor Empresa Beta			Nº da Nota Fiscal 245
Nº do LRE 2	Folha do LRE 25	Data da Entrada 8-5-2006	Valor do Imposto R$ 500,00

3. SAÍDA

Nº da Nota Fiscal	Modelo	Data da Saída

4. PERDA OU BAIXA

Tipo do Evento	Data

5. APROPRIAÇÃO MENSAL DE CRÉDITO

1º ANO			2º ANO			3º ANO			4º ANO		
Mês	Fator	Valor	Mês	Fator	Valor	Mês	Fator	Valor	Mês	Fator	Valor
05/06	0,12942	R$ 6,47									

O

Finalizado o estudo do Bloco G (CIAP), retomaremos a exposição dos blocos constantes da EFD.

Bloco H (Inventário Físico) destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

Os **Blocos K** (Controle da Produção e do Estoque) se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores.

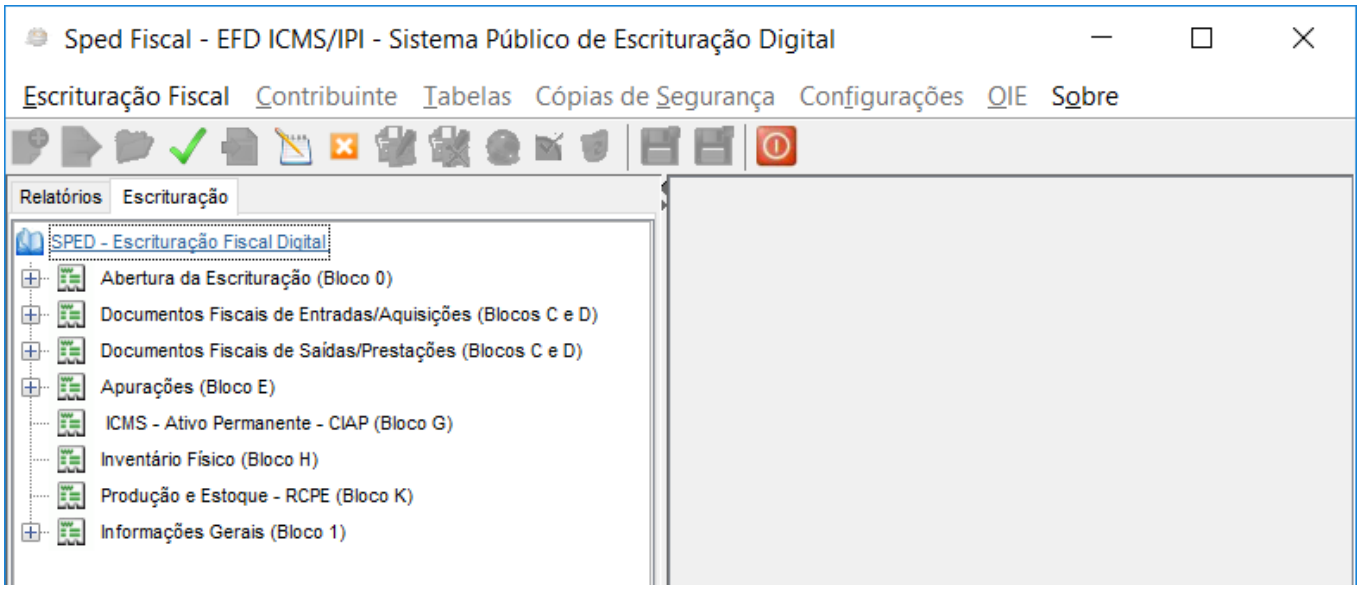
02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O **Bloco 1** contém o registro de informações diversas exigidas pelo fisco (outras informações).

O **Bloco 9** representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações.

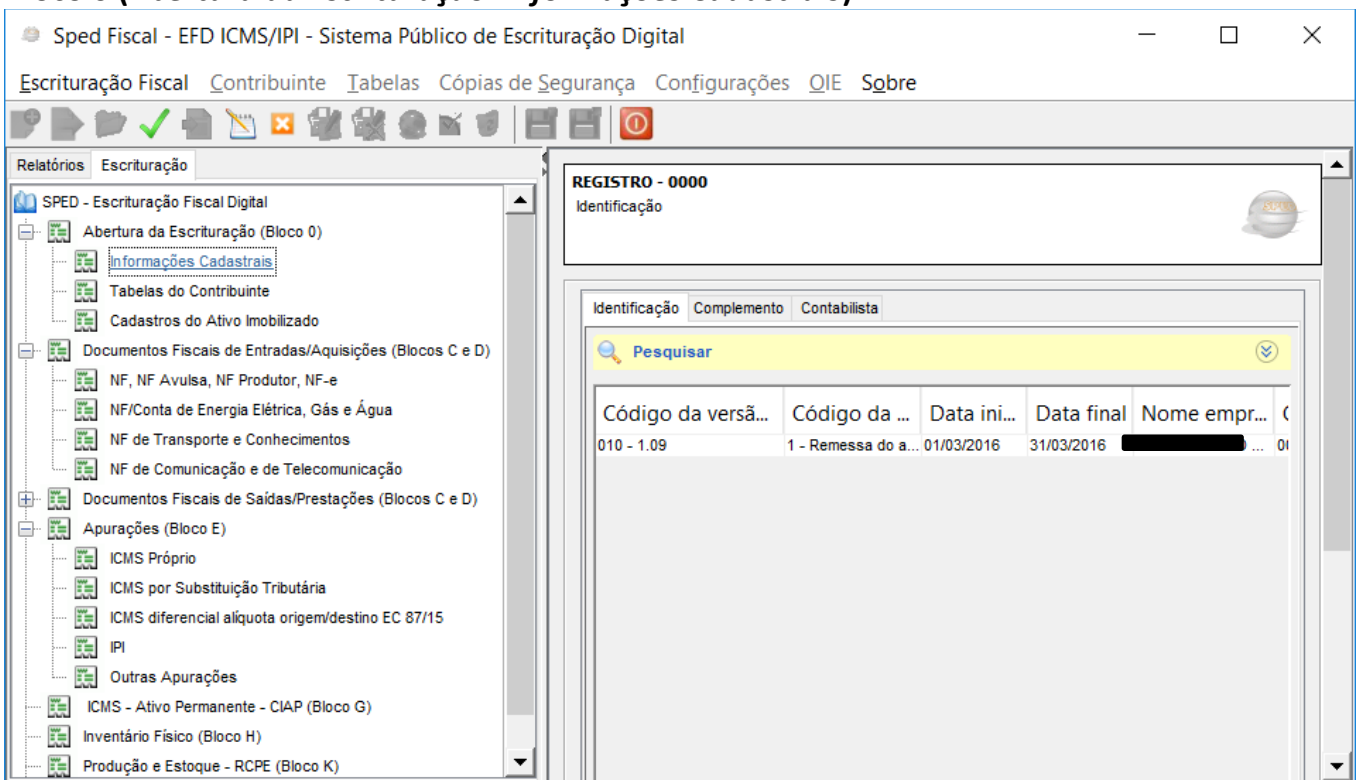
Para facilitar a visualização e o entendimento do esquema de blocos e registros integrantes da EFD-ICMS/IPI, apresentamos na sequência – ***a título ilustrativo*** – imagens extraídas do Programa Validador do SPED (*as imagens abaixo se referem a uma escrituração real, de contribuinte do ICMS, relativa ao exercício de 2016, motivo pelo qual nem todos os blocos da tabela acima se encontram escriturados*):

Tela inicial:

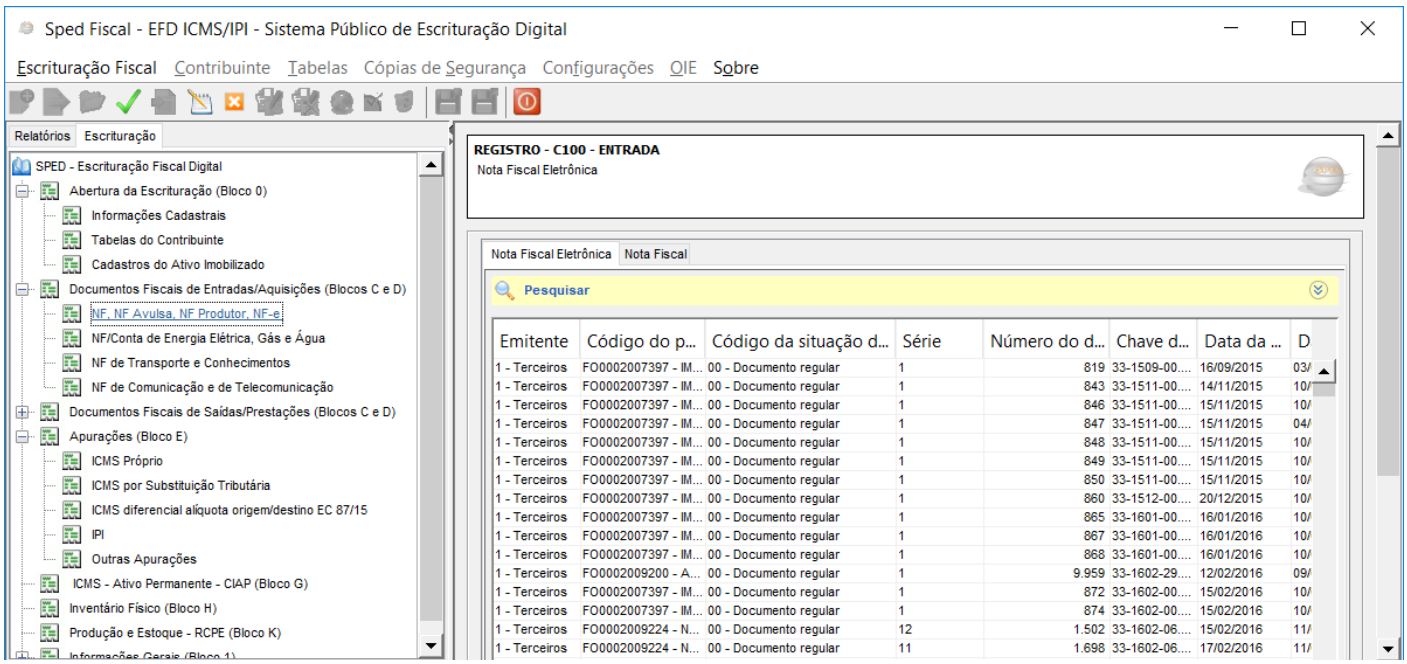


02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Bloco 0 (*Abertura da Escrituração>Informações Cadastrais*):

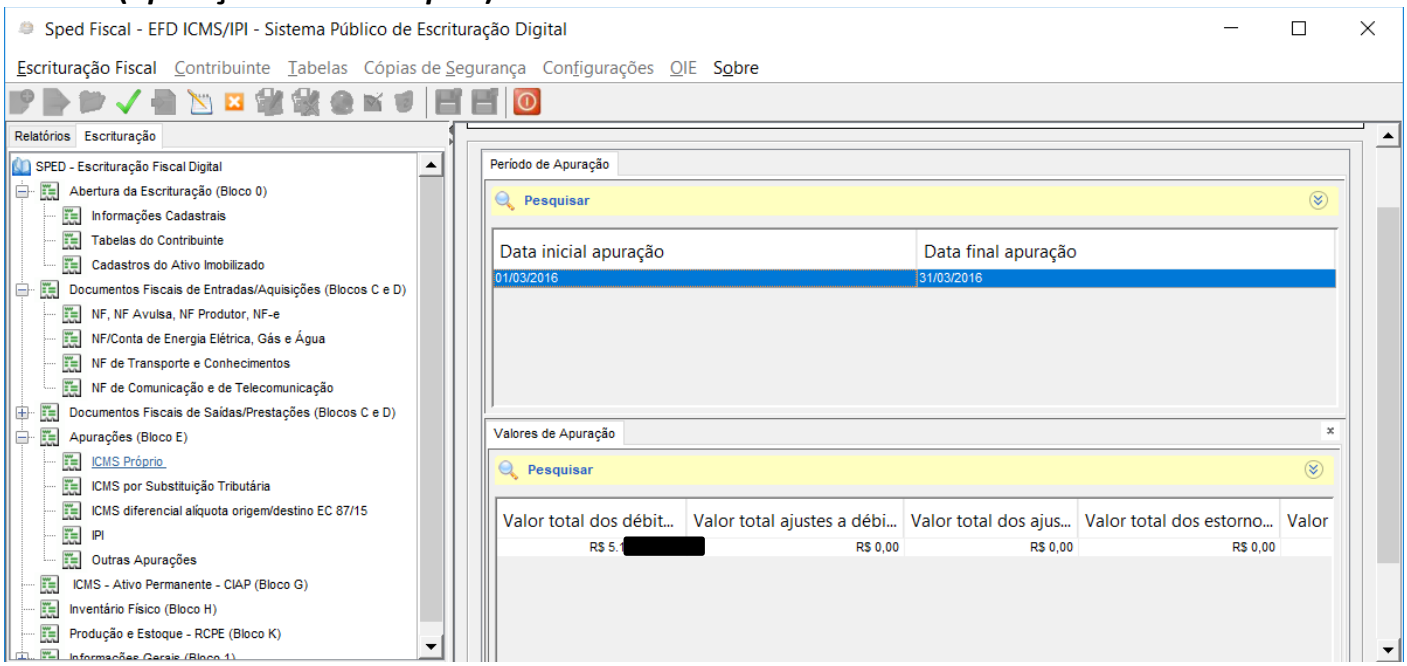


Blocos C e D (*Documentos de entrada>NF, NF Avulsa, NF Produtor, NF-e*):



02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Bloco E (*Apurações>ICMS Próprio*)



HORA DE PRATICAR!

(SEFAZ SC – 2018) O arquivo digital EFD ICMS/IPI é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. O Bloco H tem por objetivo a reunião de informações relativas a

(A) abertura do arquivo, identificação das entidades, contabilistas e participantes e outras referências.

(B) divulgação do inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

(C) emissão ou recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual.

(D) apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

(E) emissão ou recebimento de documentos fiscais referentes às entradas e saídas de mercadorias.

Comentários

Como vimos acima, o bloco H (Inventário Físico) destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Gabarito, portanto, letra B. Vejamos as demais assertivas:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A: assertiva refere-se ao bloco 0.

C: refere-se ao bloco D.

D: bloco E.

E: bloco C.

Gabarito: B

Ajuste SINIEF 2/2009

Vimos, no decorrer do tópico anterior, várias informações presentes no texto do Ajuste SINIEF 2/2009. Nesse momento, apresentemos alguns trechos do documento para reforçar a fixação do conteúdo.

DA INSTITUIÇÃO DA EFD

Cláusula primeira Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD, para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

§ 1º A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

§ 2º Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, as informações a que se refere o § 1º serão prestadas em arquivo digital com assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

§ 3º O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração do:

I - Livro Registro de Entradas;

II - Livro Registro de Saídas;

III - Livro Registro de Inventário;

IV - Livro Registro de Apuração do IPI;

V - Livro Registro de Apuração do ICMS;

VI - documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP.

VI - documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos “C” ou “D”.

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.

Cláusula segunda Fica vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração dos livros e do documento mencionados no § 3º da cláusula primeira em discordância com o disposto neste ajuste.

DA OBRIGATORIEDADE

Cláusula terceira A EFD será obrigatória, a partir de **1º de janeiro de 2009**, para todos os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

§ 1º Mediante celebração de Protocolo ICMS, as administrações tributárias das unidades federadas e da RFB poderão:

I - dispensar a obrigatoriedade de que trata o caput para alguns contribuintes, conjunto de contribuintes ou setores econômicos; ou

II - indicar os contribuintes obrigados à EFD, tornando a utilização facultativa aos demais.

§ 2º O contribuinte que não esteja obrigado à EFD poderá optar por utilizá-la, de forma irretratável, mediante requerimento dirigido às administrações tributárias das unidades federadas.

§ 3º A dispensa concedida nos termos do § 1º poderá ser revogada a qualquer tempo por ato administrativo da unidade federada em que o estabelecimento estiver inscrito.

§ 4º No caso de fusão, incorporação ou cisão, a obrigatoriedade de que trata o caput se estende à empresa incorporadora, cindida ou resultante da cisão ou fusão.

§ 5º A escrituração do documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, será obrigatória a partir de **1º de janeiro de 2011**.

§ 6º A obrigatoriedade estabelecida no caput desta cláusula aplica-se a todos os estabelecimentos do contribuinte situados no âmbito da unidade federada.

§ 7º A escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque será **obrigatória na EFD a partir**:

I - para os estabelecimentos industriais pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 (CONFORME TABELA A SEGUIR):

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

01/01/2017	restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
01/01/2019	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE
01/01/2020	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 e 30 da CNAE
01/01/2023	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE
01/01/2024	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31 e 32 da CNAE
01/01/2025	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 19, 20, 21, 24 e 25 da CNAE

II - de 1º de janeiro de 2018, restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$78.000.000,00, com escrituração completa conforme escalonamento a ser definido;

III – de 1º de janeiro de 2019, restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial, com escrituração completa conforme escalonamento a ser definido, observado o disposto no § 14.

§ 8º Para fins do Bloco K da EFD, estabelecimento industrial é aquele que possui qualquer dos processos que caracterizam uma industrialização, segundo a legislação de ICMS e de IPI, e cujos produtos resultantes sejam tributados pelo ICMS ou IPI, mesmo que de alíquota zero ou isento.

(...)



(SEFAZ AP / 2022) Quanto à Escrituração Fiscal Digital para uso pelos contribuintes do ICMS, e, em especial, quanto ao bloco K, que substitui o registro de controle da produção e do estoque, o Ajuste SINIEF 2/2009 estipulou um cronograma de adesão. Segundo tal agenda, em estabelecimentos industriais pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a

R$ 300.000.000,00, a escrituração completa do bloco K é obrigatória na EFD, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE, a partir de primeiro de janeiro de

(A) 2019.

(B) 2020.

(C) 2021.

(D) 2022.

(E) 2023.

Comentários:

Conforme tabela vista acima, a obrigatoriedade de escrituração do bloco K (Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque) na EFD, para estabelecimentos industriais com faturamento igual ou superior a R$ 300.000.000, classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE, iniciou-se em **01/01/2019**.

Gabarito, portanto, **letra A**.

DA PRESTAÇÃO E GUARDA DAS INFORMAÇÕES

Cláusula quarta O arquivo digital da EFD será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações:

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços;

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros;

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento, também deverá ser informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal.

§ 3º As informações deverão ser prestadas sob o enfoque do declarante.

§ 4º A critério da unidade federada, informações relativas a operações ou prestações internas que já tenham sido transmitidas para a Administração Tributária por meio de documentos fiscais eletrônicos, poderão ser dispensadas no arquivo digital referido no caput desta cláusula.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Cláusula quinta Compete à administração tributária da unidade federada a atribuição de perfil a estabelecimento localizado em seu território, para que este elabore o arquivo digital de acordo com o leiaute correspondente, definido em Ato COTEPE.

Parágrafo único. Quando a unidade federada não atribuir um perfil ao estabelecimento, o contribuinte deverá obedecer ao leiaute relativo ao perfil "A".

Cláusula sexta O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento, seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro qualquer, deverá prestar as informações relativas à EFD em arquivo digital individualizado por estabelecimento, ainda que a apuração dos impostos ou a escrituração contábil seja efetuada de forma centralizada.

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos estabelecimentos localizados na mesma unidade federada quando houver disposição em Convênio, Protocolo ou Ajuste que preveja inscrição centralizada.

§ 2º A administração tributária das unidades federadas poderá criar outras exceções mediante Ato COTEPE ou regime especial.

Cláusula sétima O contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da EFD previsto neste ajuste, observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação para a guarda dos documentos fiscais.

Parágrafo único. A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazos estabelecidos pela legislação aplicável.



(SEFAZ SC / 2018) Considerando as informações I a IV relativas à

I. entrada e saída de mercadorias e aos serviços prestados e tomados, incluindo as descrições dos respectivos itens.

II. quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao contribuinte.

III. produção de produtos em processo e produtos acabados, e respectivos consumos de insumos e ao estoque escriturado.

IV. qualquer situação de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento.

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI, referente a um período mensal declarado pelo contribuinte, ao ser transmitido deverá informar o que consta de

(A) I e III apenas.

(B) I, II e IV apenas.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

(C) II e III, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Comentários

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês civil, inclusive.

Considera-se totalidade das informações:

1 - As relativas às **entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e tomados**, **incluindo a descrição dos itens** de mercadorias, produtos e serviços – **[item I correto]**.

2 - As relativas à **quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação**, **em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte** declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de terceiros de posse do informante – **[item II correto]**;

3 - As relativas à **produção de produtos em processo e produtos acabados e respectivos consumos de insumos**, tanto no estabelecimento do contribuinte quanto em estabelecimento de terceiro, **bem como o estoque escriturado** – **[item III correto]**;

4 - **Qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, no processo produtivo, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos** de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.

Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, **tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento, também deverá ser informada no arquivo digital**, indicando-se o respectivo dispositivo legal – **[item IV correto]**.

Portanto, todos os itens encontram-se corretos.

Gabarito: E.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

Apresentaremos, neste tópico, conceitos básicos da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), retirados do Manual de Orientações ao Contribuinte, com nossos grifos:

Considerações Iniciais

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é desenvolvida de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.

Para instituir a NF-e foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05, pelos Estados, Distrito Federal e União, juntamente com a legislação complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005. Ambas as legislações sofreram modificações e atualizações, resultado da evolução ocorrida desde o início da fase de massificação.

Objetivos do Projeto

O Projeto NF-e teve como **objetivo** a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, identificado pelo modelo 55, visando a substituir a sistemática de emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com **validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente**, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e **permitindo**, ao mesmo tempo, o **acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco**.

O final do processo de implantação das diversas obrigatoriedades de uso da NF-e com alcance nacional, em dezembro de 2010, marcou o fim do Projeto, e a NF-e assumiu o status de um sistema nacional de documento fiscal eletrônico, compartilhado entre as unidades da Federação e a Receita Federal do Brasil.

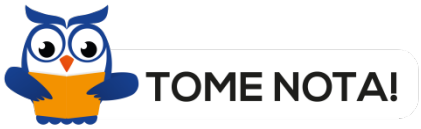
(...)

Posteriormente, a critério de cada unidade federada, foi introduzida a possibilidade de substituir-se a sistemática da nota fiscal modelo 2 e dos cupons fiscais. Nesta última situação a NF-e é identificada pelo **modelo 65** e chamada especificamente de **Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor Final - NFC-e**.

Ao longo deste documento o acrônimo NF-e é utilizado para todas as situações que se aplicam indistintamente a ambos os modelos de NF-e (55 e 65). Sempre que é necessário identificar um dos dois modelos em particular, a diferenciação é feita pela expressão respectiva: NF-e modelo 55 ou NF-e modelo 65.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Conceito da NF-e



A **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** é um **documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, no campo de incidência do ICMS, cuja validade jurídica é garantida por duas condições necessárias**: a **assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte**, antes da ocorrência do fato gerador.

A NF-e é utilizada pelos contribuintes do ICMS e do IPI em substituição aos antigos documentos fiscais "em papel": nota fiscal modelo 1/1A e nota fiscal do produtor (modelo 4).

Os conceitos acima são MUITO IMPORTANTES, além de extensos. Para ajudá-los com a compreensão e memorização, vamos destrinchar cada parte no detalhe:

- **Existência exclusivamente digital**: não existe nada em papel relacionado à NF-e. Trata-se de um arquivo digital no padrão XML. No universo da NF-e, única coisa que deve ser impressa (em papel, portanto) é o seu documento auxiliar, chamado de DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica);
- **Emitido e armazenado eletronicamente**: tanto a emissão quanto o armazenamento (ou guarda) do arquivo digital são de responsabilidade do contribuinte emissor do documento fiscal (não há que se falar, portanto, em armazenamento pela administração tributária). Para a emissão, é preciso observar várias formalidades que serão detalhadas mais à frente na aula.
- Com intuito de **documentar uma operação de circulação de mercadorias OU prestação de serviços** que esteja no campo de incidência do ICMS: a NF-e é utilizada para acobertar tanto operações de circulação de mercadorias quanto prestação de serviços que estejam no campo de incidência do ICMS (energia elétrica, transportes interestadual e intermunicipal etc.). Para acobertar prestação de serviços que estejam no campo de incidência do ISSQN, deve-se utilizar a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
- Cuja **validade jurídica** é **garantida** pela **assinatura digital do emitente** e a **Autorização de Uso** fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte: para que a NF-e seja válida, é preciso que esteja assinada digitalmente pelo emitente (a NF-e deverá ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela ICP-Brasil, o que garante a autoria do documento digital) e tenha o uso autorizado pelo fisco da UF do emitente – a autorização é concedida após análise prévia de alguns requisitos formais, sobre os quais falaremos mais detalhes ao longo da aula.
- **Antes da ocorrência do fato gerador**: assim como na antiga sistemática em papel, todas as formalidades exigidas para emissão da NF-e devem ocorrer previamente à ocorrência do fato gerador – por exemplo, antes da circulação da mercadoria em questão.
- **Em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4**: a legislação nacional permite que a NF-e substitua apenas a chamada nota fiscal modelo 1 / 1A,

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

que é utilizada, em regra, para documentar transações comerciais com mercadorias entre pessoas jurídicas e a Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. Não se destina a substituir os outros modelos de documentos fiscais existentes na legislação como, por exemplo, a Nota Fiscal a Consumidor (modelo 2) ou o Cupom Fiscal.



A **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e** – é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as **operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica)em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente**.

A NFC-e substitui a nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2, e o cupom fiscal emitido por ECF. Portanto é utilizada na venda a consumidor final.

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e visa oferecer uma nova alternativa totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo, reduzindo custos de obrigações acessórias aos contribuintes, ao mesmo tempo que possibilita o aprimoramento do controle fiscal pelas Administrações Tributárias. Possibilita ao consumidor a conferência da validade e autenticidade do documento fiscal recebido, como também propõe o estabelecimento de um padrão nacional de documento fiscal eletrônico, baseado nos padrões técnicos de sucesso da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55, todavia adequado às particularidades do varejo.

Descrição Simplificada do Modelo Operacional

A empresa emissora de NF-e gera um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, transformando este arquivo em um documento eletrônico nos termos da legislação brasileira de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico será transmitido pela Internet para a Secretaria de Fazenda, Finanças ou Tributação da unidade federada de jurisdição do contribuinte emitente, a qual, após verificar a integridade formal, devolverá um protocolo de recebimento denominado "Autorização de Uso", sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria, ressalvados os casos previstos na legislação para a hipótese de haver problemas técnicos na comunicação do contribuinte com a Receita.

Após a Autorização de Uso, que transforma o documento eletrônico no Documento Fiscal denominado Nota Fiscal Eletrônica, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que conheçam a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido para:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas com modelo 55;
- no caso de uma operação interestadual, a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação; e,
- quando aplicável, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização, tais como a SUFRAMA, por exemplo.



Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulada **DANFE** (**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**), geralmente em papel comum, em única via. O DANFE conterá impressos, em destaque:

- a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C, para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários; e
- o protocolo de autorização de uso.

O DANFE não é nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar, através das páginas da Secretaria de Fazenda Estadual ou da Receita Federal do Brasil, **a efetiva existência de uma NF-e que tenha tido seu uso regularmente autorizado**.

O sistema NF-e implementa o conceito de "evento", que é o registro de uma ação ou situação relacionada com a nota fiscal, que ocorreu após a autorização de uso, como o registro de uma carta de correção eletrônica, por exemplo.



A NF-e é um documento fiscal de existência eletrônica, ou seja, o documento que recebemos ao realizarmos uma compra não é a NF-e, propriamente, mas sim o Documento Auxiliar da NF-e (DANFE), que possui apenas algumas informações importantes. A NF-e, na realidade, é um arquivo no formato XML.

Ajuste SINIEF 07/05

O Ajuste SINIEF 07/05, atualizado por uma série de ajustes posteriores, institui a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

Apresentaremos, a seguir, alguns dos dispositivos mais importantes do Ajuste, que já apareceram em provas, com os comentários e destaques pertinentes.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> **Cláusula primeira**: *Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em substituição:*
>
> *I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;*
>
> *II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.*
>
> *§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.*

Até esse ponto do Ajuste, nenhuma novidade em relação ao que já vimos. Reparem que quem substitui os antigos documentos fiscais (modelo 1 ou 1-A, modelo 4, etc.) é a NF-e (modelo 55) – não confunda com o DANFE, que é mero documento auxiliar.

O trecho abaixo foi incluído pelo Ajuste SINIEF 17/2022 (Publicado em 06.07.22).

> *§ 1º-A A assinatura eletrônica qualificada, referida neste ajuste, deve pertencer:*
>
> *I - ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - do contribuinte ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - de qualquer um dos estabelecimentos do contribuinte;*
>
> *II - à respectiva administração tributária no caso do § 7º da cláusula terceira; ou*
>
> *III - a Provedor de Serviços de Pedido de Autorização de Uso contratado pelo contribuinte, nos termos do Ajuste SINIEF nº 9, de 7 de abril de 2022.*

O trecho abaixo foi incluído pelo Ajuste SINIEF 58/2022 (Publicado em 14.12.22).

> *§ 1º-B As NF-e emitidas conforme os procedimentos previstos no Ajuste SINIEF nº 9, de 7 de abril de 2022, terão sua validade jurídica, autoria, autenticidade e não-repúdio garantido pela assinatura avançada do contribuinte, realizada pela chave privada fornecida pela administração tributária, assinatura eletrônica qualificada do Provedor de Assinatura e Autorização de Documentos Fiscais Eletrônicos – PAA –e pela autorização de uso por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.*

O parágrafo 2º, abaixo reproduzido, constava na redação original do Ajuste.

> *§ 2º Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Protocolo ICMS, o qual será dispensado:*
>
> *I - na hipótese de contribuinte inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada;*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> *II - a partir de 1º de dezembro de 2010.*

Vejam que a redação do Ajuste traduzia a realidade anterior ao ano de 2010. Nesse sentido, coube aos Estados estabelecer a obrigatoriedade da NF-e para seus contribuintes. Tal **obrigatoriedade deveria ser fixada mediante Protocolo**, dispensado quando o contribuinte fosse inscrito no cadastro de apenas uma UF e após o ano de 2010.

> *§ 3º Para fixação da obrigatoriedade de que trata o protocolo previsto no § 2º, as unidades federadas poderão utilizar critérios relacionados à receita de vendas e serviços dos contribuintes, atividade econômica ou natureza da operação por eles exercida.*
>
> *§ 5º A NF-e poderá ser utilizada em substituição à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, somente pelos contribuintes que possuem Inscrição Estadual.*

A obrigatoriedade da NF-e se deu em "ondas", seguindo diversos critérios, como por exemplo: receita de vendas/serviços e atividade econômica do contribuinte.

> ***Cláusula segunda:*** *Para emissão da NF-e, o contribuinte deverá estar previamente credenciado na unidade federada em cujo cadastro de contribuinte do ICMS estiver inscrito.*
>
> *§ 1º O contribuinte credenciado para emissão de NF-e deverá observar, no que couber, as disposições relativas à emissão de documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados, constantes dos Convênios ICMS 57/95 e 58/95, ambos de 28 de junho de 1995 e legislação superveniente.*

Por motivos técnicos, os contribuintes que passaram a emitir a NF-e em substituição aos antigos documentos "em papel" precisavam estar credenciados nas UF em cujo cadastro de contribuintes estivessem inscritas (*exemplo: contribuinte inscrito no cadastro de ICMS do Rio de Janeiro deveria se credenciar junto ao Rio de Janeiro*).

O SEPD (sistema eletrônico de processamento de dados), mencionado no parágrafo primeiro da cláusula segunda, foi uma sistemática intermediária entre a emissão de documentos fiscais em papel e sua emissão na forma (exclusivamente) eletrônica. Nesse contexto, o contribuinte que fosse credenciado junto a sua UF de cadastro para emissão da NF-e deveria observar – no que coubesse – as disposições relativas à emissão de documentos fiscais na sistemática do SEPD. É claro que nem todas as disposições relativas ao SEPD se aplicavam ao modelo da nota fiscal eletrônica.

Há que se observar que o Convênio 57/95, que instituiu o SEPD, previa exceções para determinados tipos de contribuintes, como é o caso do MEI – Microempreendedor individual, no sentido de que esses excepcionados não precisavam seguir sua sistemática.

> *§ 2º- O credenciamento a que se refere o caput poderá ser:*
>
> *I - voluntário, quando solicitado pelo contribuinte;*
>
> *II - de ofício, quando efetuado pela Administração Tributária.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O parágrafo segundo da cláusula segunda nos ensina que o credenciamento necessário para emissão da NF-e nem sempre ficou a critério do próprio contribuinte (ou seja, nem sempre foi voluntário), sendo previsto o credenciamento de ofício (obrigatório), efetuado pela Administração Tributária (o fisco estadual de competência).

> *§ 3º É vedada a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A ou da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, por contribuinte credenciado à emissão de NF-e, exceto quando a legislação estadual assim permitir.*

Fechando a cláusula segunda, o parágrafo terceiro nos ensina que, uma vez credenciado a emitir a NF-e, a regra era a proibição da emissão dos documentos fiscais nos modelos antigos. Esta regra comportava exceções, a serem previstas nas legislações estaduais correspondentes.

> ***Cláusula terceira*** *A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no MOC[2], por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte, observadas as seguintes formalidades:*
>
> *I - o arquivo digital da NF-e deverá ser elaborado no* ***padrão XML*** *(Extensible Markup Language);*
>
> *II - a* ***numeração*** *da NF-e será* ***sequencial*** *de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;*
>
> *III - a NF-e deverá conter um "código numérico", gerado pelo emitente, que comporá a "chave de acesso" de identificação da NF-e, juntamente com o CNPJ ou CPF do emitente, número e série da NF-e.*
>
> *IV - a NF-e deverá ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o nº do CPF ou CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital;*
>
> *V - a identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá conter o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;*
>
> *(...)*

Assim como o arquivo do SPED/EFD, **a NF-e deve observar um leiaute padrão**, estabelecido no Manual de Orientações ao Contribuinte (MOC), podendo ser utilizado tanto software desenvolvido pelo próprio contribuinte quanto uma solução adquirida no mercado.

Vejamos uma assertiva de uma questão sobre esse tema:

O **arquivo da NF-e é no formato XML** (*extensible markup language*).

---

[2] Ato COTEPE publicará o "Manual de Orientação do Contribuinte - MOC", disciplinando a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de NF-e.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A numeração da NF-e deve ser sequencial, por estabelecimento e por série. Isso significa que cada estabelecimento de um mesmo contribuinte deve seguir, necessariamente, uma ordem numérica ao emitir suas NF-e, não sendo permitido nenhuma lacuna numérica. O contribuinte pode utilizar séries distintas (*série 1, série 2, etc.*), hipótese em que a ordem numérica deve ocorrer dentro de cada série (*exemplo: Contribuinte A / Estabelecimento X / Série **1**: 1 a 999.999.999; Contribuinte A / Estabelecimento X / Série **2**: 1 a 999.999.999*).

O código numérico de cada NF-e comporá o código (ou chave) de acesso, juntamente com outras informações importantes. O código numérico é uma chave de segurança a ser gerada pelo emissor, e que não se confunde com o número da NF-e. A chave de acesso é o "DNA" do documento fiscal eletrônico. Até a versão 1.10 do layout da NF-e, a Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica foi representada por uma sequência de 44 caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	02	03	09	09	01

A partir da versão 2.00 do leiaute da NF-e, o campo tpEmis (forma de emissão da NF-e) passou a compor a chave de acesso da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	forma de emissão da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	02	03	09	01	08	01

O tamanho do campo cNF - código numérico da NF-e foi reduzido para oito posições para não alterar o tamanho da chave de acesso da NF-e de 44 posições, que passa a ser composta pelos seguintes campos:

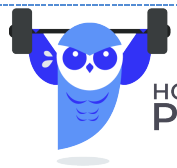
- ✓ **cUF** – Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- ✓ **AAMM** – Ano e Mês de emissão da NF-e
- ✓ **CNPJ** – CNPJ do emitente
- ✓ **mod** – Modelo do Documento Fiscal
- ✓ **serie** – Série do Documento Fiscal
- ✓ **nNF** – Número do Documento Fiscal
- ✓ **tpEmis** – forma de emissão da NF-e (*1 = emissão normal; 2 emissão em contingência em formulário de segurança...*)
- ✓ **cNF** – Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- ✓ **cDV** – Dígito Verificador da Chave de Acesso

Também como ocorre à semelhança do arquivo digital da EFD, **a NF-e deverá ser assinada digitalmente pelo emitente, a fim de garantir a autoria do documento digital**.

Finalmente, com intuito de se obter uma padronização a nível nacional, **as mercadorias comercializadas com utilização da NF-e devem conter um código padronizado.** Para tanto, optou-se por utilizar o código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM. A Nomenclatura é um sistema ordenado que permite, pela aplicação de regras e procedimentos próprios, determinar

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

um único código numérico para uma dada mercadoria. Esse código, uma vez conhecido, passa a representar a própria mercadoria.



(SEFAZ AL – 2020) O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica modelo 55 representa as operações de venda de mercadorias, em substituição aos modelos 1 e 1A em papel, sendo possível a emissão de códigos diferentes para uma mesma mercadoria, com o registro da nomenclatura no estoque.

Comentários

A assertiva possui dois equívocos. O primeiro se refere ao fato de que não é o DANFE, mas sim a NF-e modelo 55, quem – de fato – substituiu a NF modelo 1 e 1-A. DANFE não é nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e.

O segundo erro é informar que uma mesma mercadoria poderia ter códigos diferentes. A informação está equivocada, tendo em vista que os produtos possuem códigos padronizados, denominados de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

Gabarito: ERRADO

(SEFAZ AL – 2020) É vedado o credenciamento, para emissão de NF-e, de contribuinte que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados, não podendo este contribuinte ser credenciado por terceiros.

Comentários

O credenciamento de contribuinte que não utilizasse o SEPD nunca foi vedado. Há previsão normativa no sentido de que, quando aplicável, as regras para emissão da NF-e seguiam as regras do SEPD. Outrossim, como vimos, o credenciamento pode ocorrer de maneira voluntária (pelo próprio contribuinte) ou de ofício (ocasião em que é feito por terceiros, como a Administração Tributária).

Gabarito: ERRADO

> ***Cláusula quarta*** *O* ***arquivo*** *digital* ***da NF-e só poderá ser utilizado*** *como documento fiscal, após:*
>
> *I - ser transmitido eletronicamente à administração tributária, nos termos da cláusula quinta;*
>
> *II - ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e, nos termos da cláusula sexta.*
>
> *§ 1º Ainda que formalmente regular,* ***não*** *será considerado* ***documento fiscal idôneo*** *a NF-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> *§ 2º Para os efeitos fiscais, os vícios de que trata o § 1º do caput atingem também o respectivo DANFE impresso nos termos das cláusulas nona ou décima primeira, que também não será considerado documento fiscal idôneo.*
>
> *§ 3º A **concessão da Autorização de Uso**:*
>
> *I - é resultado da aplicação de regras formais especificadas no MOC e não implica a convalidação das informações tributárias contidas na NF-e;*
>
> *II - identifica de forma única, pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação tributária, uma NF-e através do conjunto de informações formado por CNPJ ou CPF do emitente, número, série e ambiente de autorização.*
>
> ***Cláusula quinta** A transmissão do arquivo digital da NF-e deverá ser efetuada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia, com utilização de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte.*
>
> *Parágrafo único. A transmissão referida no caput implica solicitação de concessão de Autorização de Uso da NF-e.*

Para que o arquivo da NF-e possa ser utilizado como documento fiscal, primeiramente, é preciso que seja transmitido eletronicamente pelo contribuinte emissor à administração tributária da unidade federada em que esteja localizado. Essa transmissão do arquivo digital da NF-e deverá ser efetuada via Internet e, uma vez efetuada, implica solicitação de concessão de Autorização de Uso da NF-e. Ato contínuo, a administração tributária efetua verificações meramente formais (*se o contribuinte emissor é credenciado, se foi ele que assinou digitalmente o arquivo, a própria numeração do arquivo etc.*) e, a depender do resultado dessas análises, concede (ou não) a autorização de uso. Com a autorização de uso concedida, o arquivo da NF-e pode, efetivamente, ser utilizado como documento fiscal. Veremos, mais a frente, outros resultados possíveis da análise feita por ocasião da solicitação da concessão de uso. Dado que a concessão da autorização de uso reflete uma análise exclusivamente formal, ela não ratifica informações tributárias presentes na nota (por exemplo, o contribuinte pode ter cumprido todos os requisitos formais e ter aplicado uma alíquota diferente daquela prevista na legislação para a operação efetuada).

> ***Cláusula sexta** Cláusula sexta Previamente à concessão da Autorização de Uso da NF-e, a administração tributária da unidade federada do contribuinte analisará, no mínimo, os seguintes elementos:*
>
> *I - a regularidade fiscal do emitente;*
>
> *II - o credenciamento do emitente, para emissão de NF-e;*
>
> *III - a autoria da assinatura do arquivo digital da NF-e;*
>
> *IV - a integridade do arquivo digital da NF-e;*
>
> *V - a observância ao leiaute do arquivo estabelecido no MOC;*
>
> *VI - a numeração do documento.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> *§ 1º A autorização de uso poderá ser concedida pela administração tributária da unidade federada emitente através da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou de outra unidade federada, na condição de contingência prevista no inciso I da cláusula décima primeira.*
>
> *§ 2º A unidade federada que tiver interesse poderá, por protocolo, estabelecer que a autorização de uso será concedida mediante a utilização de ambiente de autorização disponibilizado através de infraestrutura tecnológica da RFB ou de outra unidade federada.*
>
> *§ 3º Nas situações constante dos §§ 1º e 2º, a administração tributária que autorizar o uso da NF-e deverá observar as disposições constantes deste Ajuste estabelecidas para a administração tributária da unidade federada do contribuinte emitente.*
>
> *(...)*

É fundamental, para nosso estudo, conhecer as análises (*todas de cunho formal*) feitas pela administração tributária ao receber uma solicitação para concessão de autorização de uso. O rol de incisos da cláusula sexta não é exaustivo, podendo cada administração tributária aumentar seu escopo. Nesse contexto, deve ser analisado o seguinte: a regularidade fiscal do emitente (*é preciso que o contribuinte esteja com a inscrição regular no cadastro de contribuintes*), o credenciamento do emitente, para emissão de NF-e (*vimos que o credenciamento para emissão de NF-e é obrigatório*), a autoria da assinatura do arquivo digital da NF-e (*é o próprio contribuinte emissor que deve assinar o arquivo da NF-e*), a integridade do arquivo digital da NF-e, a observância ao leiaute do arquivo estabelecido no MOC e a numeração do documento (*como vimos, deve-se observar uma numeração sequencial, dentro de cada série*).

O parágrafo primeiro merece destaque. Veja que quem concede a autorização de uso é o fisco da UF do emitente. O fisco da UF do emitente, por sua vez, pode utilizar – para a concessão – a infraestrutura tecnológica da RFB (essa é a regra) ou, de forma alternativa, pode utilizar a infraestrutura de outra UF, na condição de contingência.

> ***Cláusula sétima*** *Do resultado da análise referida na cláusula sexta, a administração tributária cientificará o emitente:*
>
> *I - da rejeição do arquivo da NF-e, em virtude de:*
>
> *a) falha na recepção ou no processamento do arquivo;*
>
> *b) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital;*
>
> *c) remetente não credenciado para emissão da NF-e;*
>
> *d) duplicidade de número da NF-e;*
>
> *e) falha na leitura do número da NF-e;*
>
> *f) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da NF-e;*
>
> ***g) irregularidade fiscal do emitente;***
>
> ***h) irregularidade fiscal do destinatário, a critério de cada unidade federada****.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

II - da denegação da Autorização de Uso da NF-e, em virtude de:

a) irregularidade fiscal do emitente;

b) irregularidade fiscal do destinatário, a critério de cada unidade federada;

Observação do professor: o inciso II foi revogado pelo Ajuste SINIEF 43/23, efeitos a partir de 01.08.24. Optamos por manter o trecho original na aula devido a uma infeliz característica das bancas em cobrar trechos revogados. Na prática, os casos de irregularidade, que antes geravam denegação, passam a gerar rejeição (vide a inclusão das alíneas "g" e "h" do inciso I.

III - da concessão da Autorização de Uso da NF-e.

§ 1º Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, a NF-e não poderá ser alterada.

§ 2º Em caso de rejeição do arquivo digital, o mesmo não será arquivado na administração tributária para consulta, sendo permitido ao interessado nova transmissão do arquivo da NF-e nas hipóteses das alíneas "a", "b" e "e" do inciso I do caput.

§ 3º Em caso de denegação da Autorização de Uso da NF-e, o arquivo digital transmitido ficará arquivado na administração tributária para consulta, nos termos da cláusula décima quinta, identificado como "Denegada a Autorização de Uso".

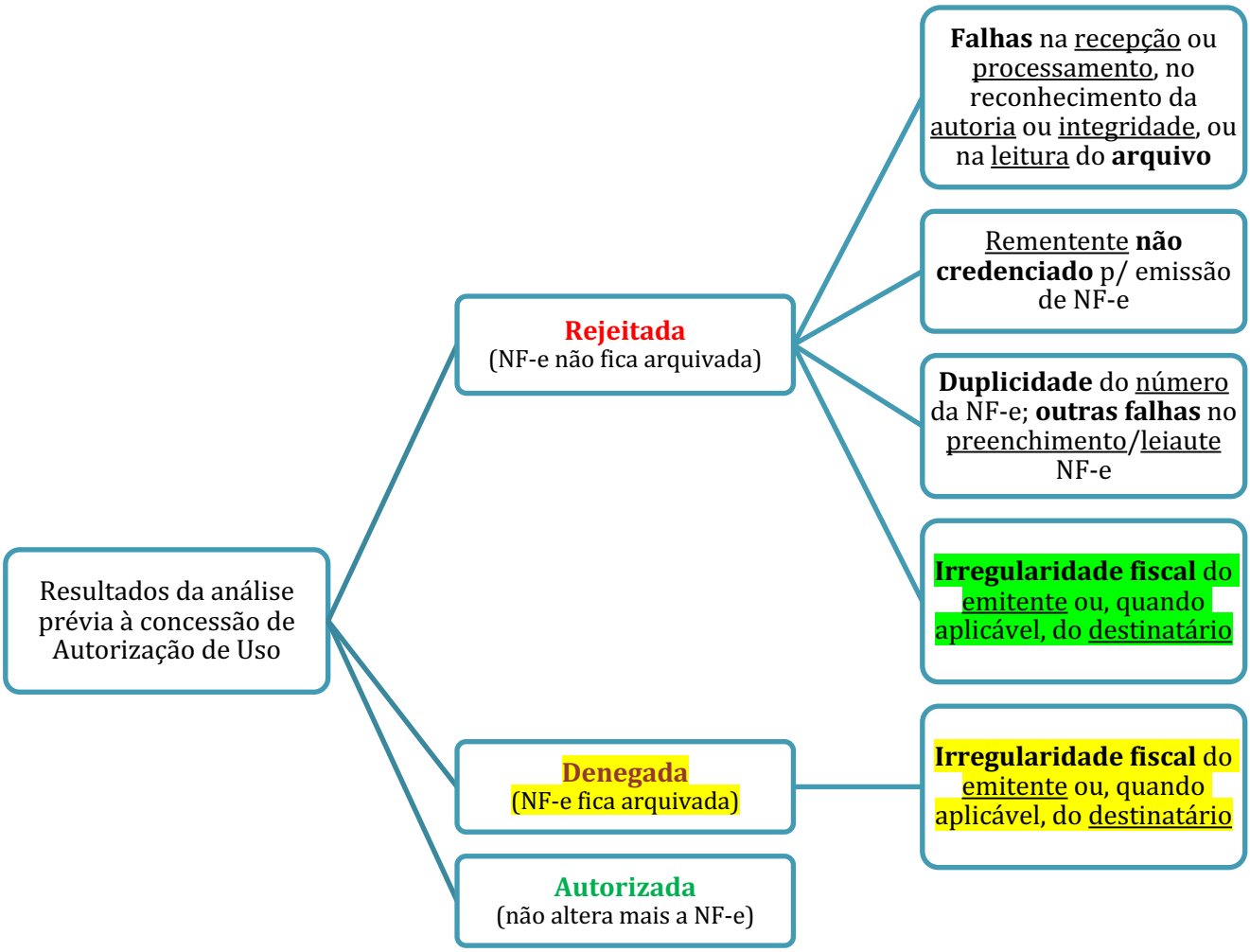
Observação do professor: idem, acima.

(...)

§ 9º Para os efeitos das alíneas "g" e "h" do inciso I do "caput", considera-se irregular a situação do contribuinte, emitente do documento fiscal ou destinatário das mercadorias, que, nos termos da respectiva legislação estadual, estiver impedido de praticar operações na condição de contribuinte do ICMS.

Esquematizando:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO



Como dissemos, não há mais a denegação da NF-e. Para prova, é bom que você saiba o que significava esse "status", caso algo sobre ele venha a ser perguntado. Na prática, atualmente, os casos de irregularidade que antes geravam denegação passam a gerar rejeição.

> ***Cláusula oitava*** *Concedida a Autorização de Uso da NF-e, a* ***administração tributária*** *da unidade federada* ***do emitente deverá transmitir a NF-e para a RFB****.*
>
> *§ 1º A administração tributária da unidade federada do emitente também deverá transmitir a NF-e para:*
>
> *I - a unidade federada de destino das mercadorias, no caso de operação interestadual;*
>
> *II - a unidade federada onde deva se processar o embarque de mercadoria na saída para o exterior;*
>
> *III - a unidade federada de desembaraço aduaneiro, tratando-se de operação de importação de mercadoria ou bem do exterior;*
>
> *IV - a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, quando a NF-e tiver como destinatário pessoa localizada nas áreas incentivadas.*
>
> *(...)*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> ***Cláusula nona*** *Fica instituído o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, conforme leiaute estabelecido no MOC, para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e ou para facilitar a consulta prevista na cláusula décima quinta.*
>
> *§ 1º O DANFE somente poderá ser utilizado para transitar com as mercadorias após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, ou na hipótese prevista na cláusula décima primeira.*
>
> *§ 1º-A A concessão da Autorização de Uso será formalizada através do fornecimento do correspondente número de Protocolo, o qual deverá ser impresso no DANFE, conforme definido no MOC, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula décima primeira.*
>
> *§ 2º No caso de destinatário não credenciado para emitir NF-e, a escrituração da NF-e poderá ser efetuada com base nas informações contidas no DANFE, observado o disposto na cláusula décima.*
>
> *§ 3º O DANFE utilizado para acompanhar o trânsito de mercadorias acobertado por NF-e será impresso em uma única via.*
>
> *§ 4º O DANFE deverá ser impresso em papel, exceto papel jornal, no tamanho mínimo A4 (210 x 297 mm) e máximo ofício 2 (230 x 330 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA), formulário contínuo ou formulário pré-impresso.*
>
> *§ 5º O DANFE deverá conter código de barras, conforme padrão estabelecido no MOC.*
>
> *§ 5º-A Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, o DANFE poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado "DANFE Simplificado", devendo ser observadas as definições constantes no MOC.*
>
> *§ 5º-B Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento em que o contribuinte opte pela emissão de NF-e no momento da entrega da mercadoria, poderá ser dispensada a impressão do DANFE, exceto nos casos de contingência ou quando solicitado pelo adquirente.*
>
> *(...)*

Os destaques dos trechos trazidos acima ficam com a cláusula nona, que versa sobre o DANFE e suas características. Devemos lembrar que o DANFE é documento auxiliar, que deve ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria. O DANFE, portanto, NÃO substitui a própria NF-e (*que, como vimos, é de existência unicamente digital*).

> ***Cláusula décima*** *O emitente deverá* ***manter a NF-e em arquivo digital****, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação tributária, mesmo*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

que fora da empresa, devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando solicitado.

*§ 1º O **destinatário** deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e.*

(...)

***Cláusula décima primeira** Quando em decorrência de problemas técnicos **não for possível transmitir a NF-e para a unidade federada do emitente**, ou obter resposta à solicitação de Autorização de Uso da NF-e, o **contribuinte poderá operar em contingência**, gerando arquivos indicando este tipo de emissão, conforme definições constantes no MOC, mediante a adoção de uma das seguintes alternativas:*

I - transmitir a NF-e para a Sefaz Virtual de Contingência - SVC, nos termos das cláusulas quarta, quinta e sexta deste ajuste;

II - transmitir Evento Prévio de Emissão em Contingência - EPEC, nos termos da cláusula décima sétima-D;

III - imprimir o DANFE em formulário de segurança - Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA), observado o disposto no Convênio ICMS 96/09, de 11 de dezembro de 2009.

(...)

Os trechos acima devem ser lidos observando-se os destaques em negrito e sublinhado.

***Cláusula décima segunda** Em **prazo não superior a vinte e quatro horas**, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima deste ajuste, o **emitente poderá solicitar o cancelamento da respectiva NF-e**, desde que **não tenha havido a circulação da mercadoria**, prestação de serviço ou vinculação à Duplicata Escritural, observadas as normas constantes na cláusula décima terceira deste ajuste.*

Parágrafo único. A critério de cada unidade federada, em casos excepcionais, poderá ser recepcionado o pedido de cancelamento de forma extemporânea.

***Cláusula décima terceira** O **cancelamento** de que trata a cláusula décima segunda **será efetuado por meio do registro de evento correspondente**.*

§ 1º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá atender ao leiaute estabelecido no MOC.

§ 2º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.

(...)

***Cláusula décima terceira-A** As informações relativas à **data**, à **hora de saída** e ao transporte, caso não constem do arquivo XML da NF-e transmitido nos termos da*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

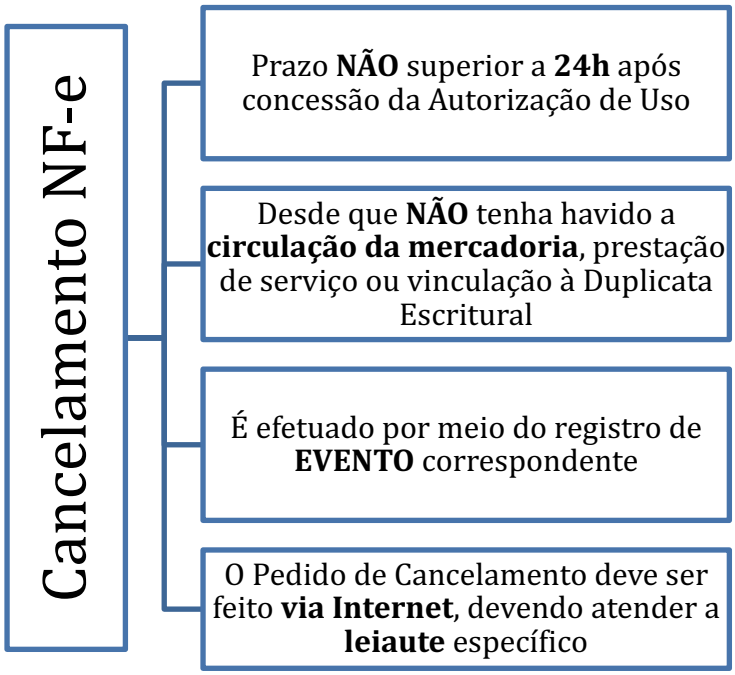
cláusula quinta e seu respectivo DANFE, deverão ser comunicadas através de ***Registro de Saída****.*

§ 1º O Registro de Saída deverá atender ao leiaute estabelecido no MOC.

§ 2º A transmissão do Registro de Saída será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.

(...)

Esquematizando:



Cláusula décima quarta *O contribuinte deverá solicitar, mediante Pedido de Inutilização de Número da NF-e, até o 10 (décimo) dia do mês subsequente, a inutilização de números de NF-e não utilizados, na eventualidade de quebra de sequência da numeração da NF-e.*

Cláusula décima quarta-A *Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata a cláusula sétima, o* ***emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e****, por meio de* ***Carta de Correção Eletrônica - CC-e****, transmitida à administração tributária da unidade federada do emitente,* ***desde que o erro não esteja relacionado com****:*

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

IV - campos da NF-e de exportação informados na Declaração Única de Exportação – DU-E;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

V - a inclusão ou alteração de parcelas de vendas a prazo.

§ 1º A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá atender ao leiaute estabelecido no MOC e ser assinada pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o número do CPF ou CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.

§ 2º A transmissão da CC-e será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.

(...)

O grande destaque da passagem acima fica com a CC-e (carta de correção eletrônica), especialmente as situações em que ela pode e aquelas em que ela não pode ser utilizada.

***Cláusula décima quinta** Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, de que trata a cláusula sétima, a administração tributária da unidade federada do emitente disponibilizará consulta relativa à NF-e.*

§ 1º A consulta à NF-e será disponibilizada, em "site" na internet pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º Após o prazo previsto no § 1º, a consulta à NF-e poderá ser substituída pela prestação de informações parciais que identifiquem a NF-e (número, data de emissão, CPF ou CNPJ do emitente e do destinatário, valor e sua situação), que ficarão disponíveis pelo prazo decadencial.

(...)

***Cláusula décima quinta-A** A ocorrência relacionada com uma NF-e denomina-se "Evento da NF-e".*

§ 1º Os eventos relacionados a uma NF-e são:

*I - **Cancelamento**, conforme disposto na cláusula décima segunda;*

*II - **Carta de Correção Eletrônica**, conforme disposto na cláusula décima quarta-A;*

*III - **Registro de Passagem Eletrônico**, conforme disposto na cláusula décima sétima-C;*

*IV - **Ciência da Emissão**, recebimento pelo destinatário ou pelo remetente de informações relativas à existência de NF-e em que esteja envolvido, quando ainda não existem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva;*

*V - **Confirmação da Operação**, manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu exatamente como informado nesta NF-e;*

*VI - **Operação não Realizada**, manifestação do destinatário reconhecendo sua participação na operação descrita na NF-e, mas declarando que a operação não ocorreu ou não se efetivou como informado nesta NF-e;*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

*VII - **Desconhecimento da Operação**, manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada;*

*VIII - **Registro de Saída**, conforme disposto na cláusula décima terceira-A;*

IX - Vistoria Suframa, homologação do ingresso da mercadoria na área incentivada mediante a autenticação do Protocolo de Internamento de Mercadoria Nacional - PIN-e;

X - Internalização Suframa, confirmação do recebimento da mercadoria pelo destinatário por meio da Declaração de Ingresso - DI;

*XI - **Evento Prévio de Emissão em Contingência**, conforme disposto na cláusula décima sétima-D;*

*XII - **NF-e Referenciada em outra NF-e**, registro que esta NF-e consta como referenciada em outra NF-e;*

*XIII - **NF-e Referenciada em CT-**e, registro que esta NF-e consta em um Conhecimento Eletrônico de Transporte;*

*XIV - **NF-e Referenciada em MDF-e**, registro que esta NF-e consta em um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais*

*XV - **Manifestação do Fisco**, registro realizado pela autoridade fiscal com referência ao conteúdo ou à situação da NF-e;*

*XVI - **Pedido de Prorrogação**, registro realizado pelo contribuinte de solicitação de prorrogação de prazo de retorno de remessa para industrialização;*

XVII – Eventos da Sefaz Virtual do Estado da Bahia (SVBA), de uso dos signatários do Acordo de Cooperação 01/2018.

*XVIII – **Comprovante de Entrega do CT-e**, resultante da propagação automática do registro de um evento "Comprovante de Entrega do CT-e" em um Conhecimento de Transporte Eletrônico que referencia esta NF-e;*

*XIX – **Cancelamento do Comprovante de Entrega do CT-e**, resultante da propagação automática do cancelamento do evento registro de entrega do CT-e propagado na NF-e.*

*XX – **Comprovante de Entrega da NF-e,** registro de entrega da mercadoria, pelo remetente, mediante a captura eletrônica de informações relacionadas com a confirmação da entrega da carga;*

*XXI – **Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e**, registro de que houve o cancelamento do registro de entrega da mercadoria pelo remetente.*

*XXII – **Ator interessado na NF-e-Transportador**, registro do emitente ou destinatário da NF-e para permissão ao download da NF-e pelos transportadores envolvidos na operação.*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> *XXIII - **Averbação de Exportação**, registro da data de embarque e de averbação da DU-E, além da quantidade de mercadoria na unidade tributável efetivamente embarcada para o exterior.*

Um evento é o registro de uma ocorrência relacionada com um documento fiscal eletrônico.

O evento pode modificar a situação do documento (por exemplo autorização de uso, cancelamento) ou simplesmente dar ciência sobre um acontecimento relacionado com o documento, sem modificar a sua situação (por exemplo carta de correção, registro de passagem).

Os eventos da NF-e modelo 55 encontram-se regrados na Cláusula acima apresentada.

Os eventos atualmente implementados no sistema da NF-e, divididos conforme a responsabilidade pelo seu respectivo registro são:

• Eventos Registrados pelo **Emitente**: carta de correção eletrônica, cancelamento, evento prévio de emissão em contingência (EPEC), dentre outros.

• Eventos Registrados pelo **Destinatário**: confirmação de operação, ciência da operação, desconhecimento da operação e operação não realizada.

• Eventos Registrados pelo **Fisco Emitente**: manifestação do fisco relacionada a documento fiscal inidôneo, registro de passagem NF-e, dentre outros.

• Eventos Registrados como resultado da **propagação de informações** resultantes de eventos registrados em outros documentos: averbação de exportação, NF-e referenciada, dentre outros.

• Eventos Registrados por **Outros Órgãos**: vistoria SUFRAMA e internalização SUFRAMA.

Os itens a seguir na presente seção detalham mais informações sobre cada um dos eventos da NF-e modelo 55, sendo que os eventos que necessitam um detalhamento mais específico são tratados em seções separadas do presente capítulo. Novos eventos poderão ser criados por meio de Notas Técnicas, antes de serem inseridos em uma próxima versão deste Manual.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Manual de Orientação ao Contribuinte da NF-e e da NFC-e (MOC); Anexo I - Leiaute e Regra de Validação

Introdução

Veremos agora o **Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC)** da NF-e e da NFC-e (**versão 7.0**) e o seu **Anexo I (Leiaute e Regra de Validação)**.

O MOC é o documento oficial que consolida todas as especificações técnicas, padrões de comunicação e critérios necessários para a integração entre os sistemas das Secretarias de Fazendas Estaduais e os sistemas dos contribuintes. Ele é dividido em manuais e anexos (como o Anexo I, que trata de Leiaute e Regras de Validação, o Anexo II do DANFE, entre outros), servindo como a "bíblia técnica" da nota fiscal eletrônica.

Você pode se perguntar: *"Professor, por que as bancas cobram tanta tecnologia da informação em provas de auditoria?"* A resposta é simples: hoje, a fiscalização é digital.

A NF-e é um documento gerado em formato **XML (*eXtensible Markup Language*)** estruturado de forma hierárquica. O Auditor Fiscal moderno não audita pilhas de papel; ele analisa arquivos **XML**. Nesse contexto, entender a arquitetura de comunicação e a hierarquia do arquivo ajuda o auditor na confecção de malhas fiscais e nos cruzamentos com a Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Nosso objetivo aqui não é abordar todos os tópicos do MOC e seus Anexos, muito menos adentrar em aspectos muito técnicos de Tecnologia da Informação (TI). Do contrário, queremos propor uma abordagem mais direta possível, baseada nas questões sobre o tema.

Conceitos Iniciais

Antes de mergulharmos no leiaute técnico e nas regras de validação da NF-e, precisamos dar um passo atrás e compreender a **base histórica, jurídica e conceitual** que sustenta o sistema da NF-e.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Objetivos do Projeto

De acordo com o MOC, o Projeto da NF-e teve como grande objetivo a implantação de um **modelo nacional de documento fiscal eletrônico (modelo 55)** para substituir a antiga sistemática de emissão de documentos fiscais em papel.

Abaixo estão os pilares e objetivos descritos no projeto:

- **Substituição do Papel:** Substituir as antigas Notas Fiscais em papel modelos 1 e 1A.
- **Garantia de Validade Jurídica:** Garantida por meio de **assinatura digital do emitente** e pela correspondente **Autorização de Uso** fornecida pela administração tributária.
- **Simplificação de Obrigações:** Simplificar as rotinas do contribuinte, reduzindo o custo de armazenamento de papel e eliminando obrigações acessórias redundantes.
- **Fiscalização em Tempo Real:** Permitir o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco, viabilizando cruzamentos rápidos e auditorias eletrônicas.

O encerramento oficial da implantação das obrigatoriedades nacionais de uso da NF-e ocorreu em **dezembro de 2010**, quando o projeto assumiu o status de um **sistema nacional compartilhado** entre todas as unidades da Federação e a Receita Federal do Brasil.

Com a evolução tecnológica, o sistema expandiu-se para substituir outros documentos:

1. A possibilidade de substituir a **Nota Fiscal de Produtor, modelo 4**.
2. A substituição, a critério de cada estado, da **Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2**, e dos **Cupons Fiscais** emitidos por ECF (Emissor de Cupom Fiscal), dando origem ao modelo 65 (NFC-e).

NF-e – Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55)

A NF-e é um documento de **existência exclusivamente digital**, emitido e armazenado eletronicamente, cujo intuito é documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços (dentro do campo de incidência do ICMS e do IPI).

Condições Necessárias de Validade Jurídica (Muito Cobrado!): A validade jurídica da NF-e é garantida por duas condições cumulativas:

1. A **Assinatura Digital** do emitente (garantindo a integridade dos dados e a autoria do emissor).
2. A **Autorização de Uso** fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A NF-e substitui, de forma obrigatória ou facultativa (dependendo da operação e do credenciamento):

- A Nota Fiscal, modelo 1 ou 1A.
- A Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

NFA-e – Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (modelo 55)

A NFA-e é uma modalidade de emissão da NF-e modelo 55 voltada para contribuintes que não possuem obrigatoriedade de emissão regular de documentos digitais ou que não estão credenciados na sistemática regular.

Características da NFA-e descritas no MOC:

- **Quem emite?** Ela é gerada no site ou sistema disponibilizado pela própria Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ). O processo de emissão técnica no campo <procEmi> recebe o código 1 (Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco).
- **Identificação do Emitente:** A numeração e a chave de acesso são controladas e geradas pelo próprio Fisco. Se o emitente for um contribuinte eventual, é aceita a informação de "ISENTO" no campo de Inscrição Estadual (IE).
- **Assinatura Digital:** em regra, é assinada digitalmente pelo próprio Fisco.

NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (modelo 65)

A NFC-e é a Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor Final. Ela foi introduzida no sistema para atender às peculiaridades do comércio varejista, caracterizado por vendas rápidas, em grande volume e destinadas ao consumidor final.

O que a NFC-e substitui? A critério de cada unidade federada, ela substitui:

- A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2.
- O Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).
- Em alguns estados, substitui também o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT).

DANFE

Um dos erros mais comuns é achar que o DANFE é a Nota Fiscal Eletrônica. **O DANFE não é nota fiscal, nem a substitui!**

A NF-e é o arquivo digital XML assinado e autorizado. O DANFE é apenas uma **representação gráfica simplificada**, impressa em papel, que possui as seguintes funções:

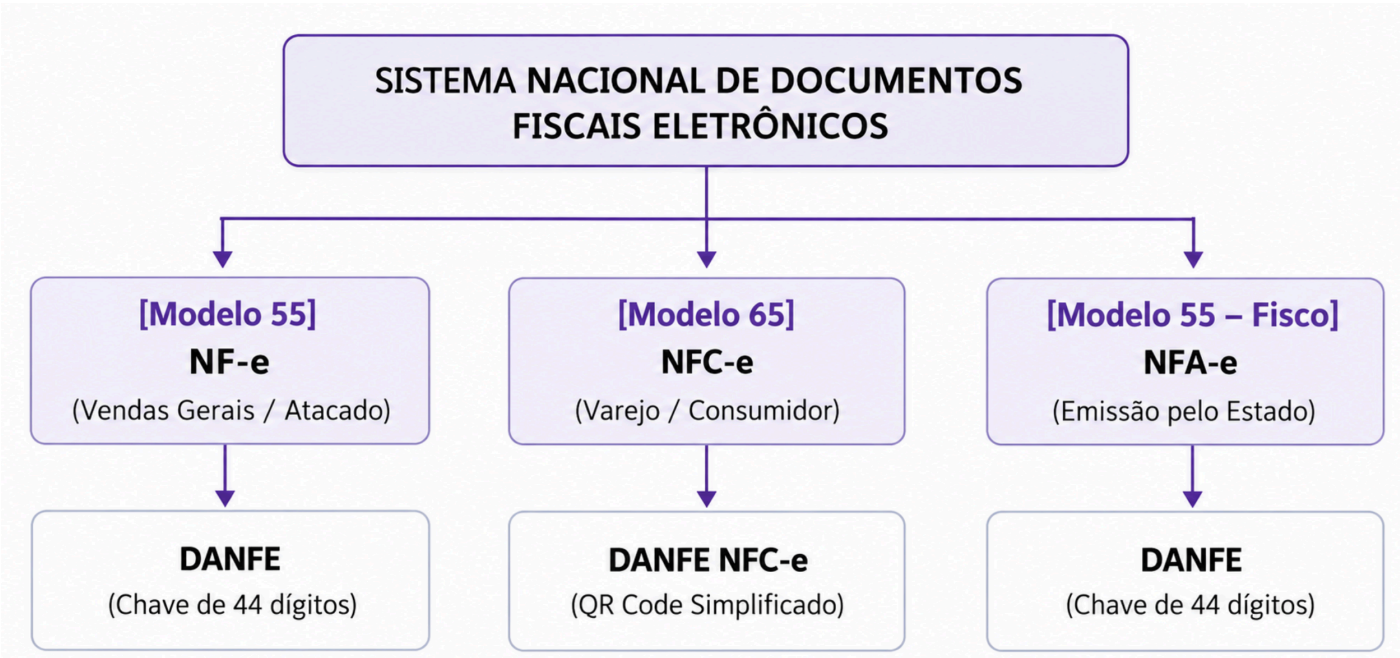
02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- **Acompanhar o Trânsito:** Acompanhar a mercadoria durante o seu transporte físico pelas rodovias e ferrovias do país, fornecendo informações sobre o emitente, destinatário, transportadora e mercadorias.
- **Consulta à SEFAZ:** Conter a **Chave de Acesso de 44 caracteres** (e o correspondente código de barras unidimensional), permitindo que o transportador, o destinatário ou o Auditor Fiscal confirmem a efetiva existência e a "Autorização de Uso" da nota consultando o Portal Nacional ou Estadual da SEFAZ.

DANFE

Diferente do DANFE padrão, o DANFE NFC-e é uma representação gráfica ainda mais simplificada da transação de venda no varejo.

- **Impressão Comum:** É impresso diretamente pelo aplicativo do contribuinte em impressoras comuns (não fiscais).
- **Consulta por QR Code:** Contém, de forma obrigatória, o **QR Code (código de barras bidimensional)**, permitindo que o consumidor final utilize a câmera do seu smartphone para acessar diretamente o link de consulta daquela nota fiscal no banco de dados da SEFAZ autorizadora, dispensando a digitação manual dos 44 dígitos da chave de acesso.



02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Padrão XML e Regras de Formatação

O Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) estabelece os padrões técnicos e de comunicação necessários para integrar os sistemas das Secretarias de Fazenda (SEFAZ) e os contribuintes. O documento base da NF-e é elaborado no padrão **XML (eXtensible Markup Language)**, seguindo a recomendação W3C para XML 1.0. A codificação de caracteres exigida de forma estrita é o padrão **UTF-8**.

No topo de qualquer arquivo XML da NF-e, deve constar a declaração padrão:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

A NF-e baseia-se em um **padrão nacional rígido e unificado**. Diferente de outras obrigações acessórias em que cada estado pode criar suas próprias regras de layout, nenhuma Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ) possui autonomia para alterar, criar ou excluir campos e grupos do XML de forma independente.

Essa padronização é garantida pelo uso de **Schemas XML** (*arquivos com extensão .xsd, como o nfe_v4.00.xsd*). O Schema XML é a ferramenta técnica que funciona como a "lei orgânica" do arquivo: ele descreve exatamente quais elementos e grupos podem existir, sua ordem hierárquica, as regras de preenchimento (como tamanho e tipo de dado) e se a informação é de preenchimento obrigatório ou opcional.

Na recepção do arquivo pelo Web Service da SEFAZ, o sistema realiza uma validação estrutural de forma automática. Se o contribuinte enviar um XML que desrespeite qualquer regra descrita no Schema (como uma tag inexistente ou fora de ordem), a nota é **rejeitada imediatamente**, retornando o famoso erro **215 (Rejeição: Falha no Schema XML)** ou **225 (Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NF-e)**, sem sequer ser gravada no banco de dados do Fisco.

Para que o arquivo XML não fique pesado e sobrecarregue os servidores, o MOC define algumas regras rígidas de otimização de preenchimento:

- **Não inclusão de tags vazias:** Se um campo opcional não for preenchido, a tag correspondente **deve ser eliminada** do arquivo (em vez de ser transmitida vazia ou com valor zero).
- **Não inclusão de zeros não significativos** para campos numéricos.
- **Proibição de comentários, anotações ou documentações** dentro do XML.
- **Proibição de prefixos no *namespace*** das tags da NF-e. O único *namespace* padrão permitido é http://www.portalfiscal.inf.br/nfe.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- **Tratamento de Caracteres Especiais (Sequência de Escape):** Alguns caracteres afetam o funcionamento do leitor (*parser*) de XML e não podem aparecer livremente. O caso mais famoso é o caractere & (e-comercial). Se o nome de uma empresa for "DIAS & DIAS LTDA", ele deve ser obrigatoriamente convertido no XML para DIAS & DIAS LTDA para evitar falha na leitura.



(SEFAZ PE / 2022) O Manual de Orientação do Contribuinte referente à NF-e, versão 7.0, informa que a especificação do documento XML da NF-e é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml, e que a codificação dos caracteres utilizada deve ser:

a) ISO-8859-1.

b) UTF-8.

c) PT-BR.

d) EN-Default.

e) ACS-II.

Comentários:

A especificação técnica de codificação de caracteres adotada de forma obrigatória no projeto da NF-e é a UTF-8. A alternativa correta é a Letra B.

(SEFAZ AP / 2022) De acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte referente à NF-e, versão 7.0, o arquivo XML da NF-e deverá iniciar com a declaração:

a) <!DOCTYPE xml>

b) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

c) <?xml version="1.1" encoding="ASC-II"?>

d) <!DOCTYPE xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

e) <?xml version="1.1" encoding=" ISO-8859-1"?>

Comentários:

Conforme o MOC, a especificação técnica do XML adota a codificação UTF-8 e a versão XML 1.0, gerando exatamente a declaração <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> no início do arquivo. A alternativa correta é a Letra B.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Certificados Digitais e Assinatura Eletrônica

A segurança na NF-e é garantida por meio de criptografia assimétrica e assinaturas digitais, assegurando a autoria, a integridade e o não repúdio dos documentos. Os certificados digitais utilizados devem ser emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela **ICP-Brasil**.

O MOC estabelece dois tipos principais de certificados que podem ser utilizados pelos emissores:

1. **Certificado Tipo A1:** É um certificado gerado e armazenado por software diretamente no computador ou em dispositivos móveis (como smartphones e tablets) do contribuinte, com validade máxima de 1 ano.
2. **Certificado Tipo A3:** É armazenado em um dispositivo físico de segurança (hardware especializado como cartões inteligentes, tokens criptográficos) ou diretamente na nuvem, oferecendo maior resistência física contra cópias. A validade deste tipo de certificado é de 1 a 3 anos.

Nota: O MOC admite o uso de certificados do tipo **e-CNPJ** ou **e-CPF** (este último, por exemplo, viabiliza a emissão de notas fiscais por produtores rurais pessoa física).



(SEFAZ AP / 2022) O certificado digital utilizado no Sistema Nota Fiscal eletrônica será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Podem ser utilizados certificados com as seguintes características:

I. Armazenado no computador ou no dispositivo móvel (smartphone ou tablet).

II. Armazenado em cartão, token criptográfico ou diretamente na nuvem.

Os tipos de certificados digitais descritos em I e II são, correta e respectivamente:

a) A1 e S1.

b) S1 e S3.

c) A3 e S3.

d) A1 e A3.

e) A3 e T3.

Comentários:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O item I descreve perfeitamente o certificado digital do tipo A1 (armazenado em software). O item II detalha o certificado do tipo A3 (armazenado em hardware seguro ou nuvem). A alternativa correta é a Letra D.

(SEFAZ PE / 2022) Segundo o Manual de Orientação do Contribuinte referente à NF-e, versão 7.0, o certificado digital utilizado no Sistema Nota Fiscal eletrônica deverá ser do tipo A1 ou A3. O certificado do tipo A3:

a) é armazenado no computador ou no smartphone.

b) tem validade máxima de até 1 ano.

c) é armazenado em cartão, token criptográfico ou diretamente na nuvem.

d) é conhecido como carimbo de tempo, por atestar a data e a hora em que um documento digital foi emitido.

e) é utilizado para criptografar documentos, mas não pode ser utilizado para assinatura digital.

Comentários:

Conforme as especificações técnicas, os certificados A3 são caracterizados por sua gravação em mídias criptográficas físicas ou armazenamento direto na nuvem. As letras A e B referem-se ao certificado do Tipo A1. A alternativa correta é a Letra C.

Padrão de comunicação

A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ) ocorre por meio de **Web Services**.

- **Padrão de Transmissão:** Utiliza o protocolo **SOAP (*Simple Object Access Protocol*) versão 1.2** sobre uma conexão segura **TLS 1.2** ou superior com autenticação mútua.
- **SOAP Header na Versão 4.0 da NF-e:** Nas versões anteriores da NF-e, utilizava-se uma "Área de Cabeçalho" (SOAP Header) para transmitir dados de controle. A partir da versão 4.0 do leiaute, o uso de variáveis no SOAP Header foi **eliminado** em todos os Web Services. Toda a informação passou a ser enviada unicamente na "Área de Dados" (SOAP Body).

Modelo Operacional

A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais, ou seja, os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

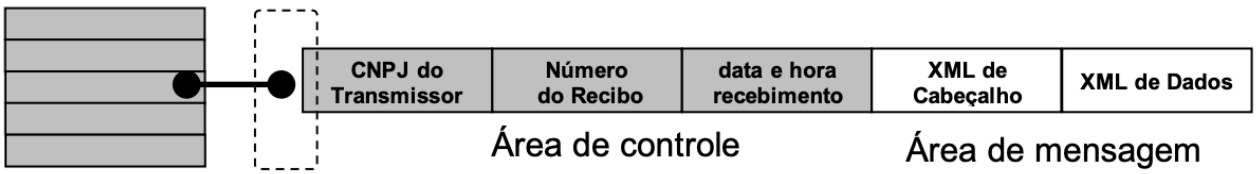
• **Serviços síncronos** – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado;

• **Serviços assíncronos** – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente.

Processamento Assíncrono e Fila de Entrada

Quando o contribuinte envia um lote de notas no modo assíncrono, as mensagens são colocadas em uma fila de armazenamento na SEFAZ. Cada item armazenado nessa fila possui a seguinte estrutura baseada em SOAP:

- **Área de Controle (XML de Cabeçalho):** Contém informações gerenciais da mensagem, especificamente o **CNPJ do transmissor, o número do recibo de entrega e a data e hora de recebimento**.
- **Área de Mensagem:** Contém o **XML de cabeçalho e o XML de dados** (a nota fiscal propriamente dita).



HORA DE PRATICAR!

(SEFAZ AP / 2022) O Manual de Orientação do Contribuinte referente à NF-e, versão 7.0, informa que a troca de mensagens entre os Web Services do ambiente do Sistema de Recepção da NF-e e o aplicativo do contribuinte será realizada no padrão:

a) XSDL.

b) HTML.

c) CORBA.

d) JSON.

e) SOAP.

Comentários:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O MOC define que o padrão de troca de mensagens entre os sistemas adotado pelos Web Services é o protocolo SOAP (especificamente na versão 1.2).

A alternativa correta é a Letra E.

(SEFAZ SC / 2018) Sobre o processamento assíncrono das mensagens de solicitação de serviços realizado pela aplicação da NF-e a partir da fila de entrada de solicitações, considere:

I. o XML de cabeçalho é a Área de controle.

II. o XML de dados é a Área de mensagem.

III. o XML de cabeçalho contém o CNPJ do transmissor, o Número do recibo de entrega e a Data e hora de recebimento da mensagem.

IV. a Área de controle contém o CNPJ do transmissor, o Número do recibo de entrega e a Data e hora de recebimento da mensagem.

V. a Área de mensagem contém o XML de cabeçalho e o XML de dados.

Cada item da referida fila é formado por uma estrutura de armazenamento composta pelas informações que constam APENAS de:

a) I e II.

b) III e V.

c) II e IV.

d) IV e V.

e) I, II, III e IV.

Comentários:

De acordo com o MOC, a estrutura de armazenamento em fila é composta por uma Área de Controle e uma Área de Mensagem. A Área de Controle contém o CNPJ do transmissor, o recibo de entrega e a data/hora do recebimento. A Área de Mensagem armazena os envelopes XML de cabeçalho e de dados. A alternativa correta é a **Letra D**.

Chave de Acesso e Chave Natural

A nota fiscal eletrônica possui duas identificações cruciais que você precisa diferenciar para a prova: a **Chave de Acesso** e a **Chave Natural**.

Chave de Acesso

É uma chave de identificação eletrônica composta por **44 caracteres numéricos**, formada pela concatenação de dados comerciais e técnicos (UF, Ano/Mês, CNPJ, Modelo, Série,

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Número, Forma de Emissão, Código Numérico Aleatório e Dígito Verificador calculado pelo algoritmo Módulo 11).

Posição	Informação	Caracteres	Campo	Id
1	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	02	cUF	B02
2	Ano e Mês de emissão da NF-e	04	AAMM	Extraídos de B09
3	CNPJ/CPF do emitente	14	CNPJ/CPF	C02/C02a
4	Modelo do Documento Fiscal	02	mod	B06
5	Série do Documento Fiscal	03	serie	B07
6	Número do Documento Fiscal	09	nNF	B08
7	forma de emissão da NF-e	01	tpEmis	B22
8	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	08	cNF	B03
9	Dígito Verificador da Chave de Acesso	01	cDV	B23

No arquivo XML, ela é informada no atributo Id do elemento raiz <infNFe>. Esse atributo deve conter a chave precedida pelo literal "NFe" (ex: Id="NFe310602..."), totalizando **47 caracteres** no campo técnico.

Chave Natural

Enquanto a Chave de Acesso é um código técnico composto por números aleatórios e dígitos verificadores, a **Chave Natural** representa o conjunto de campos básicos que individualizam o documento comercial na base de dados do Fisco. Os campos da Chave Natural da NF-e definidos pelo MOC são:

1. **UF (Unidade da Federação)**
2. **CNPJ ou CPF do emitente**
3. **Série e Número da NF-e**
4. **Modelo do documento fiscal** (55 – NF-e; ou 65 – NFC-e)
5. **Ambiente de autorização** (Produção ou Homologação)



(SEFAZ PE / 2022) De acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte referente à NF-e, versão 7.0, os seguintes campos compõem a Chave Natural da NF-e:

a) nome do emitente, data da emissão e número da NF-e.

b) nome e endereço do emitente, CNPJ ou CPF do destinatário e nome do destinatário.

c) data da emissão, série da NF-e, forma de emissão, chave de acesso e tipo da emissão.

d) nome e endereço do emitente, data e tipo da emissão.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

e) série e número da NF-e, modelo do documento fiscal eletrônico e ambiente de autorização.

Comentários:

Conforme as definições de controle de duplicidades do MOC, a Chave Natural é formada exatamente pela Série, Número, Modelo e Ambiente de Autorização (além da UF e CNPJ/CPF do emitente).

A alternativa correta é a Letra E.

Grupos de Informação e Hierarquia XML

Como o XML é uma linguagem estruturada, os dados da NF-e são divididos de forma lógica e hierárquica em **grupos de informação**. Cada grupo possui um conjunto específico de *tags* (marcas de início <tag> e fechamento </tag>).

O MOC estabelece mais de 40 grupos de informação no total. Vamos focar nos grupos fundamentais para a sua prova:

- **Grupo A (infNFe):** Dados da NF-e (Raiz do documento)
- **Grupo B (ide):** Identificação da NF-e
- **Grupo C (emit):** Identificação do Emitente da NF-e
- **Grupo D (avulsa):** Identificação do Fisco Emitente da NF-e
- **Grupo E (dest):** Identificação do Destinatário da NF-e
- **Grupo H (det):** Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e
- **Grupo I (prod):** Produtos e Serviços da NF-e
- **Grupo M (imposto):** Tributos Incidentes no Produto ou Serviço
- **Grupo N (ICMS):** ICMS Normal e ST
- **Grupo W (total):** Totais da NF-e

A árvore de grupos de informação mais importantes do Anexo I segue este fluxo:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

```
[Grupo A: infNFe] (Grupo Raiz das informações da nota)
   ├── [Grupo B: ide] (Controle e identificação da nota)
   ├── [Grupo C: emit] (Dados cadastrais do emitente)
   ├── [Grupo D: avulsa] (Uso exclusivo do fisco emitente)
   ├── [Grupo E: dest] (Dados do destinatário)
   └── [Grupo H: det] (Até 990 itens – Detalhamento)
         ├── [Grupo I: prod] (Dados físicos/comerciais do produto)
         └── [Grupo M: imposto] (Tributos calculados sobre o item)
```

Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica e a Tag de Assinatura

O **Grupo A** é a tag raiz técnica do documento, representada pelo elemento <infNFe>. Ela define a versão do leiaute (atualmente a 4.00) e o identificador do documento (a chave de acesso).

Ponto crucial de prova: Embora exista um grupo específico para os dados do contribuinte (Grupo C), o MOC determina que a **Assinatura Digital do Contribuinte na NF-e seja feita na tag raiz <infNFe>**, que é o identificador a ser assinado digitalmente.



(SEFAZ AP / 2022) De acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte, versão 7.00, as mensagens enviadas ao Portal da Secretaria de Fazenda Estadual são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ de um dos estabelecimentos da empresa emissora da NF-e objeto do pedido. A assinatura do Contribuinte na NF-e será feita na tag:

a) <emitNFe>

b) <infNFe>

c) <prodNFe>

d) <sigNFe>

e) <assignNFe>

Comentários:

Embora existam grupos específicos para o contribuinte, a assinatura digital de segurança valida a integridade de todo o documento, sendo aplicada sobre a tag raiz de dados <infNFe>.

A alternativa correta é a Letra B.

Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica (ide)

O **Grupo B** traz a identificação do documento fiscal por meio do elemento pai <ide>. Nele, encontramos campos essenciais, como o código numérico aleatório (cNF) que compõe a chave de acesso, a data e hora de emissão (dhEmi) e o código do modelo do documento (mod).

Aqui, você precisa saber diferenciar os dois modelos de documentos eletrônicos:

- **Modelo 55:** Refere-se à **NF-e emitida em substituição às antigas Notas Fiscais em papel modelos 1 ou 1A**, utilizada majoritariamente em operações de atacado ou entre contribuintes.
- **Modelo 65:** Refere-se à **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)**, utilizada exclusivamente nas operações de venda no varejo ao consumidor final.



(SEFAZ AP / 2022) Considere o Grupo B – Identificação da Nota Fiscal eletrônica, do Sistema Nota Fiscal Eletrônica. De acordo com o leiaute desse grupo, conforme consta no Manual de Orientação do Contribuinte, versão 7.0, o código 55 do modelo do documento fiscal deve ser utilizado para indicar:

a) uma NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.

b) a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada de produtos.

c) uma NFC-e utilizada nas operações de venda no varejo.

d) o tipo de operação de entrada de produtos.

e) o tipo de operação interestadual.

Comentários:

O MOC define que o código 55 representa a NF-e que substitui as antigas Notas Fiscais em papel modelos 1 ou 1A. O modelo 65, por sua vez, refere-se à NFC-e.

A alternativa correta é a Letra A.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Grupo C (Emitente) e Grupo D (Fisco Emitente)

- **Grupo C (emit):** É o grupo responsável por identificar o emitente da nota fiscal (dados cadastrais do emitente), contendo dados como CNPJ (ou CPF), razão social (xNome), nome fantasia, endereço e Inscrição Estadual.
- **Grupo D (avulsa):** Trata das informações do **Fisco Emitente**. Ele é de uso exclusivo do Fisco quando este realiza a emissão de uma Nota Fiscal Avulsa (NFA-e), muito útil para MEIs desobrigados de emissão ou pessoas não contribuintes do ICMS.



(SEFAZ AP / 2022) O grupo de informação da NF-e onde se informam os dados do emitente da NF-e, tais como CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço e telefone, é o grupo:

a) A.

b) B.

c) C.

d) D.

e) E.

Comentários:

O Grupo C (emit) armazena os dados cadastrais do estabelecimento emitente da NF-e.

A alternativa correta é a Letra C.

(SEFAZ AP / 2022) De acordo com o Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e do Manual de Orientação do Contribuinte – Versão 7.0, o Grupo D trata:

a) de Produtos e Serviços da NF-e.

b) de Tributos incidentes no Produto ou Serviço.

c) do Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e.

d) da Identificação do Fisco Emitente da NF-e.

e) da Identificação da Nota Fiscal eletrônica.

Comentários:

A alternativa correta é a Letra D. O Grupo D (avulsa) armazena as informações estruturadas de uso do Fisco Emitente da nota.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Grupo H (Detalhamento de Itens), Grupo I (Produtos) e Grupo M (Tributos)

O **Grupo H (det)** é o coração operacional da nota fiscal e possui uma regra de ocorrência de extrema relevância prática e teórica.

Enquanto grupos como emit (Grupo C) ou ide (Grupo B) só podem ocorrer uma única vez por nota fiscal (ocorrência 1-1), o grupo det possui ocorrência **de 1 a 990**. Isso significa que **uma única NF-e pode conter até 990 itens de produtos ou serviços diferentes** detalhados em seu XML.



(SEFAZ ES / 2021) No contexto do arquivo XML de uma NF-e, o esquema que rege a estrutura do arquivo estabelece, dentre outras coisas, o conjunto de tags válidas. Assinale a tag XML que pode ser repetida até 990 vezes em uma nota fiscal:

a) <compra>

b) <det>

c) <emit>

d) <ide>

e) <Signature>

Comentários:

A única tag comercial que admite ocorrência múltipla de até 990 vezes por XML de nota fiscal é a tag <det> (Grupo H). As demais ocorrem uma única vez por nota (1-1 ou 0-1).

A alternativa correta é a Letra B.

Hierarquia entre Itens, Produtos e Tributos

Para cada item do Grupo H (det), existem dois subgrupos obrigatórios que se posicionam exatamente no **mesmo nível hierárquico inferior**:

1. **Grupo I (prod):** Destinado aos dados comerciais e físicos do produto (descrição, NCM, quantidade, valor bruto).
2. **Grupo M (imposto):** Destinado à identificação dos tributos incidentes sobre aquele item específico.

Portanto, o grupo de **"Tributos Incidentes" (Grupo M)** está hierarquicamente no mesmo nível do grupo de **"Produtos e Serviços" (Grupo I)**, pois ambos são filhos diretos do grupo de **"Detalhamento" (Grupo H)**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO



(SEFAZ SC / 2018) Com base no Schema XML: nfe_v99.99.xsd, a estrutura dos grupos de informações da NF-e apresenta o grupo "M - Tributos Incidentes no Produto ou Serviço" posicionado no mesmo nível de informações que o grupo:

a) "C – Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica".

b) "H – Detalhamento de Produtos e Serviços da Nota Fiscal Eletrônica".

c) "I – Produtos e Serviços da Nota Fiscal Eletrônica".

d) "N – ICMS Normal e Substituição Tributária".

e) "W – Total da Nota Fiscal Eletrônica".

Comentários:

Dentro da árvore hierárquica do XML da NF-e, tanto o Grupo I (prod) quanto o Grupo M (imposto) são descendentes imediatos do elemento de detalhamento <det> (Grupo H), o que os posiciona de forma paralela no mesmo nível hierárquico inferior.

A alternativa correta é a Letra C.

Grupo W (Totais da NF-e)

Após o detalhamento minucioso de cada item no Grupo H, o XML exige um grupo específico para consolidar financeiramente a operação: o **Grupo W (representado pela tag raiz <total>)**. Este grupo realiza o fechamento numérico do documento.

Atenção: Os valores informados neste grupo não são preenchidos de forma independente; eles devem refletir, de forma exata, o **somatório matemático dos campos correspondentes de cada item** individual da nota (informados no Grupo H). O Grupo W divide-se em três subgrupos de consolidação principais:

1. **ICMSTot (Totais referentes ao ICMS):** Consolida a soma dos produtos (vProd), base de cálculo (vBC), o ICMS normal (vICMS), o ICMS Substituição Tributária (vST), o valor do frete (vFrete), seguro (vSeg), desconto (vDesc), além dos tributos federais (IPI, PIS, COFINS, II) calculados sobre os itens.
2. **ISSQNtot (Totais referentes ao ISSQN):** Utilizado em notas fiscais conjugadas, somando a base de cálculo e o valor do ISSQN das prestações de serviços municipais.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

3. **retTrib (Retenções de Tributos):** Consolida os valores declaratórios de retenções na fonte de tributos federais (PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda) exigidos pela legislação nas operações entre pessoas jurídicas ou com órgãos públicos.

Validação de Dados: Rejeição vs. Denegação de Uso

Quando o arquivo XML é transmitido para os servidores da SEFAZ, o sistema executa regras de validação estruturais (Schema) e cadastrais (Regras de Negócio).

Se houver inconsistência de dados, o arquivo receberá um código de status de erro que se divide em dois efeitos práticos:

Status de Retorno	Gravação no Banco de Dados da SEFAZ	Consequências para o Contribuinte
Rejeição	**O arquivo NÃO é gravado.**	O XML é descartado. O contribuinte pode corrigir as inconsistências em seu aplicativo e reenviar o arquivo com a **mesma numeração**.
Denegação de Uso	**O arquivo É gravado** na base de dados com status "Denegada".	Ocorre por irregularidades fiscais graves do emitente ou do destinatário (como Inscrição Estadual suspensa ou baixada). O número da nota é permanentemente consumido, impedindo faturamento ou nova emissão com aquela numeração.

Nota: por mais que o Ajuste Sinief não mais preveja a denegação, as regras dessa situação ainda constam no MOC e seus Anexos (versão 7.0).

Nos termos do MOC, a validação da NF-e poderá resultar em:

• Rejeição sem avisos – a NF-e será descartada, não sendo armazenada no Banco de Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida;

• Rejeição com avisos – a NF-e será descartada, não sendo armazenada no Banco de Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida a solucionar a origem do(s) avisos;

• Autorização de uso sem avisos – a NF-e será armazenada no Banco de Dados;

• Autorização de uso com avisos – a NF-e será armazenada no Banco de Dados, e não poderá ser corrigida e novamente transmitida para solucionar a origem do(s) avisos;

• Denegação de uso – caso o emitente ou o destinatário estejam situação irregular de acordo com o Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC), a NF-e será armazenada no

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Banco de Dados com esse status, independente dos demais resultados de aplicação de regras de validação.

Segue tabelinha do MOC versão 7.0:

Tabela 5-4 – Posíveis Resultados do Web Service nfeAutorizacao

Validação		Consequências			
NF-e	***Emitente ou destinatário***	***Situação da NF-e***	***Uso como Documento Fiscal***	***Para o contribuinte***	***Banco de Dados***
Irrelevante	Irregular	Denegação de uso	Vedado	A operação não poderá ser realizada	Gravar
Inválida	Ambos regulares	Rejeição com avisos	Vedado	Corrigir NF-e	Não gravar
Inválida	Ambos regulares	Rejeição sem avisos	Vedado	Corrigir NF-e	Não gravar

Validação		Consequências			
NF-e	***Emitente ou destinatário***	***Situação da NF-e***	***Uso como Documento Fiscal***	***Para o contribuinte***	***Banco de Dados***
Válida	Ambos regulares	Autorização de uso com avisos	Permitido	A operação está autorizada, a NF-e não poderá ser corrigida	Gravar
Válida	Ambos regulares	Autorização de uso sem avisos	Permitido	A operação está autorizada	Gravar

⚠ **Atenção:** Nem toda inconsistência ou preenchimento incomum gera rejeição imediata. Por exemplo, a presença de um mesmo código de barras GTIN (cEAN) preenchido de forma idêntica e repetido em itens diferentes dentro de uma mesma nota **não constitui motivo de rejeição** técnica por parte dos Web Services de recepção da SEFAZ.



(SEFAZ SC / 2018) NfeAutorizacao é um web service para disponibilizar o serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e. No caso do processamento assíncrono, as mensagens armazenadas na fila de entrada passam por validação de forma e das regras de negócios, e os resultados do processamento são armazenados na fila de saída. A validação da NF-e, não apresentando qualquer problema, resultará em "autorização de uso", sendo a operação regular e a NF-e válida será armazenada no banco de dados. Caso ocorra algum problema de validação, o resultado poderá ser

a) "denegação de uso", sendo a operação irregular e a NF-e válida não gravada no banco de dados.

b) "denegação de uso", sendo a operação irregular e a NF-e válida gravada no banco de dados.

c) "rejeição", sendo a operação irrelevante e a NF-e inválida gravada no banco de dados para ser corrigida.

d) "rejeição", sendo a operação regular e a NF-e válida gravada no banco de dados para ser corrigida.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

e) "rejeição", sendo a operação irregular e a NF-e válida não gravada no banco de dados.

Comentários:

No caso de denegação de uso, a NF-e possui estrutura correta (é válida), mas a operação é irregular devido a falhas cadastrais de emitente ou destinatário. O arquivo é obrigatoriamente gravado no banco de dados da SEFAZ, inutilizando aquele número fiscal. No caso de rejeição, o arquivo é descartado de imediato (não gravado).

A alternativa correta é a Letra B.

Sistema de Registro de Eventos – SRE

O ciclo operacional de uma nota fiscal eletrônica não se encerra no momento da sua autorização. O MOC estabelece o **Sistema de Registro de Eventos (SRE)**, que permite anexar ocorrências tributárias, jurídicas ou comerciais ao histórico de um documento eletrônico.

Os eventos são divididos conforme o ator responsável pelo seu registro:

Os eventos atualmente implementados no sistema da NF-e, divididos conforme a responsabilidade pelo seu respectivo registro são:

• Eventos Registrados pelo **Emitente**;

• Eventos Registrados pelo **Destinatário**;

• Eventos Registrados pelo **Fisco Emitente**;

• Eventos Registrados como resultado da propagação de informações resultantes de **eventos registrados em outros documentos**; e

• Eventos Registrados por **Outros Órgãos**.

Vejamos alguns dos principais:

Eventos Registrados pelo Emitente

- **Cancelamento da NF-e:** Utilizado para anular a operação de forma definitiva, desde que a mercadoria ainda não tenha entrado em circulação física.
- **Carta de Correção Eletrônica (CC-e):** Utilizada para sanar erros em campos específicos da nota.
    - *O que a CC-e NÃO pode corrigir:* Variáveis que determinam o valor do imposto (base de cálculo, alíquota, quantidade, preço), dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário, e a data de emissão ou de saída da mercadoria.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- **Cancelamento por Substituição:** Específico para NFC-e (Modelo 65). É utilizado para cancelar notas emitidas em duplicidade no modo de contingência off-line (com prazo limite de 168 horas).
- **EPEC (**Evento Prévio de Emissão em Contingência**):** Na impossibilidade de emissão de NF-e, é uma opção de emissão em contingência, até que a situação seja normalizada.

Eventos Registrados pelo Destinatário

Permite ao destinatário manifestar-se sobre as notas emitidas contra o seu CNPJ/CPF, garantindo segurança comercial e evitando o uso indevido de sua Inscrição Estadual:

- **Confirmação da Operação:** Declara que a operação ocorreu e as mercadorias foram recebidas. Importante: **impede o emitente de cancelar a NF-e**.
- **Ciência da Operação:** Dá ciência de que a nota foi emitida, liberando o download do XML completo.
- **Desconhecimento da Operação:** Utilizado pelo contribuinte para denunciar o uso fraudulento de seus dados por terceiros ("venda fria").
- **Operação não Realizada:** Ocorre quando houve acordo comercial prévio, mas a operação não se concretizou por recusa de recebimento das mercadorias, roubo de carga no trajeto, entre outros motivos.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

CRUZAMENTO ENTRE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS E EFD ICMS/IPI

Introdução

O cruzamento entre documentos fiscais eletrônicos e a escrituração (fiscal e contábil) é a principal ferramenta do Fisco para identificar omissões de receita, subfaturamento e créditos indevidos de impostos.

Esse cruzamento só é possível porque as fontes de dados (NF-e, EFD ICMS/IPI...) possuem estruturas padronizadas que organizam as informações de forma correlacionável.

Enquanto no XML da NF-e as informações estão distribuídas em grupos lógicos como ide (identificação da operação), emit (emitente), dest (destinatário), det (detalhamento de produtos e impostos por item) e total (Grupo W), na EFD ICMS/IPI esses mesmos dados fiscais e cadastrais são estruturados em blocos específicos. Os dados de cadastro dos participantes (grupos emit e dest) conversam diretamente com o Bloco 0 (Abertura e Cadastro) da EFD; os dados de produtos e impostos dos itens (grupos det, prod e imposto) são confrontados com as notas escrituradas no Bloco C (Documentos Fiscais de Mercadorias); e os somatórios fiscais são validados contra a apuração consolidada do imposto no Bloco E (Apuração do ICMS).

Do Confronto Manual ao uso de SGBD

A auditoria fiscal passou por uma profunda revolução técnica. É essencial que você conheça a linha evolutiva que separa a fiscalização do passado da moderna auditoria de dados:

- **Cruzamento Manual de Dados (Mundo Físico):** O auditor fiscal analisava pilhas de documentos em papel, confrontando manualmente as notas fiscais físicas com os livros fiscais e contábeis impressos. Era um processo lento, de baixa amostragem e que dificultava a detecção de irregularidades complexas.
- **Sistema Eletrônico de Processamento de Dados (SEPD):** Uma fase intermediária e híbrida. Os contribuintes utilizavam computadores para emitir e gerar documentos e livros, porém a obrigação ainda exigia a impressão física de relatórios para a fiscalização.
- **Auditoria Digital (Uso de SGBD):** A realidade atual pauta-se no uso de **Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)**. O Fisco trabalha com arquivos de

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

existência unicamente digital (XML da NF-e e TXT da EFD). Os sistemas automatizados realizam cruzamentos massivos de dados, identificando inconsistências e entregando ao auditor relatórios detalhados com indícios de sonegação.

A eficiência do Auditor Fiscal moderno depende diretamente de dois fatores: o seu **conhecimento profundo da legislação tributária** e a sua **capacidade técnica de explorar as ferramentas de banco de dados** para interagir com esses arquivos digitais.



(ISS Mossoró / 2024) A respeito da escrituração fiscal digital (EFD), da nota fiscal eletrônica (NFe) e da utilização de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) em auditoria fiscal, julgue o próximo item.

A utilização de SGBD na identificação das principais divergências fiscais permite ao auditor fiscal realizar cruzamentos de dados entre diferentes fontes de informação, como a EFD e a NFe, o que facilita a detecção de inconsistências e irregularidades tributárias.

Comentários:

É exatamente esse o "espírito" do que vimos no tópico acima, ou seja, a utilização de SGBD auxilia o cruzamento de dados de diferentes fontes, tornando a identificação do ilícito tributário mais célere e eficaz.

Item certo.

Verificações Básicas em Auditoria Eletrônica

Ao realizar o cruzamento entre as bases de dados da NF-e e da EFD, a fiscalização se pauta em duas frentes de trabalho fundamentais:

A. Verificação da Consistência das Informações

Consiste em confrontar se os dados presentes na documentação fiscal de suporte (NF-e) batem de forma exata com o que foi escriturado pelo contribuinte (EFD). O auditor busca responder a uma pergunta simples: **o que foi emitido foi de fato transposto fielmente para a escrituração?**

- *Exemplo:* Verificar se o valor de ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas de saída é o mesmo valor registrado no livro registro de saídas e levado para o resumo de apuração mensal da EFD.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

B. Verificação da Conformidade com a Legislação Aplicável

Vai além do simples batimento de valores. O auditor analisa se a operação registrada — mesmo que matematicamente consistente entre a nota e a escrituração — respeita as regras de incidência, alíquotas e benefícios contidos na legislação tributária.

- *Exemplo:* O contribuinte registrou corretamente uma nota de entrada de mercadorias no seu livro de registro de entradas e se apropriou de 100% do crédito de ICMS destacado na nota. A consistência está perfeita. No entanto, o auditor constata que as mercadorias eram destinadas a **uso e consumo** do estabelecimento. Por lei, esse crédito é indevido. Trata-se, portanto, de uma infração detectada pela verificação de conformidade.



(ISS Mossoró / 2024) A respeito da escrituração fiscal digital (EFD), da nota fiscal eletrônica (NFe) e da utilização de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) em auditoria fiscal, julgue o próximo item.

Na auditoria da EFD e da NFe, o auditor fiscal deve verificar não apenas a consistência das informações declaradas, mas também a sua conformidade com as regras e a legislação tributária aplicáveis, garantindo que não haja omissões, subfaturamento ou outras irregularidades que possam resultar em sonegação fiscal.

Comentários:

Mais uma que retrata fielmente o "espírito" do que acabamos de ver, ou seja, na auditoria fiscal deve-se verificar tanto a consistência de informações quanro a conformidade com a legislação aplcável.

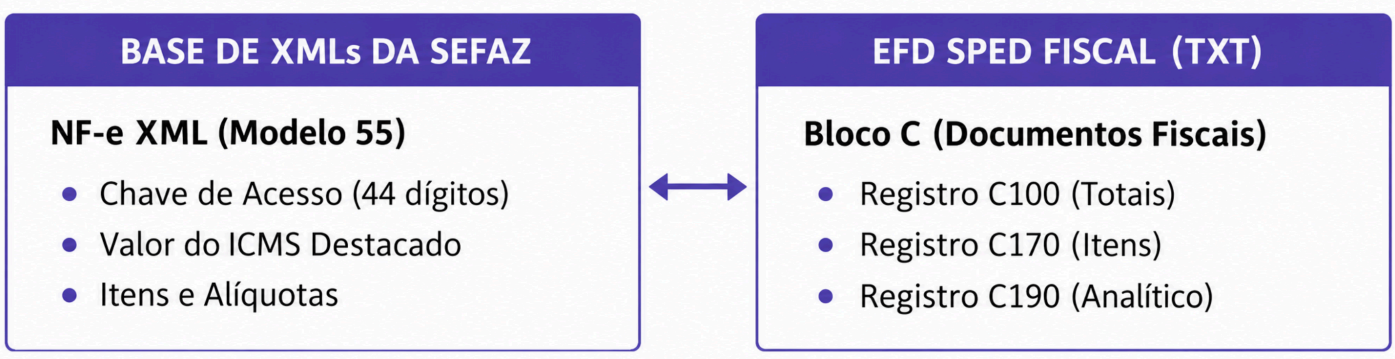
Item certo.

XML (NF-e) vs. Bloco C (EFD)

Para realizar a auditoria da escrituração fiscal, é **essencial que sejam analisados os arquivos das Notas Fiscais Eletrônicas**. O auditor não pode confiar exclusivamente nas informações financeiras consolidadas ou nos registros de sistemas internos do contribuinte (sistemas ERP ou contabilidade geral). O confronto analítico documento-escrituração é obrigatório!

O cruzamento mais comum ocorre ao se confrontar as informações de documentos fiscais do **Bloco C da EFD** (que possui formato TXT e periodicidade mensal) com o repositório de arquivos **XML da NF-e** (formato XML de existência única digital):

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO



O Cruzamento NF-e com Bloco C da EFD inclui:

- **Aferição por Registro C100 (Dados da Nota):** O auditor confronta dados de cabeçalho, como valor total do documento, chave de acesso de 44 caracteres e valor total do ICMS.
- **Aferição por Registro C170 (Itens do Documento):** Necessário principalmente para auditar operações de entrada emitidas por terceiros (onde o contribuinte recebe a mercadoria de outro estabelecimento). Permite analisar o produto, alíquota aplicada, base de cálculo e CFOP item a item.
- **Aferição por Registro C190 (Registro Analítico):** Cruza as notas de saída de emissão própria agrupadas por CST, CFOP e Alíquota.

HORA DE PRATICAR!

(ANM / 2025) No que se refere à auditoria na escrita fiscal digital (EFD) e na nota fiscal eletrônica (NFe), julgue o item que se segue.

A auditoria das informações contidas na escrituração fiscal digital (EFD) pode ser feita de forma eficaz sem análise das notas fiscais eletrônicas (NFe) emitidas, desde que os lançamentos estejam registrados no sistema de gestão ou no sistema contábil da empresa.

Comentários:

Como vimos, a auditoria da escrituração fiscal passa, necessariamente, pela análise dos arquivos das Notas Fiscais Eletrônicas. O auditor não pode confiar exclusivamente nas informações financeiras consolidadas ou nos registros de sistemas internos do contribuinte (sistemas ERP ou contabilidade geral). O confronto analítico documento-escrituração é obrigatório!

Item errado.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Irregularidades e Fraudes Comuns

Dentro da sistemática de débito e crédito (característica de tributos não cumulativos como o ICMS), os sonegadores tendem a utilizar duas estratégias básicas para reduzir artificialmente o imposto a pagar: **subestimar os débitos** (saídas) e/ou **superestimar os créditos** (entradas).

O cruzamento automatizado auxilia na identificação desse tipo de fraude. Vejamos:

A. Omissão de Documentos Fiscais de Saída (Falta de Escrituração)

- O contribuinte emite regularmente a NF-e (saída). O XML é transmitido e autorizado nos servidores da SEFAZ, gerando o fato gerador e o débito do imposto. No entanto, no final do mês, o contribuinte simplesmente **não insere essa nota na sua escrituração da EFD (Bloco C)**, sonegando integralmente o débito devido.
- Através de um SGBD, o sistema da fiscalização filtra todas as notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelo CNPJ do contribuinte que constam autorizadas na base da SEFAZ e bate com as chaves de acesso informadas no Bloco C da EFD. As notas que constam na SEFAZ, mas não aparecem na EFD, representam **omissão de receita**, tornando possível a constituição do crédito tributário mediante lavratura de Auto de Infração.

B. Divergência de Valores (Subestimação de Débitos)

- O contribuinte escritura a nota emitida no Bloco C da EFD, mas altera os valores de imposto para menor.
- **Cruzamento (exemplo):**
    - Valor do ICMS destacado na NF-e autorizada (XML): **R$ 50.000**
    - Valor do ICMS informado no Registro C100 da EFD (TXT): **R$ 30.000**
    - **Resultado:** O auditor fiscal identifica uma divergência de **R$ 20.000** de débito de ICMS não declarado. Essa diferença apurada pelo cruzamento direto autoriza a lavratura do auto de infração para a cobrança do imposto sonegado com as multas cabíveis, sem que o auditor precise sequer realizar cálculos de alíquota — basta cobrar a diferença do valor destacado em relação ao escriturado.

C. Superestimação de Créditos (Aproveitamento Indevido)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- O contribuinte, ao transpor os dados das notas fiscais de entrada (compras) para a EFD, altera os valores de crédito de ICMS para patamares superiores aos contidos na documentação original, ou se apropria de créditos de operações vedadas pela legislação (como bens de uso e consumo).
- O Fisco confronta o XML da NF-e emitida pelo fornecedor com os registros de entrada informados no Bloco C da EFD do adquirente, glosando os créditos inflados ou indevidos.

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS



1. (FCC / SEFAZ MT / 2026)

Em uma Secretaria da Fazenda, a fiscalização eletrônica utiliza dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) para cruzamentos automatizados, identificação de inconsistências e apoio à auditoria tributária. Esses documentos possuem estruturas padronizadas que organizam informações cadastrais, fiscais e operacionais em campos e registros específicos. Para tanto, a equipe técnica responsável por essa implementação deve considerar que:

a) A estrutura da NF-e não prevê separação entre dados do emitente e do destinatário, pois essas informações são inferidas a partir do certificado digital; na EFD ICMS/IPI, os blocos são organizados por período fiscal, sem distinção entre registros cadastrais, documentos fiscais e apuração de tributos.

b) Tanto a NF-e quanto a EFD ICMS/IPI utilizam estruturas livres de padronização rígida de campos e registros, permitindo que cada unidade federativa defina seus próprios grupos XML e blocos de escrituração conforme necessidades locais de fiscalização.

c) No XML da NF-e, informações essenciais para a fiscalização, como identificação da operação, emitente, destinatário, produtos, tributos e totais, estão organizadas em grupos como ide, emit, dest, det e total; já na EFD ICMS/IPI, dados fiscais relevantes são estruturados em blocos, como Bloco C (documentos fiscais de mercadorias), Bloco E (apuração do ICMS) e Bloco 0 (cadastro e abertura do arquivo), permitindo validações e cruzamentos eletrônicos.

d) A NF-e concentra os dados fiscais principais no grupo infAdic, enquanto os dados cadastrais do contribuinte são armazenados fora do XML principal; na EFD ICMS/IPI, os registros de apuração do imposto estão restritos ao Bloco C, sendo os demais blocos utilizados para informações acessórias sem impacto fiscal.

e) No XML da NF-e, os tributos incidentes sobre as operações são informados no grupo total, sem detalhamento por item; na EFD ICMS/IPI, os dados de documentos fiscais são consolidados diretamente no Bloco E, dispensando a escrituração detalhada de notas fiscais nos registros do Bloco C.

Comentários

Esta é uma excelente questão de auditoria fiscal eletrônica I. As bancas adoram cobrar a correlação entre o documento de origem (NF-e) e a escrituração correspondente (EFD

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

ICMS/IPI). O segredo para “matar” essa questão é entender como as informações são geradas de forma analítica (item a item) e onde elas se consolidam.

A: ERRADA. estrutura da nota fiscal eletrônica prevê, sim, uma separação dos envolvidos na transação. Os dados cadastrais não são apenas "inferidos" do certificado digital. O XML traz grupos lógicos próprios para isso: o Grupo C (emit) para identificar o emitente e o Grupo E (dest) para identificar o destinatário. O certificado digital (A1 ou A3) assina a tag raiz técnica do documento para garantir integridade e autoria, mas não substitui a escrituração interna dessas tags. Ainda, a EFD não é um amontoado sem distinção. Existe uma distinção clara e funcional entre registros de dados cadastrais (Bloco 0), documentos fiscais (Bloco C) e a apuração dos tributos (Bloco E).

B: ERRADA. O erro é a palavra "livres". Ambos os instrumentos são pautados por uma padronização nacional rígida e inflexível. No caso da NF-e, o leiaute é definido pelo Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC) e validado de forma automática por Schemas XML (.xsd) comuns a todos os estados. Se o contribuinte tentar enviar um XML com tags customizadas criadas por um estado específico, o arquivo será sumariamente rejeitado pelo sistema por falha de Schema XML. O mesmo se aplica à EFD, que segue o Guia Prático nacional do Sped Fiscal.

C: CORRETA. No caso da NF-e, a assertiva apontou corretamente o mapeamento dos grupos do Anexo I do MOC: ide (identificação), emit (emitente), dest (destinatário), det (detalhamento do item) e total (Grupo W, que consolida os totais). No caso da EFD ICMS/IPI, a assertiva apresentou a estrutura lógica correta dos principais blocos do arquivo de escrituração (Bloco 0 para dados cadastrais e abertura, Bloco C para registrar os documentos de entrada/saída de mercadorias e Bloco E para o fechamento e apuração do ICMS devido ou do saldo credor).

D: ERRADA. O grupo infAdic (Grupo Z) é destinado exclusivamente a "Informações Adicionais" de interesse do contribuinte ou exigências pontuais da legislação fiscal, e não aos dados principais. Além disso, as informações cadastrais do contribuinte são parte essencial do arquivo e ficam guardadas dentro do XML principal (grupos emit e dest), jamais fora dele. A apuração dos tributos (ICMS e IPI) fica no Bloco E da EFD, e não no Bloco C. E os demais blocos (como o Bloco K de controle de estoque e produção, ou o Bloco D de prestações de serviços de transporte) têm implicações fiscais.

E: ERRADA. Os tributos incidentes sobre as mercadorias são informados obrigatoriamente item por item no subgrupo imposto (Grupo M) de cada elemento det (Grupo H). O grupo total (Grupo W) apenas realiza o somatório matemático desses valores já detalhados nos itens. Na escrituração fiscal digital, os documentos fiscais devem ser detalhados registro por registro e item por item no Bloco C (como nas informações de registro C100 e C170). Não há dispensa de escrituração detalhada, e o Bloco E é alimentado justamente pelas informações individuais consolidadas do Bloco C.

Gabarito: “C”.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

2. (FCC / SEFAZ MT / 2026)

No curso de procedimento de auditoria fiscal em empresa comercial contribuinte do ICMS, o Auditor Fiscal do Estado do Mato Grosso analisou as aquisições de mercadorias registradas na EFD-ICMS/IPI e confrontou essas informações com as NF-e constantes no Portal Nacional da NF-e.

Verificou-se que determinadas mercadorias haviam sido recebidas fisicamente pela empresa e registradas no estoque, mas algumas NF-e correspondentes apresentavam inconsistências formais, enquanto outras não possuíam registro de autorização de uso na base da SEFAZ.

Sobre a Nota Fiscal Eletrônica, o Ajuste SINIEF 07/05 dispõe:

a) O arquivo digital da NF-e somente pode ser considerado documento fiscal após a concessão de autorização de uso pela administração tributária.

b) A circulação física da mercadoria é suficiente para convalidar eventual irregularidade formal da NF-e.

c) A simples existência do arquivo XML da NF-e, ainda que sem autorização de uso, é suficiente para caracterizá-la como documento fiscal idôneo.

d) A autorização de uso da NF-e implica validação do conteúdo tributário da operação pela administração tributária.

e) O destinatário não possui responsabilidade quanto à verificação da validade e autenticidade da NF-e recebida.

Comentários

> Tema clássico: o **arquivo digital da NF-e somente pode ser considerado documento fiscal** após ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e.
>
> Gabarito, portanto, letra A. As demais assertivas apresentam erros grosseiros! Atenção à letra E, uma vez que o destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e.

Gabarito: "A".

---

3. (FGV / SEFAZ PR / 2025)

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) foram instituídos pelo Ajuste SINIEF 07/05.

Considerando as disposições do referido ajuste e de suas atualizações posteriores, assinale a afirmativa correta.

a) O arquivo digital da NF-e deverá ser elaborado no padrão CSV (Comma-Separated Values).

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b) É obrigatória a utilização da NF-e para os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS de uma única unidade federada.

c) A finalidade do DANFE é substituir o modelo 1_A de nota fiscal utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados.

d) O credenciamento necessário para emissão da NF-e poderá se dar por iniciativa do contribuinte ou de ofício pela Administração Tributária.

e) Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Lei Complementar editada pelo Congresso Nacional.

Comentários

Letra A: ERRADA. O formato é XML.

Letra B: ERRADA. A obrigatoriedade da NF-e não se restringe aos contribuintes inscritos em uma única UF. Ademais, o Ajuste Sinief dispensa uso de Protocolo ICMS no estabelecimento da obrigatoriedade da NF-e para contribuintes inscritos em apenas uma UF. De qualquer modo, entendo que a assertiva está muito mal formulada.

Letra C: ERRADA. DANFE não é NF-e, nem a substitui!

Letra D: CERTA. O credenciamento para emissão de NF-e pode ser de ofício (de iniciativa do fisco) ou voluntário (de iniciativa do próprio contribuinte).

Letra E: ERRADA. A obrigatoriedade deve ser estabelecida por meio do Protocolo ICMS, com algumas exceções, como vimos na letra B.

Gabarito: "D".

---

4. (FGV / ISS São José dos Campos / 2024)

Consta a obrigatoriedade de escrituração fiscal, em arquivo digital, para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em conformidade com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI (versão 3.0.6).

Assinale o formato correto de assinatura com certificado digital, do tipo A1 ou A3, aceito pelo sistema EFD-ICMS/IPI:

a) e-PJ ou e-CNPJ que contenha, no mínimo, os 9 primeiros caracteres do estabelecimento.

b) e-PF ou e-CPF do microempreendedor Individual ou do representante legal da empresa no cadastro CNPJ.

c) No caso de sucessão, a EFD-ICMS/IPI pode ser assinada com certificado digital da sucessora se o CNPJ da sucedida estiver extinto no cadastro CNPJ da RFB por um dos seguintes eventos:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

incorporação, fusão ou cisão total e se a EFDICMS/IPI referir-se a período de apuração anterior ao da data da sucessão

d) Pessoa física ou jurídica com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB e da Fazenda Estadual, independente do estabelecimento.

e) Qualquer Inventariante, mesmo sem procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.

Comentários

O arquivo digital da EFD deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo SPED, o qual verifica a consistência das informações prestadas no arquivo. Após essas verificações, o arquivo digital é assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil e transmitido.

Poderão assinar a EFD-ICMS/IPI, com certificados digitais do tipo A1 ou A3:

1. e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;

2. e-PF ou e-CPF do produtor rural ou do representante legal da empresa no cadastro CNPJ;

3. no caso de sucessão, a EFD-ICMS/IPI pode ser assinada com certificado digital da sucessora se o CNPJ da sucedida estiver extinto no cadastro CNPJ da RFB por um dos seguintes eventos: incorporação, fusão ou cisão total e se a EFD-ICMS/IPI referir-se a período de apuração anterior ao da data da sucessão.

4. a pessoa jurídica ou a pessoa física com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB, por estabelecimento.

5. Inventariante com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.

Pelo exposto, a única assertiva que está de acordo com o trecho acima, retirado do Guia Prático da EFD ICMS/IPI, é a letra C.

A letra A erra ao mencionar 9 primeiros caracteres (são os 8 primeiros). A letra B menciona de forma incorreta o MEI (o correto seria produtor rural). A letra D inclui a Fazenda Estadual de forma incorreta. A letra E erra ao dizer que o inventariante não precisa de procuração.

Não obstante, a banca anulou a questão. Imaginamos que seja porque essa seção do Guia prático menciona quem pode assinar o arquivo da EFD e não, como diz a questão, o formato correto de assinatura.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: **"ANULADA".**

1. (FGV – SEFAZ RJ / 2011)

Com base no ajuste SINIEF 07/05, analise os itens a seguir:

I. Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, o DANFE poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado "DANFE Simplificado", devendo ser observadas as definições constantes do Manual de Integração - Contribuinte.

II. A identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá conter o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, nas operações realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado, nos termos da legislação federal.

III. Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Protocolo ICMS, o qual será dispensado a partir de 1º de julho de 2011.

Assinale

a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

b) se todas as afirmativas estiverem corretas.

c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

d) se nenhuma afirmativa estiver correta.

e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Comentários

Os 2 primeiros itens acima são cópia e cola do conteúdo do Ajuste SINIEF 7/05. Vejamos:

Cláusula terceira A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no MOC, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte, observadas as seguintes formalidades:

(...)

V - a identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá conter o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;

Cláusula nona Fica instituído o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, conforme leiaute estabelecido no MOC, para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e ou para facilitar a consulta prevista na cláusula décima quinta.

(...)

§ 5º-A Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, o DANFE poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm),

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

caso em que será denominado "DANFE Simplificado", devendo ser observadas as definições constantes no MOC.

Já o item III está errado, uma vez que a exigência de Protocolo ICMS para estabelecimento da obrigatoriedade de utilização da NF-e ficou dispensada a partir de **01/12/2010**.

Cláusula primeira Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em substituição (...)

§ 2º Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Protocolo ICMS, o qual será dispensado:

I - na hipótese de contribuinte inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada;

*II - **a partir de 1º de dezembro de 2010**.*

Gabarito: "A"

---

2. (FGV – SEFAZ RJ / 2010 - Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, julgue as afirmativas a seguir.

I. A NF-e pode ser utilizada em substituição à Nota Fiscal modelo 1 e 1-A, à Nota Fiscal de Venda a Consumidor modelo 2 e à Nota Fiscal do Produtor modelo 4.

II. A validade jurídica da NF-e é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

Comentários

À época da questão, os incisos III e IV da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 7/05 não estavam revogados. Eles previam que a NF-e substituía, além da nota fiscal modelo 1/1A e a nota fiscal do produtor – modelo 4 (*conforme previsão que ainda permanece nos incisos I e II*), a Nota Fiscal de Venda a Consumidor - modelo 2 – e o Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Chamamos sua atenção que as legislação de algumas unidades da federação ainda contêm tal previsão.

O item I, portanto, foi considerado como CERTO.

O item II permanece correto sem nenhuma polêmica. Vejamos o que diz o Ajuste:

*Cláusula primeira **Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e**, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS **em substituição**:*

I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

III - REVOGADO

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> *IV - REVOGADO*
>
> *§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja* ***validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso*** *por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.*

Gabarito: "Certo/Certo"

---

3. (FGV – SEFAZ RJ / 2008 – Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), julgue os itens a seguir:

Além da Nota Fiscal Eletrônica, o remetente deverá emitir o documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, para acobertar o trânsito da mercadoria.

Se trata de documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente.

A validade jurídica da Nota Fiscal Eletrônica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso pela administração tributária do Estado.

Comentários

> Vimos que o DANFE deve ser emitido, juntamente com a NF-e (porém não a substituindo) para acobertar o trânsito da mercadoria. Isso porque a NF-e é documento de existência unicamente digital, em formato XML, sendo gerada e armazenada eletronicamente.
>
> A validade jurídica da NF-e, por sua vez, é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso concedida pelo fisco da UF do emitente.

Gabarito: "Certo/ Certo / Certo"

---

4. (CEBRASPE / ISS Mossoró / 2024)

A respeito da escrituração fiscal digital (EFD), da nota fiscal eletrônica (NFe) e da utilização de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) em auditoria fiscal, julgue o próximo item.

Na auditoria da EFD e da NFe, o auditor fiscal deve verificar não apenas a consistência das informações declaradas, mas também a sua conformidade com as regras e a legislação tributária aplicáveis, garantindo que não haja omissões, subfaturamento ou outras irregularidades que possam resultar em sonegação fiscal.

Comentários

> De início, considerando o conceito do Sped, podemos entender que uma de suas funções é efetuar a validação das informações declaradas pelos contribuintes. Essa validação significa uma verificação de consistência daquilo que é informado através das obrigações acessórias.
>
> Devemos nos recordar que o SPED é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

No caso específico da EFD ICMS/IPI e da NF-e, é ainda mais evidente que – de fato – é efetuado um "cheque" de consistência das informações prestadas por meio da validação das informações.

A título de exemplo, como visto na aula, consideram-se escriturados os livros e o documento que compõem a EFD no momento em que for emitido o recibo de entrega do arquivo transmitido. O recibo de entrega será fornecido apenas após validação de consistência do arquivo, efetuada pelo programa validador, e após uma série de verificações, como: dados cadastrais do contribuinte; autoria, autenticidade e validade da assinatura digital; integridade do arquivo; dentre outras. Processo semelhante ocorre na concessão da autorização de uso da NF-e.

Agora, falando de forma mais ampla da auditoria fiscal (ou tributária), historicamente, o foco principal é a verificação da conformidade dos lançamentos e registros fiscais (e contábeis) com aquilo que prevê a legislação tributária.

Exemplos clássicos disso, quando falamos na perspectiva do ICMS, são a verificação da:

1) Adequação do ICMS debitado nas operações de saída. Geralmente, o contribuinte que quer pagar menos imposto que o devido não declara determinadas operações e/ou as declara por valor menor que o efetivamente praticado, ocasionando omissões ou subfaturamento de receitas. Ainda nessa perspectiva, o contribuinte pode utilizar alíquota distinta (geralmente menor) daquela prevista na legislação, ocasionando um valor de ICMS a recolher menor que o efetivamente devido.
2) Adequação do ICMS creditado nas operações de entrada. Em sentido oposto, aqui o contribuinte – geralmente – acaba se creditando de ICMS em operações que não dão esse direito (como é o caso, por exemplo, das entradas de materiais para uso e consumo), ou ainda se creditam em valor maior que o previsto na legislação.

Com o advento do SPED, em que o cumprimento das obrigações acessórias saiu da perspectiva física para a eletrônica (ou digital), essas verificações por parte da fiscalização se tornaram mais efetivas.

Pelo exposto, o item está correto.

Gabarito: "CERTO".

---

5. (CEBRASPE / TBG – 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Os livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal são emitidos em forma eletrônica e devem ser autenticados eletronicamente.

Comentários

Tanto a ECD (escrituração contábil) quanto a EFD (escrituração fiscal) são módulos do SPED, devendo ser emitidos de forma eletrônica e, como é o padrão no SPED, devem ser autenticados (assinados) eletronicamente com certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Gabarito: "CERTO".

---

6. (CEBRASPE / SEFAZ SE / 2022)

Julgue o próximo item, relativos à transformação digital no setor público.

A nota fiscal eletrônica (NF-e) é um documento mercantil emitido eletronicamente, exclusivamente na forma digital, antes da ocorrência do fato gerador tributário, e com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, por meio de seu certificado ICP-Brasil.

Comentários

Se tomarmos por base o previsto no Ajuste Sinief 7/2005, a questão está correta. Vejamos:

A NF-e é emitida eletronicamente e sua existência é unicamente digital. Ainda, ela deve ser emitida antes da ocorrência do fato gerador.

Vejamos o que prevê o Ajuste:

Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

O que pode causar dúvida na questão é o uso da expressão "mercantil" (*relativo a mercancia ou a comércio*), dado que a NF-e documenta tanto operações (de circulação de mercadoria) quanto prestações (de determinados tipos de serviços). Talvez por isso a questão tenha sido anulada.

Em nossa opinião, você deveria marcar essa questão como correta.

Gabarito: "ANULADA".

---

7. (CEBRASPE / SEFAZ SE / 2022)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Julgue o próximo item, relativos à transformação digital no setor público.

Anteriormente à emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), gera-se o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DAN-FE), que contém a chave de segurança a ser gravada na NF-e pela administração tributária, a fim de validar a operação efetuada.

Comentários

> Não se pode confundir NF-e (nota fiscal eletrônica) com DANFE (seu documento auxiliar). O DANFE não substitui a NF-e e muito menos deve ser gerado anteriormente à emissão da nota.
>
> Como nos ensina o Ajuste Sinief, o DANFE somente poderá ser utilizado para transitar com as mercadorias após a concessão da Autorização de Uso da NF-e.

Gabarito: "ERRADO".

---

8. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

O arquivo digital da nota fiscal eletrônica (NFe) de um produto sujeito ao ICMS poderá ser utilizado como documento fiscal depois de:

a) ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ter seu uso autorizado por meio de autorização de uso da NFe.

b) ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ela analisar a regularidade fiscal do emitente da NFe.

c) ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ela analisar a autoria da assinatura do arquivo digital da NFe.

d) ter seu uso autorizado por meio de autorização de uso da NFe, independentemente da efetiva transmissão eletrônica do arquivo digital.

e) a administração tributária autorizar que o emitente assine o arquivo digital da NFe, independentemente da efetiva transmissão eletrônica do arquivo digital.

Comentários

> A cláusula quarta do Ajuste nos diz que o arquivo digital da NF-e só poderá ser utilizado como documento fiscal após ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e. Gabarito, portanto, letra A.
>
> As demais tornam-se, nesse contexto, absurdas.

Gabarito: "A"

---

9. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

O contribuinte do ICMS terá um prazo para solicitar o cancelamento da NFe que

a) não seja nem autorizada, nem denegada, por falhas do sistema.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b) tiver sido transmitida antes de entrada em contingência e tiver ficado pendente de retorno.

c) tenha sido indevidamente denegada, por falhas do sistema.

d) tenha recebido a autorização de uso depois de ter havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço, desde que vinculada à duplicata escritural.

e) tiver recebido a autorização de uso sem que tenha havido a circulação da mercadoria, a prestação de serviço ou a vinculação à duplicata escritural.

Comentários

Conforme a cláusula décima segunda do Ajuste, em prazo não superior a vinte e quatro horas, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso da NF-e, o emitente poderá solicitar o cancelamento da respectiva NF-e, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria, prestação de serviço ou vinculação à Duplicata Escritural, observadas as normas constantes na cláusula décima terceira. Portanto a alternativa correta e a letra E.

As demais tornam-se, nesse contexto, absurdas.

Gabarito: "E"

---

10. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

Caso as informações relativas à data e à hora da efetiva saída de produto sujeito ao IPI não constem na NFe transmitida pelo contribuinte, elas deverão ser incluídas

a) no registro de saída.

b) na carta de correção eletrônica.

c) na confirmação da operação.

d) no evento prévio de emissão em contingência (EPEC).

e) no manual de orientação do contribuinte (MOC).

Comentários

De acordo com a Cláusula Décima Terceira – A, as informações relativas à data, à hora de saída e ao transporte, caso não constem do arquivo XML da NF-e, e seu respectivo DANFE, deverão ser comunicadas através de Registro de Saída. Portanto, gabarito letra A.

O REGISTRO DE SAÍDA tem o objetivo de permitir o registro eletrônico da data da efetiva saída da NF-e quando esta não for informada no arquivo digital transmitido pelo contribuinte e autorizado pela SEFAZ.

Na prática (versão 4.00 da NF-e), **o evento "Registro de Saída" não é mais utilizado**, tendo sua funcionalidade sido substituída pelos diversos outros eventos que evidenciam a circulação efetiva da mercadoria. Porém, ainda consta no Ajuste Sinief 7/05, sendo passível de cobrança em provas.

Cuidado! Carta de Correção Eletrônica (CC-e) **NÃO** pode ser utilizada para sanar erro relacionado com data de saída ou de emissão!

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: "A"

---

11. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

A autorização de uso da NFe para produtos sujeitos ao IPI e ao ICMS somente pode ser concedida pela

a) Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da infraestrutura tecnológica própria ou do SEFAZ Virtual.

b) administração tributária da unidade federada emitente ou, em caso de contingência, pela administração tributária de outra unidade federada, desde que por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

c) administração tributária da unidade federada emitente, por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou, em caso de contingência, pelo SEFAZ Virtual de Contingência (SVC).

d) administração tributária da unidade federada emitente, exclusivamente por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

e) Secretaria da Receita Federal do Brasil ou, em caso de contingência, pela administração tributária da unidade federada emitente.

Comentários

> A cláusula sexta do Ajuste prevê fala que: "A autorização de uso poderá ser concedida pela administração tributária da unidade federada emitente através da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou de outra unidade federada, na condição de contingência prevista no inciso I da cláusula décima primeira." Já o inciso I da clausula décima primeira se refere a transmitir a NF-e para a Sefaz Virtual de Contingência – SVC.

Gabarito: "C"

---

12. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ DF - 2020)

Ao arquivo digital da EFD ICMS-IPI anexado a processo de fiscalização, não se aplica nenhuma especificação quanto ao leiaute na sua geração, já que se devem respeitar as características de cada empresa.

Comentários

> O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE. Esse conhecimento era suficiente para julgar como errado o item (*que diz o contrário, ou seja, que ao arquivo da EFD não se aplica nenhum leiaute*).
>
> É bastante óbvio que os contribuintes devem observar uma padronização, do contrário não seria possível nenhuma espécie de compilação (ou agregação) de dados no ambiente nacional.

Gabarito: "ERRADO"

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

13. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ DF - 2020)

O auditor-fiscal da GDF não pode solicitar ao contribuinte a EFD ICMS-IPI, uma vez que a recepção e a validação dos dados são realizadas no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital, administrado pelo próprio GDF.

Comentários

Diferentemente do que diz o item, o SPED é administrado pela **Secretaria da Receita Federal do Brasil**. Além disso, a transmissão do arquivo pelo contribuinte (e a recepção no ambiente nacional), não impede que a autoridade fiscal solicite ao contribuinte – *em sede de fiscalização* – os arquivos transmitidos e recepcionados.

Afinal, é obrigação dos contribuintes armazenar os arquivos transmitidos pelo mesmo período previsto para guarda dos documentos fiscais.

Gabarito: "ERRADO".

Texto para as questões 10 a 14: Após conclusão de auditoria e emissão de parecer, um auditor independente comunicou uma falha identificada no processo de controle de estoque da entidade auditada: determinado tipo de mercadoria havia sido adquirido e registrado no estoque com códigos diferentes para notas fiscais eletrônicas (NF-e), em arquivo XML. No momento da venda desse tipo de mercadoria, o vendedor baixara no estoque apenas um dos códigos registrados. A EFD ICMS-IPI entregue à SEFAZ/AL controlava, em seu bloco H, dois tipos de mercadoria em vez de um, o que impossibilitava o correto inventário do item de acordo com a Nomenclatura Comum do MERCOSUL.

Considerando que a comunicação da EFD ICMS-IPI à SEFAZ/AL pode ser entendida como o processo de produção e circulação das mercadorias na cadeia mercantil de vendas, julgue os itens que se seguem.

14. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

As unidades federadas são autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de protocolo ICMS, que será dispensado na hipótese de contribuinte não inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada.

Comentários

A palavra "não" no trecho "*na hipótese de contribuinte **não** inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada*" tornou a assertiva incorreta.

A cláusula primeira do Ajuste SINIEF nº 07/2005 é taxativa nesse ponto:

Cláusula primeira: *Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em substituição:*

I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> *(...)*
>
> ***§ 2º Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Protocolo ICMS, o qual será dispensado:***
>
> ***I - na hipótese de contribuinte inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada;***
>
> *II - a partir de 1º de dezembro de 2010. [grifos não constantes no original]*
>
> **O gabarito preliminar, com o qual concordamos, foi ERRADO. Após a interposição de recursos a banca alterou para CERTO, sem justificativa plausível aparente.**
>
> **Justificativa da banca:** *De fato, as unidades federadas são autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de protocolo ICMS, que será dispensado na hipótese de contribuinte não inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada.*

Gabarito: "CERTO"

---

15. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

É vedado o credenciamento, para emissão de NF-e, de contribuinte que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados, não podendo este contribuinte ser credenciado por terceiros.

Comentários

> O credenciamento de contribuinte que não utilizasse o SEPD nunca foi vedado. Há previsão normativa no sentido de que, quando aplicável, as regras para emissão da NF-e seguiam as regras do SEPD. Outrossim, como vimos, o credenciamento pode ocorrer de maneira voluntária (pelo próprio contribuinte) ou de ofício (ocasião em que é feito por terceiros, como a Administração Tributária).
>
> A seguir, os dispositivos do Ajuste SINIEF 07/2005 que tratam do assunto:
>
> ***Cláusula segunda: Para emissão da NF-e, o contribuinte deverá estar previamente credenciado na unidade federada em cujo cadastro de contribuinte do ICMS estiver inscrito.***
>
> *§ 1º O contribuinte credenciado para emissão de NF-e deverá observar,* ***no que couber****, as disposições relativas à emissão de documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados, constantes dos Convênios ICMS 57/95 e 58/95, ambos de 28 de junho de 1995 e legislação superveniente.*
>
> ***§ 2º- O credenciamento a que se refere o caput poderá ser:***
>
> *I - voluntário, quando solicitado pelo contribuinte;*
>
> *II -* ***de ofício, quando efetuado pela Administração Tributária.*** *[grifos não constantes no original]*

Gabarito: "ERRADO"

---

16. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica modelo 55 representa as operações de venda de mercadorias, em substituição aos modelos 1 e 1A em papel, sendo possível a emissão de códigos diferentes para uma mesma mercadoria, com o registro da nomenclatura no estoque.

Comentários

A assertiva possui dois equívocos. O primeiro se refere ao fato de que não é o DANFE, mas sim a NF-e modelo 55, quem – de fato – substituiu a NF modelo 1 e 1-A. DANFE não é nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e.

O segundo erro é informar que uma mesma mercadoria poderia ter códigos diferentes. A informação está equivocada, tendo em vista que os produtos possuem códigos padronizados, denominados de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

A seguir, os dispositivos do Ajuste que tratam do assunto:

Cláu*sula primeira Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55**, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICM**S em substituição**:*

*I - **à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;***

II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

[...]

***Cláusula terceira** A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no MOC, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte, observadas as seguintes formalidades:*

[...]

V - a identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá conter o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;

[...]

Cláusula nona Fica instituído o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, conforme leiaute estabelecido no MOC, para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e ou para facilitar a consulta prevista na cláusula décima quinta.

§ 1º O DANFE somente poderá ser utilizado para transitar com as mercadorias após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, ou na hipótese prevista na cláusula décima primeira. [grifos não constantes no original].

Gabarito: "ERRADO".

---

17. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos livros registro de entradas e registro de saídas, sendo necessário inventariar apenas as mercadorias de entrada de acordo com o antigo livro registro de inventário existente em papel.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Comentários

Na EFD, devem ser informadas todas as operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços ocorridas. Assim, no caso em análise, no Livro Registro de Inventário deveriam estar contidas as informações de entradas e saídas de estoques. Ainda, o arquivo da EFD substitui diversos livros, como é o caso do Livro Registro de Inventário, motivo pelo qual não há que se falar em seguir o antigo modelo em papel.

A seguir, os dispositivos do Ajuste SINIEF 02/2009 que tratam do assunto:

Cláusula primeira *Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD, para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.*

§ 1º ***A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das informaçõe****s, em meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.*

Cláusula quarta *O arquivo digital da EFD será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e* ***conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.***

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se ***totalidade das informações:***

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços;

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros;

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento, também deverá ser informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal. [grifos não constantes no original]

Gabarito: "ERRADO".

---

18. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte que for obrigado a emitir NF-e será credenciado pela administração tributária da unidade federada a qual estiver jurisdicionado, ainda que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados.

Comentários

Por motivos técnicos, os contribuintes que passaram a emitir a NF-e em substituição aos antigos documentos "em papel" precisam estar credenciados nas UF em cujo cadastro de contribuintes estejam inscritos (exemplo: contribuinte inscrito no cadastro de ICMS do Rio de Janeiro deveria se credenciar junto ao Rio de Janeiro).

O SEPD (sistema eletrônico de processamento de dados) foi uma sistemática intermediária entre a emissão de documentos fiscais em papel e sua emissão na forma (exclusivamente) eletrônica. Nesse contexto, o contribuinte que fosse credenciado junto a sua UF de cadastro para emissão da NF-e deveria observar – no que coubesse – as disposições relativas à emissão de documentos fiscais na sistemática do SEPD. É claro que nem todas as disposições relativas ao SEPD se aplicavam ao modelo da nota fiscal eletrônica. Em suma, há casos em que a utilização do SEPD não é necessária para o credenciamento para emissão de NF-e.

O credenciamento necessário para emissão da NF-e nem sempre ficou a critério do próprio contribuinte (ou seja, nem sempre foi voluntário), sendo previsto o credenciamento de ofício (obrigatório), efetuado pela Administração Tributária (o fisco estadual de competência).

Gabarito: "CERTO".

---

19. (FCC / SEFAZ AP – 2022)

Quanto à Escrituração Fiscal Digital para uso pelos contribuintes do ICMS, e, em especial, quanto ao bloco K, que substitui o registro de controle da produção e do estoque, o Ajuste SINIEF 2/2009 estipulou um cronograma de adesão. Segundo tal agenda, em estabelecimentos industriais pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00, a escrituração completa do bloco K é obrigatória na EFD, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE, a partir de primeiro de janeiro de

(A) 2019.

(B) 2020.

(C) 2021.

(D) 2022.

(E) 2023.

Comentários

Conforme tabela vista na aula (a seguir apresentada), a obrigatoriedade de escrituração do bloco K (Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque) na EFD, para estabelecimentos industriais com faturamento igual ou superior a R$ 300.000.000, classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE, iniciou-se em **01/01/2019**.

Gabarito, portanto, **letra A**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

01/01/2017	restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
01/01/2019	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE
01/01/2020	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 e 30 da CNAE
01/01/2023	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE
01/01/2024	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31 e 32 da CNAE
01/01/2025	escrituração completa do Bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 19, 20, 21, 24 e 25 da CNAE

Gabarito: "A".

---

20. (FCC / SEFAZ AP – 2022 - Adaptada)

A Nota Fiscal Eletrônica (...) é documento emitido

(A) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(B) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(C) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(D) e armazenado eletronicamente por contribuinte, independentemente de credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(E) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, acompanhado da impressão da DANF-e que lhe integra a forma, antes da ocorrência do fato gerador.

Comentários

Como vimos, a NF-e é documento EMITIDO e ARMAZENADO eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso por parte da

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

administração tributária da unidade federada do contribuinte, ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.

Ademais, vimos que o credenciamento é obrigatório para a emissão de NF-e.

Gabarito, portanto, letra A.

Gabarito: "A".

---

21. (FCC / SEFAZ AP – 2022)

O Ajuste SINIEF 7/2005 cuida de documentos fiscais eletrônicos dos contribuintes do ICMS e seus eventos. Como exemplo destes documentos e de seus eventos tem-se a Nota Fiscal Eletrônica,

(A) DANF-e, o registro de que esta DANF-e consta em um Romaneio de Embarque, RE-e e o registro de que esta DANF-e consta de um Manifesto de Documentos Fiscais, MDF-e.

(B) DANF-e, o registro de que esta DANF-e consta em um Conhecimento de Transporte, CT-e e o registro de que esta DANF-e consta em uma Duplicata Comercial, DC-e.

(C) NF-e, o registro de que esta NF-e consta em um Romaneio de Embarque, RE-e e o registro de que esta NF-e consta em um Manifesto de Documentos Fiscais, MDF-e.

(D) DANF-e, o registro de que esta DANF-e consta em um Romaneio de Embarque, RE-e e o registro de que esta DANF-e consta em uma Duplicata Comercial, DC-e.

(E) NF-e, registro de que esta NF-e consta em um Conhecimento Eletrônico de Transporte, CT-e, e o registro de que esta NF-e consta em um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDF-e.

Comentários

A única assertiva que traz eventos relacionados à NF-e, conforme previsto no Ajuste SINIEF 7/05 é a letra E. As demais tratam de eventos relacionados a outros documentos fiscais eletrônicos, como é o caso do CT-e (conhecimento de transporte eletrônico) ou são absurdas.

Gabarito: "E".

---

22. (FCC / ISS Manaus – 2019)

A Escrituração Fiscal Digital, conhecida pela sigla EFD, é

a) um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em meio físico ou digital, desde que, neste caso, seja passível de impressão em meio físico, e cuja identificação seja feita biometricamente.

b) um processo de escrituração de documentos fiscais que, em substituição ao sistema alfanumérico, utiliza códigos hexadecimais criptografados, em programas próprios, para efetuar registros comerciais, fiscais e tributários, bem como prestar as informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

c) um sistema utilizado pelo Fisco da União e pelos Fiscos dos Estados e dos Municípios, para promover a escrituração e apuração de imposto periodicamente devido, cujo lançamento seja feito por homologação, como é o caso do IPI, no âmbito federal, do ICMS, no âmbito estadual e do ISSQN, no âmbito municipal, permitindo, com isso, que o valor do imposto devido seja imediatamente passível de inscrição em Dívida Ativa, utilizando Blockchain em substituição ao lançamento de ofício e, consequentemente, em substituição ao processo administrativo fiscal.

d) toda escrituração de documento fiscal feita em meio digital, ou com utilização de computadores, em substituição à escrituração feita em meio físico, para apuração do IR federal e do ICMS estadual.

e) um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, que deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

Comentários

A letra E apresenta, *ipsis litteris*, a definição da EFD ICMS/IPI.

A letra A peca ao dizer que a EFD pode ser em meio físico ou digital. Ela é exclusivamente digital. A letra B é absurda! As letras C e D carecem totalmente de previsão normativa.

Gabarito: "E".

---

23. (FCC/ SEFAZ SC – 2018)

O arquivo digital EFD ICMS/IPI é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. O Bloco H tem por objetivo a reunião de informações relativas a

(A) abertura do arquivo, identificação das entidades, contabilistas e participantes e outras referências.

(B) divulgação do inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

(C) emissão ou recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual.

(D) apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

(E) emissão ou recebimento de documentos fiscais referentes às entradas e saídas de mercadorias.

Comentários

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O bloco H da EFD-ICMS/IPI (Inventário Físico) destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Gabarito, portanto, letra B. Vejamos as demais assertivas:

Letra A: assertiva refere-se ao bloco 0.

Letra C: refere-se ao bloco D.

Letra D: refere-se ao bloco E.

Letra E: refere-se ao bloco C.

Gabarito: "B".

---

24. (FCC/ SEFAZ SC – 2018)

Considerando as informações I a IV relativas à

I. entrada e saída de mercadorias e aos serviços prestados e tomados, incluindo as descrições dos respectivos itens.

II. quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao contribuinte.

III. produção de produtos em processo e produtos acabados, e respectivos consumos de insumos e ao estoque escriturado.

IV. qualquer situação de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento.

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI, referente a um período mensal declarado pelo contribuinte, ao ser transmitido deverá informar o que consta de

(A) I e III apenas.

(B) I, II e IV apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Comentários

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês civil, inclusive.

Considera-se totalidade das informações:

1 - as relativas às **entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e tomados**, **incluindo a descrição dos itens** de mercadorias, produtos e serviços – **[item I correto]**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

2 - as relativas à **quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação**, **em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte** declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de terceiros de posse do informante – **[item II correto]**;

3 - as relativas à **produção de produtos em processo e produtos acabados e respectivos consumos de insumos**, tanto no estabelecimento do contribuinte quanto em estabelecimento de terceiro, **bem como o estoque escriturado** – **[item III correto]**;

4 - **qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, no processo produtivo, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos** de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias.

Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, **tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento, também deverá ser informada no arquivo digital**, indicando-se o respectivo dispositivo legal – **[item IV correto]**.

Portanto, todos os itens encontram-se corretos.

Gabarito: "E".

---

25. (CESGRANRIO / LIQUIGÁS – 2018)

Os livros fiscais físicos de Registro de Entradas, Registro de Saída e Registro de Inventário foram substituídos, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), pela(o)

a) Conhecimento de Transporte Eletrônico

b) Controle Fiscal Contábil de Transição

c) e.Lalur

d) Escrituração Contábil Digital

e) Escrituração Fiscal Digital

Comentários

Como vimos, a escrituração prevista na forma da EFD-ICMS/IPI substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:

I - **Livro Registro de Entradas**;

II - **Livro Registro de Saídas**;

III - **Livro Registro de Inventário**;

IV - Livro Registro de Apuração do IPI;

V - Livro Registro de Apuração do ICMS;

VI - documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP;

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: "E".

---

26. (FCC / SEFAZ MA - TI – 2016 – Adaptada)

O Decreto nº 39.789/2019 estabelece disciplina para a geração e envio do arquivo digital da EFD. Conforme esse Regulamento, julgue o item a seguir:

O arquivo digital da EFD, gerado pelo contribuinte, deverá ser submetido à validação de consistência de leiaute efetuada pelo software denominado Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal Digital – PVA-EFD.

Comentários

> Como vimos, o arquivo digital da EFD ICMS/IPI deverá, de fato, ser submetido à validação de consistência de leiaute efetuada pelo software denominado Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal Digital - PVA-EFD.

Gabarito: "CERTO".

---

27. (CESGRANRIO / PETROBRAS – 2018)

Nos termos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o documento, de existência unicamente digital, emitido e armazenado eletronicamente para documentar as operações comerciais de venda presencial ou para entrega em domicílio de consumidor final, em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente, é a

a) EFD-Reinf

b) MDF-e

c) NF-e

d) NFC-e

e) NFS-e

Comentários

> Enunciado traz o conceito de NFC-e (Modelo 65). Cuidado para não confundir esse conceito com o da NF-e (Modelo 55).
>
> Como vimos, a **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, no campo de incidência do ICMS, cuja validade jurídica é garantida por duas condições necessárias: a assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.
>
> A **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e** – é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A diferença entre os conceitos está na parte final. Vejam que a NFC-e é destinada a documentar operações comerciais de venda presencial ou entrega em domicílio, apenas em operações internas e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.

Gabarito, portanto, é a **letra D**. Vamos analisar as demais assertivas:

Letra A: A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Letra B: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.

Letra E: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

Gabarito: "D".

---

28. (INÉDITA / 2019)

A EFD ICMS-IPI, para todos os efeitos, constituirá declaração de débito e confissão de dívida quando houver escrituração de obrigações tributárias a recolher.

Comentários

Ao escriturar as informações fiscais na EFD, tais lançamentos constituem confissão de dívida, sempre que houver valores a recolher ao final da apuração.

Gabarito: "CERTO".

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC / SEFAZ MT / 2026)

Em uma Secretaria da Fazenda, a fiscalização eletrônica utiliza dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) para cruzamentos automatizados, identificação de inconsistências e apoio à auditoria tributária. Esses documentos possuem estruturas padronizadas que organizam informações cadastrais, fiscais e operacionais em campos e registros específicos. Para tanto, a equipe técnica responsável por essa implementação deve considerar que:

a) A estrutura da NF-e não prevê separação entre dados do emitente e do destinatário, pois essas informações são inferidas a partir do certificado digital; na EFD ICMS/IPI, os blocos são organizados por período fiscal, sem distinção entre registros cadastrais, documentos fiscais e apuração de tributos.

b) Tanto a NF-e quanto a EFD ICMS/IPI utilizam estruturas livres de padronização rígida de campos e registros, permitindo que cada unidade federativa defina seus próprios grupos XML e blocos de escrituração conforme necessidades locais de fiscalização.

c) No XML da NF-e, informações essenciais para a fiscalização, como identificação da operação, emitente, destinatário, produtos, tributos e totais, estão organizadas em grupos como ide, emit, dest, det e total; já na EFD ICMS/IPI, dados fiscais relevantes são estruturados em blocos, como Bloco C (documentos fiscais de mercadorias), Bloco E (apuração do ICMS) e Bloco 0 (cadastro e abertura do arquivo), permitindo validações e cruzamentos eletrônicos.

d) A NF-e concentra os dados fiscais principais no grupo infAdic, enquanto os dados cadastrais do contribuinte são armazenados fora do XML principal; na EFD ICMS/IPI, os registros de apuração do imposto estão restritos ao Bloco C, sendo os demais blocos utilizados para informações acessórias sem impacto fiscal.

e) No XML da NF-e, os tributos incidentes sobre as operações são informados no grupo total, sem detalhamento por item; na EFD ICMS/IPI, os dados de documentos fiscais são consolidados diretamente no Bloco E, dispensando a escrituração detalhada de notas fiscais nos registros do Bloco C.

2. (FCC / SEFAZ MT / 2026)

No curso de procedimento de auditoria fiscal em empresa comercial contribuinte do ICMS, o Auditor Fiscal do Estado do Mato Grosso analisou as aquisições de mercadorias registradas na EFD-ICMS/IPI e confrontou essas informações com as NF-e constantes no Portal Nacional da NF-e.

Verificou-se que determinadas mercadorias haviam sido recebidas fisicamente pela empresa e registradas no estoque, mas algumas NF-e correspondentes apresentavam inconsistências formais, enquanto outras não possuíam registro de autorização de uso na base da SEFAZ.

Sobre a Nota Fiscal Eletrônica, o Ajuste SINIEF 07/05 dispõe:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

a) O arquivo digital da NF-e somente pode ser considerado documento fiscal após a concessão de autorização de uso pela administração tributária.

b) A circulação física da mercadoria é suficiente para convalidar eventual irregularidade formal da NF-e.

c) A simples existência do arquivo XML da NF-e, ainda que sem autorização de uso, é suficiente para caracterizá-la como documento fiscal idôneo.

d) A autorização de uso da NF-e implica validação do conteúdo tributário da operação pela administração tributária.

e) O destinatário não possui responsabilidade quanto à verificação da validade e autenticidade da NF-e recebida.

3. (FGV / SEFAZ PR / 2025)

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) foram instituídos pelo Ajuste SINIEF 07/05.

Considerando as disposições do referido ajuste e de suas atualizações posteriores, assinale a afirmativa correta.

a) O arquivo digital da NF-e deverá ser elaborado no padrão CSV (Comma-Separated Values).

b) É obrigatória a utilização da NF-e para os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS de uma única unidade federada.

c) A finalidade do DANFE é substituir o modelo 1_A de nota fiscal utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados.

d) O credenciamento necessário para emissão da NF-e poderá se dar por iniciativa do contribuinte ou de ofício pela Administração Tributária.

e) Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Lei Complementar editada pelo Congresso Nacional.

4. (FGV / ISS São José dos Campos / 2024)

Consta a obrigatoriedade de escrituração fiscal, em arquivo digital, para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em conformidade com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI (versão 3.0.6).

Assinale o formato correto de assinatura com certificado digital, do tipo A1 ou A3, aceito pelo sistema EFD-ICMS/IPI:

a) e-PJ ou e-CNPJ que contenha, no mínimo, os 9 primeiros caracteres do estabelecimento.

b) e-PF ou e-CPF do microempreendedor Individual ou do representante legal da empresa no cadastro CNPJ.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

c) No caso de sucessão, a EFD-ICMS/IPI pode ser assinada com certificado digital da sucessora se o CNPJ da sucedida estiver extinto no cadastro CNPJ da RFB por um dos seguintes eventos: incorporação, fusão ou cisão total e se a EFDICMS/IPI referir-se a período de apuração anterior ao da data da sucessão

d) Pessoa física ou jurídica com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB e da Fazenda Estadual, independente do estabelecimento.

e) Qualquer Inventariante, mesmo sem procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.

5. (FGV – SEFAZ RJ / 2011)

Com base no ajuste SINIEF 07/05, analise os itens a seguir:

I. Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, o DANFE poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado "DANFE Simplificado", devendo ser observadas as definições constantes do Manual de Integração - Contribuinte.

II. A identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá conter o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, nas operações realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado, nos termos da legislação federal.

III. Ficam as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de Protocolo ICMS, o qual será dispensado a partir de 1º de julho de 2011.

Assinale

a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

b) se todas as afirmativas estiverem corretas.

c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

d) se nenhuma afirmativa estiver correta.

e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

6. (FGV – SEFAZ RJ / 2010 - Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, julgue as afirmativas a seguir.

I. A NF-e pode ser utilizada em substituição à Nota Fiscal modelo 1 e 1-A, à Nota Fiscal de Venda a Consumidor modelo 2 e à Nota Fiscal do Produtor modelo 4.

II. A validade jurídica da NF-e é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

7. (FGV – SEFAZ RJ / 2008 – Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), julgue os itens a seguir:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Além da Nota Fiscal Eletrônica, o remetente deverá emitir o documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, para acobertar o trânsito da mercadoria.

Se trata de documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente.

A validade jurídica da Nota Fiscal Eletrônica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso pela administração tributária do Estado.

8. (CEBRASPE / ISS Mossoró / 2024)

A respeito da escrituração fiscal digital (EFD), da nota fiscal eletrônica (NFe) e da utilização de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) em auditoria fiscal, julgue o próximo item.

Na auditoria da EFD e da NFe, o auditor fiscal deve verificar não apenas a consistência das informações declaradas, mas também a sua conformidade com as regras e a legislação tributária aplicáveis, garantindo que não haja omissões, subfaturamento ou outras irregularidades que possam resultar em sonegação fiscal.

9. (CEBRASPE / TBG – 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

Os livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal são emitidos em forma eletrônica e devem ser autenticados eletronicamente.

10. (CEBRASPE / SEFAZ SE / 2022)

Julgue o próximo item, relativos à transformação digital no setor público.

A nota fiscal eletrônica (NF-e) é um documento mercantil emitido eletronicamente, exclusivamente na forma digital, antes da ocorrência do fato gerador tributário, e com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, por meio de seu certificado ICP-Brasil.

11. (CEBRASPE / SEFAZ SE / 2022)

Julgue o próximo item, relativos à transformação digital no setor público.

Anteriormente à emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), gera-se o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DAN-FE), que contém a chave de segurança a ser gravada na NF-e pela administração tributária, a fim de validar a operação efetuada.

12. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

O arquivo digital da nota fiscal eletrônica (NFe) de um produto sujeito ao ICMS poderá ser utilizado como documento fiscal depois de:

a) ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ter seu uso autorizado por meio de autorização de uso da NFe.

b) ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ela analisar a regularidade fiscal do emitente da NFe.

c) ser transmitido eletronicamente à administração tributária e ela analisar a autoria da assinatura do arquivo digital da NFe.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) ter seu uso autorizado por meio de autorização de uso da NFe, independentemente da efetiva transmissão eletrônica do arquivo digital.

e) a administração tributária autorizar que o emitente assine o arquivo digital da NFe, independentemente da efetiva transmissão eletrônica do arquivo digital.

13. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

O contribuinte do ICMS terá um prazo para solicitar o cancelamento da NFe que

a) não seja nem autorizada, nem denegada, por falhas do sistema.

b) tiver sido transmitida antes de entrada em contingência e tiver ficado pendente de retorno.

c) tenha sido indevidamente denegada, por falhas do sistema.

d) tenha recebido a autorização de uso depois de ter havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço, desde que vinculada à duplicata escritural.

e) tiver recebido a autorização de uso sem que tenha havido a circulação da mercadoria, a prestação de serviço ou a vinculação à duplicata escritural.

14. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

Caso as informações relativas à data e à hora da efetiva saída de produto sujeito ao IPI não constem na NFe transmitida pelo contribuinte, elas deverão ser incluídas

a) no registro de saída.

b) na carta de correção eletrônica.

c) na confirmação da operação.

d) no evento prévio de emissão em contingência (EPEC).

e) no manual de orientação do contribuinte (MOC).

15. (Cebraspe – SEFAZ RR / 2021)

A autorização de uso da NFe para produtos sujeitos ao IPI e ao ICMS somente pode ser concedida pela

a) Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da infraestrutura tecnológica própria ou do SEFAZ Virtual.

b) administração tributária da unidade federada emitente ou, em caso de contingência, pela administração tributária de outra unidade federada, desde que por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

c) administração tributária da unidade federada emitente, por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou, em caso de contingência, pelo SEFAZ Virtual de Contingência (SVC).

d) administração tributária da unidade federada emitente, exclusivamente por meio da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

e) Secretaria da Receita Federal do Brasil ou, em caso de contingência, pela administração tributária da unidade federada emitente.

16. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ DF - 2020)

Ao arquivo digital da EFD ICMS-IPI anexado a processo de fiscalização, não se aplica nenhuma especificação quanto ao leiaute na sua geração, já que se devem respeitar as características de cada empresa.

17. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ DF - 2020)

O auditor-fiscal da GDF não pode solicitar ao contribuinte a EFD ICMS-IPI, uma vez que a recepção e a validação dos dados são realizadas no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital, administrado pelo próprio GDF.

Texto para as próximas 5 questões: Após conclusão de auditoria e emissão de parecer, um auditor independente comunicou uma falha identificada no processo de controle de estoque da entidade auditada: determinado tipo de mercadoria havia sido adquirido e registrado no estoque com códigos diferentes para notas fiscais eletrônicas (NF-e), em arquivo XML. No momento da venda desse tipo de mercadoria, o vendedor baixara no estoque apenas um dos códigos registrados. A EFD ICMS-IPI entregue à SEFAZ/AL controlava, em seu bloco H, dois tipos de mercadoria em vez de um, o que impossibilitava o correto inventário do item de acordo com a Nomenclatura Comum do MERCOSUL.

Considerando que a comunicação da EFD ICMS-IPI à SEFAZ/AL pode ser entendida como o processo de produção e circulação das mercadorias na cadeia mercantil de vendas, julgue os itens que se seguem.

18. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

As unidades federadas são autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da NF-e, a qual será fixada por intermédio de protocolo ICMS, que será dispensado na hipótese de contribuinte não inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada.

19. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

É vedado o credenciamento, para emissão de NF-e, de contribuinte que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados, não podendo este contribuinte ser credenciado por terceiros.

20. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica modelo 55 representa as operações de venda de mercadorias, em substituição aos modelos 1 e 1A em papel, sendo possível a emissão de códigos diferentes para uma mesma mercadoria, com o registro da nomenclatura no estoque.

21. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos livros registro de entradas e registro de saídas, sendo necessário inventariar apenas as mercadorias de entrada de acordo com o antigo livro registro de inventário existente em papel.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

22. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte que for obrigado a emitir NF-e será credenciado pela administração tributária da unidade federada a qual estiver jurisdicionado, ainda que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados.

23. (FCC / SEFAZ AP – 2022)

Quanto à Escrituração Fiscal Digital para uso pelos contribuintes do ICMS, e, em especial, quanto ao bloco K, que substitui o registro de controle da produção e do estoque, o Ajuste SINIEF 2/2009 estipulou um cronograma de adesão. Segundo tal agenda, em estabelecimentos industriais pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00, a escrituração completa do bloco K é obrigatória na EFD, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE, a partir de primeiro de janeiro de

(A) 2019.

(B) 2020.

(C) 2021.

(D) 2022.

(E) 2023.

24. (FCC / SEFAZ AP – 2022 - Adaptada)

A Nota Fiscal Eletrônica (...) é documento emitido

(A) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(B) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(C) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(D) e armazenado eletronicamente por contribuinte, independentemente de credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(E) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, acompanhado da impressão da DANF-e que lhe integra a forma, antes da ocorrência do fato gerador.

25. (FCC / SEFAZ AP – 2022)

O Ajuste SINIEF 7/2005 cuida de documentos fiscais eletrônicos dos contribuintes do ICMS e seus eventos. Como exemplo destes documentos e de seus eventos tem-se a Nota Fiscal Eletrônica,

(A) DANF-e, o registro de que esta DANF-e consta em um Romaneio de Embarque, RE-e e o registro de que esta DANF-e consta de um Manifesto de Documentos Fiscais, MDF-e.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

(B) DANF-e, o registro de que esta DANF-e consta em um Conhecimento de Transporte, CT-e e o registro de que esta DANF-e consta em uma Duplicata Comercial, DC-e.

(C) NF-e, o registro de que esta NF-e consta em um Romaneio de Embarque, RE-e e o registro de que esta NF-e consta em um Manifesto de Documentos Fiscais, MDF-e.

(D) DANF-e, o registro de que esta DANF-e consta em um Romaneio de Embarque, RE-e e o registro de que esta DANF-e consta em uma Duplicata Comercial, DC-e.

(E) NF-e, registro de que esta NF-e consta em um Conhecimento Eletrônico de Transporte, CT-e, e o registro de que esta NF-e consta em um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDF-e.

26. (FCC / ISS Manaus – 2019)

A Escrituração Fiscal Digital, conhecida pela sigla EFD, é

a) um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em meio físico ou digital, desde que, neste caso, seja passível de impressão em meio físico, e cuja identificação seja feita biometricamente.

b) um processo de escrituração de documentos fiscais que, em substituição ao sistema alfanumérico, utiliza códigos hexadecimais criptografados, em programas próprios, para efetuar registros comerciais, fiscais e tributários, bem como prestar as informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

c) um sistema utilizado pelo Fisco da União e pelos Fiscos dos Estados e dos Municípios, para promover a escrituração e apuração de imposto periodicamente devido, cujo lançamento seja feito por homologação, como é o caso do IPI, no âmbito federal, do ICMS, no âmbito estadual e do ISSQN, no âmbito municipal, permitindo, com isso, que o valor do imposto devido seja imediatamente passível de inscrição em Dívida Ativa, utilizando Blockchain em substituição ao lançamento de ofício e, consequentemente, em substituição ao processo administrativo fiscal.

d) toda escrituração de documento fiscal feita em meio digital, ou com utilização de computadores, em substituição à escrituração feita em meio físico, para apuração do IR federal e do ICMS estadual.

e) um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, que deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

27. (FCC/ SEFAZ SC – 2018)

O arquivo digital EFD ICMS/IPI é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. O Bloco H tem por objetivo a reunião de informações relativas a

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

(A) abertura do arquivo, identificação das entidades, contabilistas e participantes e outras referências.

(B) divulgação do inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

(C) emissão ou recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual.

(D) apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

(E) emissão ou recebimento de documentos fiscais referentes às entradas e saídas de mercadorias.

28. (FCC/ SEFAZ SC – 2018)

Considerando as informações I a IV relativas à

I. entrada e saída de mercadorias e aos serviços prestados e tomados, incluindo as descrições dos respectivos itens.

II. quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao contribuinte.

III. produção de produtos em processo e produtos acabados, e respectivos consumos de insumos e ao estoque escriturado.

IV. qualquer situação de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento.

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI, referente a um período mensal declarado pelo contribuinte, ao ser transmitido deverá informar o que consta de

(A) I e III apenas.

(B) I, II e IV apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

29. (CESGRANRIO / LIQUIGÁS – 2018)

Os livros fiscais físicos de Registro de Entradas, Registro de Saída e Registro de Inventário foram substituídos, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), pela(o)

a) Conhecimento de Transporte Eletrônico

b) Controle Fiscal Contábil de Transição

c) e.Lalur

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) Escrituração Contábil Digital

e) Escrituração Fiscal Digital

30. (FCC / SEFAZ MA - TI – 2016 – Adaptada)

O Decreto nº 39.789/2019 estabelece disciplina para a geração e envio do arquivo digital da EFD. Conforme esse Regulamento, julgue o item a seguir:

O arquivo digital da EFD, gerado pelo contribuinte, deverá ser submetido à validação de consistência de leiaute efetuada pelo software denominado Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal Digital – PVA-EFD.

31. (CESGRANRIO / PETROBRAS – 2018)

Nos termos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o documento, de existência unicamente digital, emitido e armazenado eletronicamente para documentar as operações comerciais de venda presencial ou para entrega em domicílio de consumidor final, em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente, é a

a) EFD-Reinf

b) MDF-e

c) NF-e

d) NFC-e

e) NFS-e

32. (INÉDITA / 2019)

A EFD ICMS-IPI, para todos os efeitos, constituirá declaração de débito e confissão de dívida quando houver escrituração de obrigações tributárias a recolher.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

GABARITO

1. C
2. A
3. D
4. ANULADA
5. A
6. Certo/Certo
7. Certo/Certo/Certo
8. CERTO
9. CERTO
10. ANULADA
11. ERRADO
12. A
13. E
14. A
15. C
16. ERRADO
17. ERRADO
18. CERTO
19. ERRADO
20. ERRADO
21. ERRADO
22. CERTO
23. A
24. A
25. E
26. E
27. B
28. E
29. E
30. CERTO
31. D
32. CERTO

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

RESPOSTAS DAS QUESTÕES SUBJETIVAS

O que é Escrituração Fiscal Digital?

Resposta: A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

5) Quais blocos compõem a EFD ICMS/IPI?

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
B***	Escrituração e Apuração do ISS
C	Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D	Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
E	Apuração do ICMS e do IPI
G*	Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP
H	Inventário Físico
K**	Controle da Produção e do Estoque
1	Outras Informações
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

**Bloco G incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2011.*

*** Bloco K incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2017, conforme Ajuste SINIEF 01/2016.*

****** Bloco B incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2019 - Apuração do ISS, exclusivo para contribuintes do Distrito Federal.***

Quais livros foram substituídos pela EFD?

Resposta: A escrituração prevista na forma **da EFD substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros**:

I - Livro Registro de Entradas;

II - Livro Registro de Saídas;

III - Livro Registro de Inventário;

IV - Livro Registro de Apuração do IPI;

V - Livro Registro de Apuração do ICMS;

VI - Documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP;

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.

O que é Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?

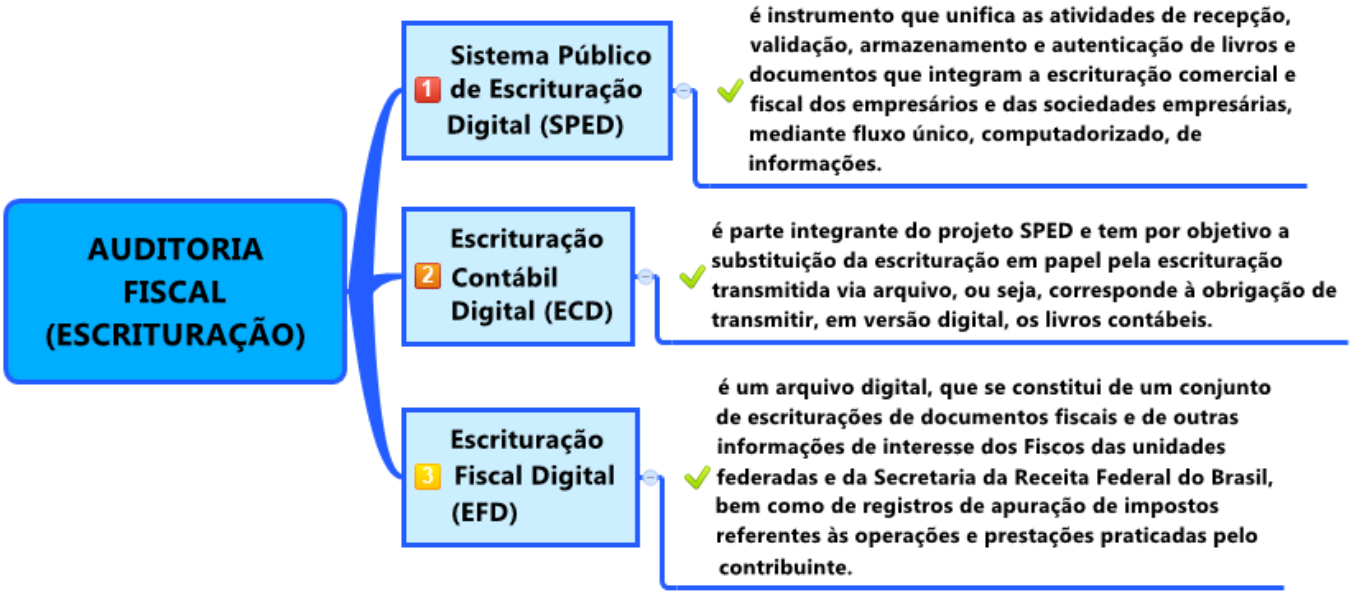
02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Resposta: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, no campo de incidência do ICMS, cuja validade jurídica é garantida por duas condições necessárias: a assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

Quando o arquivo digital da NF-e pode ser utilizado como documento fiscal?

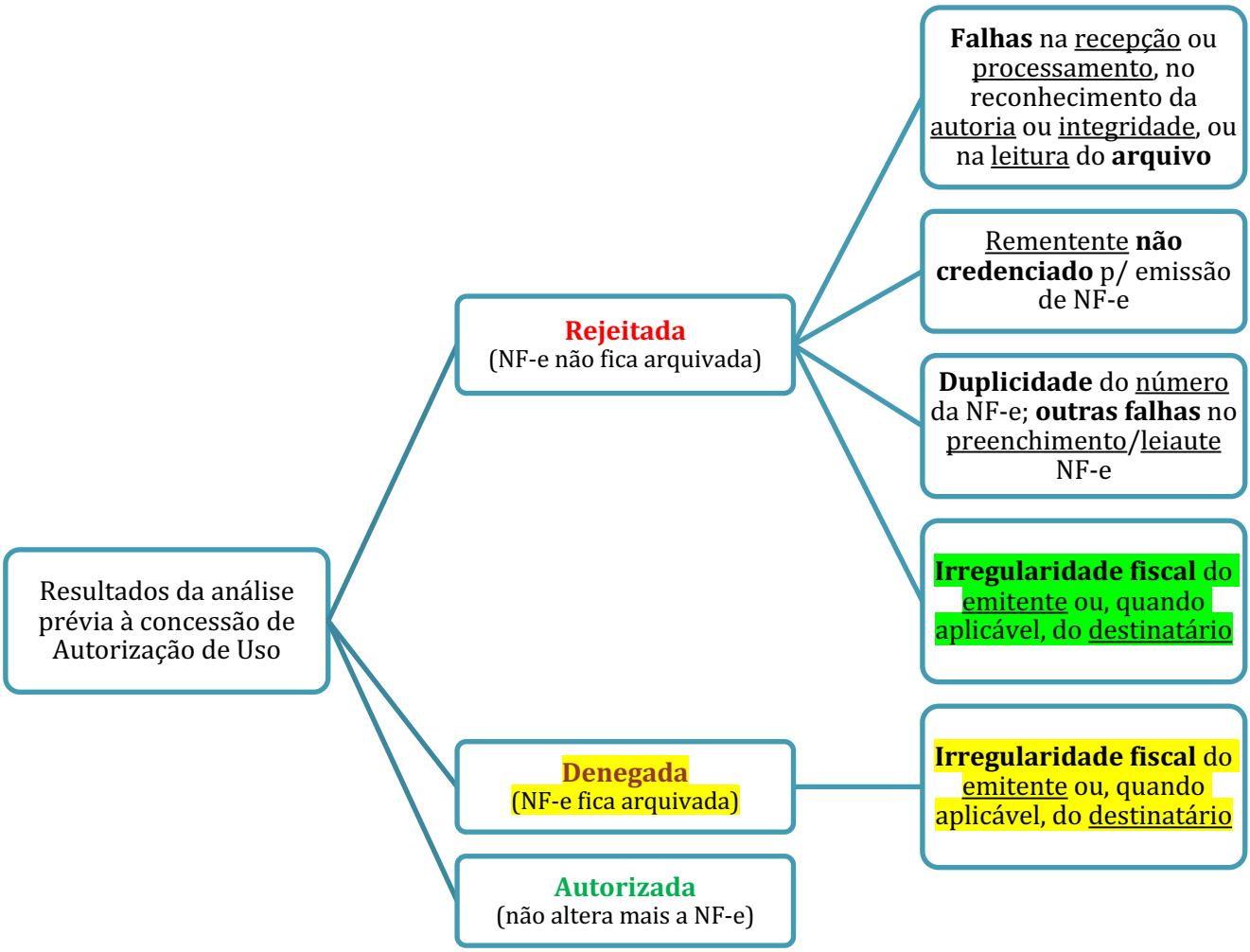
Resposta: O arquivo digital da NF-e só poderá ser utilizado como documento fiscal, após:
I - ser transmitido eletronicamente à administração tributária;
II - ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e.

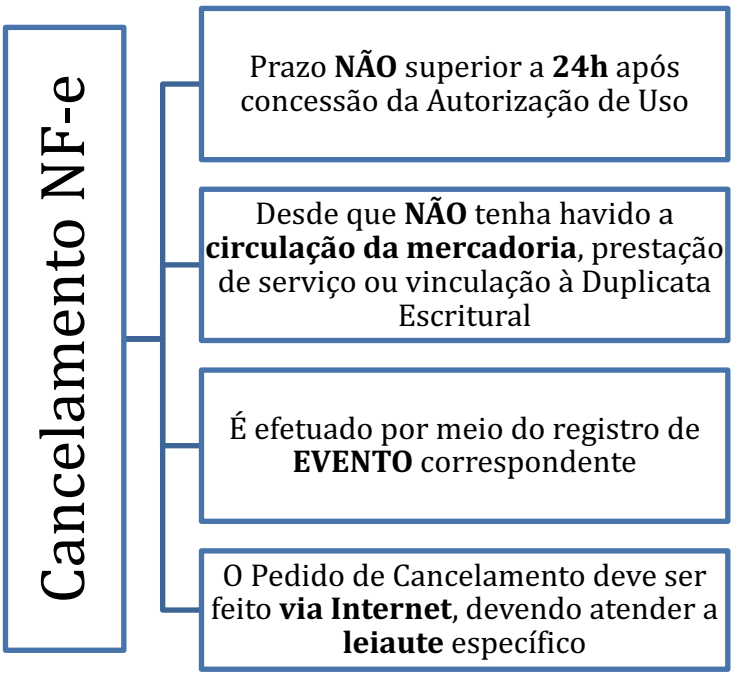
RESUMO EM MAPAS E ESQUEMAS





02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO





02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa RFB Nº 1774/2017. Disponível em: < http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88912>.

_____. Site do Planalto. Lei Complementar nº 105/2001. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm>.

_____. Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. Ajuste Sinef nº02/2010. Disponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=259>.

Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.0.3. Disponível em http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4202.

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 13ª edição. Salvador: Juspodium, 2019.

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.